



P U T U S A N

Nomor 328/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga.Jkt.Pst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan Pengesahan Perdamaian dalam perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang sebelumnya diajukan oleh:

PT GRAHA MEGAH TRITUNGGA, suatu perseroan yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia yang berkedudukan di Jakarta, beralamat di Menara Supra Lt. 9, Unit D-1, Jalan Letjend. S. Parman Kav 76, Kelurahan Slipi, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat, dalam hal ini diwakili oleh **Sdr. Mohammad Bin Jafar Alkatiri** dan **Sdr. Edward Efendi** dalam jabatannya selaku Presiden Direktur dan Direktur oleh karenanya sah dan berhak bertindak untuk dan atas nama PT Graha Megah Tritunggal, dan memberikan kuasa kepada Mualim Tampa, S.H., Andriko Saputra, S.H., M.H., C.L.A., Sudharmono Saputra, S.H., M.H., LL.M., Aldri Yasdipa, S.H., Erlangga Rekayasa, S.H. dan Muhammad Balyah, S.H., Para Advokat dan Konsultan Hukum dari Saputra & Tampa Law Firm berkedudukan di Jakarta Selatan dan beralamat di Wisma Kodel, Lantai 2, Jl. H.R. Rasuna Said, Kav. B-4, Kuningan Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 Oktober 2020, selanjutnya disebut **Pemohon PKPU**;

Terhadap

PT MAHKOTA SENTOSA UTAMA, suatu Perseroan Terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, beralamat di Easton Commercial Centre, Jalan Gunung Panderman Kav. 05, Kelurahan Cibatu, Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, yang diwakili oleh **Reza Jazwin Chatab** dan **Indryanarum**, dalam jabatannya selaku Presiden Direktur dan Direktur, yang memberikan kuasa kepada Arman Hanis, S.H., Chandra Jaya, S.H. dan Riszky Putra

Halaman 1 dari 82 Putusan Nomor 328/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kurniawan, S.H., Para Advokat pada Kantor Hukum HANIS & HANIS beralamat di Gedung Sarinah, Lt. 9, Jl. M.H. Thamrin No. 11, Jakarta Pusat, 10350, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Oktober 2020, selanjutnya disebut **Termohon PKPU**;

Pengadilan Niaga tersebut;

Telah membaca Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Hasil rapat-rapat Kreditor, Laporan Pengurus PKPU, dan Rekomendasi Hakim Pengawas sebagai berikut:

- Putusan PKPU Nomor 328/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 09 Nopember 2020 yang telah memberikan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Sementara Debitor selama 40 (empat puluh) hari terhitung sejak Putusan PKPU Sementara tersebut diucapkan;
- Hasil Rapat Kreditor Pertama tanggal 17 Nopember 2020;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 328/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 07 Desember 2020 menunjuk Sdr. Muhammad Sainal, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Pengawas Pengganti;
- Hasil Rapat Pencocokan Piutang tanggal 07 Desember 2020;
- Hasil Rapat Pembahasan Rencana Perdamaian tanggal 14 Desember 2020;
- Hasil Rapat Pemungutan Suara tanggal 15 Desember 2020;
- Laporan Tim Pengurus PKPU tanggal 16 Desember 2020;
- Rekomendasi Hakim Pengawas tanggal 17 Desember 2020;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon PKPU telah mengajukan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang didaftarkan pada tanggal 06 Oktober 2020 di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Register Nomor 328/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst dan atas permohonan tersebut pada hari Selasa, tanggal 09 Nopember 2020, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dengan mengabulkan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dan menetapkan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Sementara kepada Termohon PKPU

Halaman 2 dari 82 Putusan Nomor 328/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paling lama 40 (empat puluh) hari terhitung sejak putusan ini diucapkan, dengan amar putusan sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon PKPU untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pemohon PKPU dan Kreditor Lain PT Kendal Tujuh Properti adalah Para Kreditor dari Termohon PKPU;
3. Menetapkan Termohon PKPU/PT Mahkota Sentosa Utama dalam keadaan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara (PKPU-S) dengan segala akibat hukumnya untuk paling lama 40 (empat puluh) hari terhitung sejak putusan a quo diucapkan;
4. Menunjuk Saudara Makmur, S.H., M.H., Hakim Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai Hakim Pengawas dalam Proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Termohon PKPU/PT Mahkota Sentosa Utama;
5. Menunjuk dan mengangkat:
 - **Imran Nating, S.H, M.H**, Kurator & Pengurus Terdaftar sebagaimana Surat Bukti Perpanjangan Pendaftaran Kurator dan Pengurus No.AHU-260.AH.04.03-2019 tertanggal 3 Oktober 2019;
 - **Muhamad Arifudin, S.H, M.H**, Kurator & Pengurus Terdaftar sebagaimana Surat Bukti Perpanjangan Pendaftaran Kurator dan Pengurus No.AHU-221.AH.04.03-2020 tertanggal 18 Juni 2020;
 - **Herlin Susanto, S.H, M.H**, Kurator & Pengurus Terdaftar sebagaimana Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus No.AHU-213.AH.04.03-2017 tertanggal 7 November 2017;
 - **Hervan Dewan Tara, S.H, M.Kn**, Kurator & Pengurus Terdaftar sebagaimana Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus No.AHU-107.AH.04.03-2019 tertanggal 23 April 2019;

Selaku Tim Pengurus dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Termohon PKPU; Menetapkan hari persidangan berikutnya pada hari Jum'at tanggal 18 Desember 2020, pukul 09.00 WIB, bertempat di ruang sidang Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
6. Memerintahkan Tim Pengurus untuk memanggil Debitur dan Para Kreditor yang dikenal dengan surat tercatat atau melalui kurir untuk menghadap pada sidang yang telah ditetapkan diatas;

Halaman 3 dari 82 Putusan Nomor 328/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menetapkan biaya Pengurusan dan imbalan jasa Pengurus akan ditetapkan kemudian, setelah Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) berakhir;
8. Menangguhkan biaya permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) ini, sampai dengan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dinyatakan berakhir

Menimbang bahwa Tim Pengurus telah menyampaikan Laporan tertulis melalui Hakim Pengawas pada tanggal 16 Desember 2020, yang pada pokoknya isinya sebagai berikut:

1. Bahwa, Tim Pengurus telah mengumumkan putusan PKPU Sementara pada Surat Kabar Harian Republika dan Surat Kabar Harian Terbit, pada hari Kamis, tanggal 12 November 2020 dan mengumumkan pada Berita Negara Republik Indonesia Nomor: 489/2020, tertanggal 12 November 2020;
2. Bahwa, Tim Pengurus juga telah memberitahukan Putusan PKPU Sementara sekaligus mengunjungi Debitor sekaligus mengunjungi dan melihat usaha Debitor pada tanggal 16 November 2020 yang bertujuan untuk menjelaskan kepada Debitor tentang perkara PKPU yang sedang berlangsung, menjelaskan akibat keadaan PKPU bagi Debitor dan berkoordinasi sebelum diadakannya Rapat Kreditor Pertama serta meminta seluruh dokumen terkait yang diperlukan oleh Tim Pengurus dalam proses PKPU Sementara;
3. Bahwa Tim Pengurus telah mengundang Kreditor yang dikenal untuk hadir dalam Rapat-rapat Kreditor;
4. Bahwa Rapat Kreditor Pertama telah diselenggarakan pada tanggal 17 November 2020, pukul 09.00 WIB bertempat di Pengadilan Negeri Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Jl. Bungur Besar Raya No. 24, 26 dan 28, Kemayoran, Jakarta Pusat dengan dihadiri Debitor dan Kuasa Hukum Debitor;
5. Bahwa Tim Pengurus telah menerima pengajuan tagihan dimulai dari terbitnya pengumuman Koran pada Kamis, tanggal 12 November 2020 sampai dengan hari Jum'at tanggal 04 Desember 2020, tagihan yang telah diterima Tim Pengurus sebanyak 15.837 kreditor Konkuren dengan total tagihan Rp 11.088.538.684.398.80,- (sebelas triliun delapan puluh delapan milyar lima ratus tiga puluh delapan juta enam ratus delapan puluh empat ribu tiga ratus sembilan puluh delapan rupiah delapan puluh sen); terdapat 1 (satu) kreditor separatis dengan total tagihan Rp. 452.674.428.853,- (empat ratus lima puluh

Halaman 4 dari 82 Putusan Nomor 328/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua milyar enam ratus tujuh puluh empat juta empat ratus dua puluh delapan ribu delapan ratus lima puluh tiga rupiah).

6. Bahwa dari total 15.837 kreditor Konkuren yang mengajukan tagihan, ada 2 (dua) kreditor konkuren yang mencabut tagihannya, yaitu: Kreditor atas nama Arijoseno Nugroho No. Urut Tagihan 12.037 dengan total tagihan sebesar Rp. 12.871.129.333,- (dua belas milyar delapan ratus tujuh puluh satu juta seratus dua puluh sembilan ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah) dicabut pada tanggal 03 Desember 2020 pada saat dilakukam agenda Praverifikasi, dan Kreditor atas nama PT. Harmoni Jaya Sejahtera No. Urut Tagihan 14.067, dengan total tagihan Rp. 2.511.109.966,- (dua milyar lima ratus sebelas juta seratus sembilan ribu sembilan ratus enam puluh enam rupiah)
7. Bahwa pada tanggal 01 Desember 2020, Tim Pengurus mengundang Debitor PT. Mahkota Sentosa Utama (dalam PKPU) untuk melakukan pengecekan terhadap seluruh tagihan yang masuk dengan catatan yang dimiliki oleh Debitor. Atas pertemuan tersebut, Tim Pengurus mengharapkan Debitor dapat melakukan verifikasi awal untuk mengetahui berapa banyak tagihan kreditor yang tidak sesuai dengan catatan Debitor, sehingga Tim Pengurus dapat melakukan Pra-Verifikasi dan memanggil Kreditor-Kreditor yang jumlah tagihannya tidak sesuai dengan catatan Debitor untuk dilakukan Pra-Verifikasi.
8. Bahwa Tim Pengurus telah melaksanakan Pra-Pencocokan Piutang yang bertempat di Komplek Ruko Kebayoran Arcade 2 Blok B1/03, Jln. Boulevard Bintaro Jaya, Kelurahan Pondok Jaya, Kecamatan Pondok Aren, Tangerang Selatan 15220 pada tanggal 03 dan 04 Desember, Tim Pengurus PT. Mahkota Sentosa Utama (dalam PKPU) mengadakan agenda rapat pra-Verifikasi terhadap 7 (tujuh) kreditor yang tagihannya berbeda dengan catatan Debitor. Tim Pengurus selain melakukan pengecekan dan melihat bukti-bukti asli dokumen pendukung dari kreditor, juga memberikan kesempatan antara Debitor dan Kreditor untuk saling melakukan *crosscek* dari catatan masing-masing. Selanjutnya dari hasil Praverifikasi tersebut, Tim Pengurus menuangkan dalam Berita Acara Pra-Verifikasi yang ditandatangani oleh Kreditor atau kuasanya, Debitor atau Kuasanya dan diketahui Oleh Tim Pengurus.

Adapun 7 (tujuh) kreditor yang dilakukan pra verifikasi diantaranya adalah:

- 1) Kreditor atas nama Arijoseno Nugroho No. Urut Tagihan 12037 dengan total tagihan Rp12,871,129,333.00 (dua belas milyar delapan ratus tujuh puluh satu juta seratus dua puluh sembilan ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah)

Halaman 5 dari 82 Putusan Nomor 328/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Kreditor atas nama PT. Visionet Data Internasional No. Urut Tagihan 12989 dengan total tagihan Rp28,219,986,323.00 (dua puluh delapan milyar dua ratus sembilan belas juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu tiga ratus dua puluh tiga rupiah)
- 3) Kreditor atas nama CV. Indo Rental No. Urut Tagihan 14216 dengan total tagihan Rp1,756,920,000.00 (satu milyar tujuh ratus lima puluh enam ribu sembilan ratus dua puluh ribu rupiah)
- 4) Kreditor atas nama PT. Multi Dimensi Kreasindo No. Urut Tagihan 13062 dengan total tagihan Rp29,746,112,731.00 (dua puluh sembilan milyar tujuh ratus empat puluh enam juta seratus dua belas ribu tujuh ratus tiga puluh satu rupiah)
- 5) Kreditor atas nama PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk No. Urut Tagihan 14231 dengan total tagihan Rp43,693,149,783.86 (empat puluh tiga milyar enam ratus sembilan puluh tiga juta seratus empat puluh sembilan ribu tujuh ratus delapan puluh tiga rupiah koma delapan puluh enam sen)
- 6) Kreditor atas nama PT. Warna Warni Media No. Urut Tagihan 14311 dengan total tagihan Rp63,375,816,035.00 (enam puluh tiga milyar tiga ratus tujuh puluh lima juta delapan ratus enam belas ribu tiga puluh lima rupiah)
- 7) Kreditor atas nama CSCEC-SAJR JO No. Urut Tagihan 14278 dengan total tagihan Rp3,583,635,538,151.00 (tiga triliun lima ratus delapan puluh tiga milyar enam ratus tiga puluh lima juta lima ratus tiga puluh delapan ribu seratus lima puluh satu rupiah)
9. Bahwa setelah agenda Pra-Verifikasi selesai dilakukan, pada hari Minggu tanggal 06 Desember 2020 Tim Pengurus kembali memanggil Debitor untuk memberikan masukan terkait dengan hasil Pra-Verifikasi yang telah dilakukan. Dalam pertemuan tersebut, menjelaskan kepada Debitor terkait dengan posisi tagihan kreditor yang ditolak maupun tagihan yang nilainya diakui sebagian oleh Debitor. Hasilnya, tagihan atas nama Kreditor Bank Muamalat Indonesia Tbk, yang semula diakui sebagian, kemudian diakui seluruhnya oleh Debitor;
10. Bahwa Tim Pengurus telah melaksanakan Rapat Pencocokan Piutang yang diselenggarakan pada tanggal 07 Desember 2020 di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
11. Bahwa Tim Pengurus telah membuat Daftar Piutang Sementara yang diakui yaitu sebanyak 15.722 kreditor dengan total jumlah piutang sebesar Rp7,014,844,076,196.97 dengan rincian kreditor Konkuren sebanyak 15721

Halaman 6 dari 82 Putusan Nomor 328/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst



kreditor dengan total jumlah piutang sebesar Rp6,562,169,647,343.97 (enam triliun lima ratus enam puluh dua milyar seratus enam puluh sembilan juta enam ratus empat puluh tujuh ribu tiga ratus empat puluh tiga rupiah sembilan puluh tujuh sen), dan kreditor Separatis sebanyak 1 kreditor dengan jumlah piutang sebesar Rp. 452,674,428,853.00 (empat ratus lima puluh dua milyar enam ratus tujuh puluh empat juta empat ratus dua puluh delapan ribu delapan ratus lima puluh tiga rupiah).

12. Bahwa selain Daftar piutang yang diakui, Tim Pengurus juga membantah 4 (empat tagihan kreditor) sebagai berikut:

- 1) Kreditor atas nama CSCEC-SAJR JO, jumlah tagihan dibantah sebesar Rp. 3.458.863.005.733,- (tiga triliun empat ratus lima puluh delapan milyar delapan ratus enam puluh tiga juta lima ribu tujuh ratus tiga puluh tiga rupiah) dengan alasan penolakan sebagaimana tertuang dalam berita acara Pencocokan Piutang tanggal 07 Desember 2020;
- 2) Kreditor atas nama PT. Visionet Data International jumlah tagihan dibantah sebesar Rp. 1.585.491.977,- (satu milyar lima ratus delapan puluh lima juta empat ratus sembilan puluh satu ribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh rupiah), alasan penolakan sebagaimana tertuang dalam berita acara Pencocokan Piutang tanggal 07 Desember 2020;
- 3) Kreditor atas nama PT. Multi Dimensi Kreasindo, jumlah tagihan Rp 29.746.112.731,- (dua puluh sembilan milyar tujuh ratus empat puluh enam juta seratus dua belas ribu tujuh ratus tiga puluh satu rupiah) yang keseluruhan dibantah oleh Pengurus, alasan bantahan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pencocokan Piutang tanggal 07 Desember 2020;
- 4) Kreditor atas Nama PT. Warna Warni Media, jumlah tagihan sebesar Rp. 63.375.816.035,- (enam puluh tiga milyar tiga ratus tujuh puluh lima juta delapan ratus enam belas ribu tiga puluh lima rupiah) yang keseluruhan dibantah oleh Pengurus, alasan penolakan sebagaimana tertuang dalam berita acara Pencocokan Piutang tanggal 07 Desember 2020;

13. Bahwa Tim Pengurus juga membuat daftar tagihan yang terlambat sampai dengan Rapat Pencocokan Piutang adalah sebanyak 112 Kreditor dengan total tagihan sebesar Rp40,147,615,246.53 (empat puluh milyar seratus empat puluh tujuh juta enam ratus lima belas ribu dua ratus empat puluh enam rupiah koma lima puluh tiga sen).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa terhadap tagihan yang dibantah tersebut 2 (dua) Kreditor mengajukan keberatan kepada Hakim Pengawas yaitu:

- 1) Kreditor atas nama CSCEC-SAJR JO, jumlah tagihan dibantah sebesar Rp. 3.458.863.005.733,- (tiga triliun empat ratus lima puluh delapan milyar delapan ratus enam puluh tiga juta lima ribu tujuh ratus tiga puluh tiga rupiah);
- 2) Kreditor atas Nama PT. Warna Warni Media, jumlah tagihan sebesar Rp. 63.375.816.035,- (enam puluh tiga milyar tiga ratus tujuh puluh lima juta delapan ratus enam belas ribu tiga puluh lima rupiah) yang keseluruhan dibantah oleh Pengurus;

15. Bahwa Tim Pengurus meminta kepada Debitor PT. Mahkota Sentosa Utama (dalam PKPU) agar dapat memberikan kesempatan kepada seluruh kreditor untuk melakukan Pra Pembahasan Proposal Perdamaian yang akan dibahas pada tanggal 14 Desember 2020 di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Atas permintaan tersebut, Debitor PT. Mahkota Sentosa Utama (dalam PKPU) bersedia untuk mengadakan Pra Pembahasan atas Proposal Perdamaian yang dilaksanakan pada hari Jum'at, tanggal 11 Desember 2020, bertempat di Meikarta Convention Center (Maxxbox Orange Country) Jl. Orange Country Boulevard, Cibatu, Cikarang Selatan, Bekasi. Dalam pertemuan tersebut, jumlah kreditor dan kuasa hukum yang hadir mewakili lebih dari 14.000 Kreditor.

16. Bahwa dalam Rapat Pembahasan Perdamaian tanggal 14 Desember 2020 Debitor hadir beserta kuasa hukumnya, sekaligus memberikan penjelasan kepada Hakim Pengawas, Tim Pengurus dan seluruh Kreditor terkait proposal perdamaian yang diajukan;

17. Bahwa pada hari pelaksanaan pembahasan rencana perdamaian terdapat total tagihan terlambat yang diajukan 2 (dua) hari sebelum rapat pembahasan rencana perdamaian adalah berjumlah 156 kreditor dengan total tagihan sebesar Rp62,887,269,223.53 (enam puluh dua milyar delapan ratus delapan puluh tujuh juta dua ratus enam puluh sembilan ribu dua ratus dua puluh tiga rupiah koma lima puluh tiga sen). Kemudian sesuai dengan ketentuan pasal 278 ayat (3) Undang-undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, untuk keseluruhan tagihan yang terlambat tersebut dimasukkan dalam Daftar Piutang karena Pengurus dan seluruh kreditor yang hadir dalam Rapat Pembahasan Perdamaian tidak keberatan.

Halaman 8 dari 82 Putusan Nomor 328/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa Tim Pengurus kemudian mempersilahkan kepada seluruh Kreditor untuk memberikan tanggapan atau pertanyaan dibuka 4 (empat) sesidan terdapat 12 tanggapan atau pertanyaan atas proposal perdamaian tersebut dari kreditor dan kuasa hukum yang hadir;
19. Bahwa terkait dengan tanggapan dan masukan dari Kreditor dan Kuasa Hukum Kreditor atas proposal perdamaian, Tim Pengurus dan Hakim Pengawas telah menanyakan kepada Debitor, apakah akan dilakukan perubahan, apakah akan dipertimbangkan masukan dari Kreditor dan Kuasa Hukum Kreditor tersebut, dan Debitor akan melakukan perbaikan proposal perdamaian yang sudah ditawarkan;
20. Bahwa pada rapat pemungutan suara yang diselenggarakan pada hari Selasa, tanggal 15 Desember 2020 bertempat di ruang sidang Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Hakim Pengawas menyatakan sikap, bahwa atas keberatan terhadap tagihan yang dibantah oleh Pengurus, Hakim Pengawas sependapat dengan Pengurus. Sehingga dengan demikian seluruh tagihan yang dibantah oleh Pengurus sebagaimana telah diuraikan di atas, tidak dapat memberikan suara dalam Rapat Pemungutan Suara. Dengan demikian Daftar Piutang Tetap yang dapat memberikan suara dalam Rapat Pemungutan Suara adalah sebanyak kreditor dengan total jumlah tagihan sebesar Rp. 7,564,787,665,255.83 (tujuh triliun lima ratus enam puluh empat milyar tujuh ratus delapan puluh tujuh juta enam ratus enam puluh lima ribu dua ratus lima puluh lima rupiah koma delapan puluh tiga sen) dengan rincian sebagai berikut:
- 1) Kreditor Konkuren sebanyak 15.859 kreditor dengan total jumlah piutang sebesar Rp7,112,113,236,402.83 (tujuh triliun seratus dua belas milyar seratus tiga belas juta dua ratus tiga puluh enam ribu empat ratus dua rupiah koma delapan puluh tiga sen)
 - 2) Kreditor Separatis sebanyak 1 kreditor dengan jumlah piutang sebesar Rp. 452,674,428,853.00 (empat ratus lima puluh dua milyar enam ratus tujuh puluh empat juta empat ratus dua puluh delapan ribu delapan ratus lima puluh tiga rupiah)
21. Bahwa Tim Pengurus kemudian melaksanakan pemungutan suara atas Proposal Perdamaian yang diajukan oleh Debitor, yang diselenggarakan pada tanggal 15 Desember 2020 bertempat di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

Halaman 9 dari 82 Putusan Nomor 328/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Bahwa hasil pemungutan suara atas proposal perdamaian adalah sebanyak 15.920 kreditor konkuren atau 99,2% setuju terhadap proposal perdamaian yang ditawarkan oleh Debitor, dan mewakili sebanyak 692.266 suara atau 97,72% kreditor konkuren atau kuasanya yang hadir;
23. Bahwa hasil pemungutan suara atas proposal perdamaian untuk kreditor separatis sebanyak 45.267 suara atau 100% menyetujui proposal perdamaian yang ditawarkan oleh Debitor;
24. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 281 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, proposal perdamaian dapat diterima jika melalui mekanisme pemungutan suara dengan ketentuan:
- “ Rencana perdamaian dapat diterima berdasarkan:
- (1) Persetujuan lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah Kreditor Konkuren yang haknya diakui atau sementara diakui yang hadir pada rapat Kreditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 268 termasuk Kreditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280, yang bersama-sama mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari seluruh tagihan yang diakui atau sementara diakui dari Kreditor Konkuren atau kuasanya yang hadir dalam rapat tersebut; dan
- (2) Persetujuan lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah Kreditor yang piutangnya dijamin dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya yang hadir dan mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) bagian dari seluruh tagihan dari kreditor tersebut atau kuasanya yang hadir dalam rapat tersebut);
25. Bahwa dengan demikian, sesuai dengan ketentuan Pasal 281 ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, maka rencana perdamaian yang diajukan oleh Debitor **Diterima**.
26. Bahwa dalam bagian akhir Lapornya, Pengurus merekomendasikan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:
- a. Meminta kepada Hakim Pengawas untuk merekomendasikan kepada Hakim Pemutus untuk mengesahkan proposal perdamaian yang diajukan oleh Debitor dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim tanggal 18 Desember 2020;

Halaman 10 dari 82 Putusan Nomor 328/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Menyatakan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Nomor 328/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst., demi hukum berakhir;

Menimbang bahwa terhadap Laporan dari Tim Pengurus tersebut, Hakim Pengawas telah menyampaikan Rekomendasi kepada Majelis Hakim Pemutus dan Pemeriksa Perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Nomor 328/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst sebagai pertimbangan putusan, sebagai berikut:

1. Menyatakan sah dan mengikat secara hukum, proposal perdamaian PT. Mahkota Sentosa Utama (dalam PKPU Sementara);
2. Menghukum Termohon PKPU PT. Mahkota Sentosa Utama (dalam PKPU Sementara) dan seluruh kreditor-kreditornya untuk tunduk dan mematuhi serta melaksanakan isi proposal perdamaian;
3. Menyatakan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Nomor 328/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst., demi hukum berakhir;
4. Menyatakan Termohon PKPU PT. Mahkota Sentosa Utama (dalam PKPU Sementara) untuk membayar biaya imbalan jasa pengurus yang besarnya akan ditetapkan dalam Penetapan tersendiri;

Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 285 Undang-undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Majelis Hakim dalam perkara *a quo* dapat memeriksa dan memutus apakah Rencana Perdamaian yang diajukan dan telah disetujui oleh Kreditor dapat disahkan dan memutuskan status hukum PT Mahkota Sentosa Utama selanjutnya;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 281 ayat (1) Undang-undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Majelis Hakim berpendapat bahwa hasil pemungutan suara yang merupakan syarat persetujuan Rencana Perdamaian telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang bahwa setelah mempelajari hasil rapat-rapat kreditor, laporan Pengurus, dan Rekomendasi Hakim Pengawas, tidak ditemukan alasan-alasan untuk menolak mengesahkan perdamaian sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 285 ayat (2) Undang-undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, sehingga Rencana Perdamaian tersebut haruslah diterima dan disahkan;

Halaman 11 dari 82 Putusan Nomor 328/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Rencana Perdamaian yang diajukan oleh Debitor yang akan disahkan dalam Putusan ini adalah sebagai berikut:

PROPOSAL PERDAMAIAN

PT MAHKOTA SENTOSA UTAMA

Pada hari ini, Selasa tanggal 15 Desember 2020, di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dengan ini:

PT Mahkota Sentosa Utama merupakan perseroan terbatas yang didirikan di Indonesia, beralamat di Easton Commercial Centre Jalan Gunung Panderman Kav. 05, Kelurahan Cibatu, Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, dalam hal ini diwakili **Reza Jazwin Chatab** dan **Indryanarum** selaku **Presiden Direktur** dan **Direktur** dari dan oleh karenanya sah mewakili PT Mahkota Sentosa Utama, (selanjutnya disebut "**Perseroan**"), yang telah ditetapkan dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara berdasarkan Penetapan No. 328/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.JKT.PST tertanggal 09 Nopember 2020.

Menyampaikan Proposal Perdamaian sebagai berikut:

I. LATAR BELAKANG

1. Bahwa telah ditetapkannya putusan PKPU Sementara terhadap Perseroan No. 328/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 9 Nopember 2020 ("**Putusan PKPU-S**");
2. Bahwa sampai dengan saat ini Meikarta telah berkembang menjadi satu kota baru dan menjadi pusat pemukiman, perkantoran dan rekreasi dengan infrastruktur yang baik, dan telah juga menyerap lapangan kerja lebih dari 10.000 (sepuluh ribu) tenaga kerja, dan memberikan kontribusi yang besar terhadap perkembangan ekonomi dan masyarakat Kabupaten Bekasi dan sekitarnya serta telah mendapatkan berbagai penghargaan termasuk di ajang Indonesian Property Awards 2020 dimana Meikarta meraih *penghargaan* untuk kategori *Best CBD Masterplan Design Greater Jakarta* dan *Best CBD Landscape Architectural Design*.
3. Bahwa atas Keputusan PKPU-S tersebut, untuk menjaga kepentingan Para Kreditor, Pemesan, termasuk seluruh pemangku kepentingan, Perseroan tetap berkomitmen untuk meneruskan dan menyelesaikan pengembangan dan pembangunan proyek yang sedang berlangsung.
4. Bahwa dengan demikian, Perseroan dan Para Kreditor dengan ini sepakat untuk membuat dan menandatangani Proposal Perdamaian (selanjutnya disebut "**Proposal Perdamaian**"), yang dalam kesempatan ini dapat kami sampaikan sebagai berikut di bawah ini:

Halaman 12 dari 82 Putusan Nomor 328/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst



II. KREDITOR-KREDITOR

II. 1. KETENTUAN-KETENTUAN UMUM RESTRUKTURISASI

Ketentuan-ketentuan Umum Restrukturisasi yang berlaku terhadap Para Kreditor adalah sebagai berikut:

1. Utang Terverifikasi:

Tagihan yang telah diajukan oleh kreditor kepada dan diakui oleh Tim Pengurus PKPU dan Perseroan;

2. Utang Tidak Terverifikasi:

Tagihan yang tidak diajukan oleh kreditor dan tidak terverifikasi oleh Tim Pengurus PKPU namun tercatat dan diakui oleh Perseroan sampai dengan tanggal ditetapkannya PKPU Sementara;

3. Utang Di Luar Verifikasi:

Utang yang tidak termasuk dalam kategori Utang Terverifikasi dan Utang Tidak Terverifikasi adalah tagihan yang belum teridentifikasi sampai Proposal Perdamaian ini dihomologasi, atau baru teridentifikasi setelah Proposal Perdamaian ini dihomologasi yang berasal/ timbul karena kondisi, perbuatan hukum, permulaan atau rangkaian kejadian, dan/atau ketentuan hukum yang terdapat sebelum Proposal Perdamaian ini dihomologasi, atau teridentifikasi setelah adanya putusan badan peradilan atau badan arbitrase yang berkekuatan hukum tetap yang diakui oleh hukum Indonesia.

Tagihan-tagihan lain sebagaimana dimaksud dalam klausul 3 ("Utang Di Luar Verifikasi") akan tunduk pada ketentuan sebagai berikut:

- i. Tagihan tersebut dapat diterima oleh Perseroan dengan syarat dokumen penagihan/invoice serta dokumen pendukungnya termasuk namun tidak terbatas pada perjanjian kerjasama, faktur pajak, berita acara serah terima dan sebagainya sah ditandatangani oleh pihak yang berwenang secara langsung berdasarkan anggaran dasar yang berlaku pada Perseroan dan Kreditor, selain ditandatangani oleh pihak yang berwenang, dokumen dan pekerjaan yang dilakukan Kreditor harus juga bersifat kredibel, valid dan dapat dipertanggungjawabkan;
- ii. Apabila ketentuan tersebut di atas telah terpenuhi, tagihan diterima dan diakui kemudian oleh Perseroan, maka tagihan tersebut akan dibayar Perseroan mulai bulan ke-18 setelah semua kewajiban Perseroan dalam Proposal Perdamaian ini telah dilaksanakan dengan mengikuti skema



penyelesaian sesuai kategori utang yang ditetapkan di dalam Proposal Perdamaian ini.

Setiap tagihan yang dibantah dan tidak dapat diverifikasi, yaitu tagihan-tagihan di luar No. 1 s/d 3 di atas, bukan merupakan utang Perseroan, dan oleh karenanya Perseroan tidak mempunyai kewajiban pembayaran.

4. Tanggal pengesahan Proposal Perdamaian yang sudah berkekuatan hukum tetap ("**Tanggal Homologasi**").
5. Seluruh bunga, penalti, dan/atau denda yang telah timbul akibat Utang Perseroan kepada kreditor-kreditor (tidak termasuk PEMESAN) sampai pada tanggal dibacakannya pengesahan Proposal Perdamaian akan dihapuskan seluruhnya, kecuali diatur sebaliknya secara tegas dan khusus oleh Perseroan dalam Proposal Perdamaian ini.
6. Seluruh Utang Perseroan kepada Para kreditor dalam mata uang asing dikonversi menjadi mata uang Rupiah dan dibayar dengan menggunakan mata uang rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia per tanggal pembayaran dilakukan, dengan acuan tertinggi setiap USD sebesar Rp 14.000,- (empat belas ribu Rupiah).
7. Pembayaran bunga atas pembayaran utang yang diatur dalam Proposal Perdamaian dikenakan pajak berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku.
8. Terhitung sejak tanggal dibacakannya pengesahan Proposal Perdamaian, seluruh hak kepemilikan atas benda atau barang yang belum diserahkan oleh Kreditor kepada Perseroan menjadi wajib diserahkan dan beralih kepada Perseroan.

II. 2. KETENTUAN-KETENTUAN KHUSUS RESTRUKTURISASI

Pembagian atau penentuan jenis utang diatur dalam pasal ini. Utang akan dibagi dalam beberapa kategori yaitu: 1) Utang Pembiayaan; 2) Utang Konstruksi; 3) Utang *Vendor/Supplier*; 4) Utang *Outsourcing* dan Klaim Karyawan; 5) Utang Eks Pemesan.

II.2.1. Utang Pembiayaan

Utang Pembiayaan adalah utang dari transaksi yang mempunyai unsur pembiayaan, termasuk tapi tidak terbatas pada transaksi utang kepada pembiayaan pemasok (*vendor financing*), utang dengan jaminan antara Perseroan dengan para pihak terkait termasuk namun tidak terbatas pada lembaga keuangan, Manajer Investasi, pemegang saham, dan pembiayaan konsumen Pemesan.

Ketentuan lain:



Terhadap Utang Pembiayaan dalam Proposal Perdamaian ini yang diperhitungkan dan diakui adalah seluruh nilai utang pokoknya dan bunganya.

Penyelesaian:

1. Untuk utang berdasarkan Surat Utang Jangka Panjang I tahun 2019, pembayaran bunga setiap 60 (enam puluh) bulan terhitung sejak tanggal penerbitan Surat Utang Jangka Panjang seri A. Besarnya bunga terhitung sejak Juli 2021 adalah 5% (lima persen) per tahun.
2. Untuk Utang Pembiayaan lainnya dibayarkan sesuai dengan Perjanjian Kredit maupun Perjanjian lainnya yang telah ada beserta adendumnya/perubahan-perubahannya dan masih akan berlaku setelah Proposal Perdamaian ini.

II.2.2. Utang Konstruksi

Utang Konstruksi adalah utang yang timbul dari transaksi pembelian barang/jasa yang terkait langsung dengan pembangunan proyek apartemen Meikarta termasuk tapi tidak terbatas pada bahan bangunan/material, peralatan, jasa tenaga kerja, jasa pembangunan infrastruktur, jasa perencanaan, jasa manajemen dan lainnya.

Berikut adalah klasifikasi Utang Konstruksi:

II.2.2.1. Utang Konstruksi Sebelum 31 Desember 2018

1. Perseroan akan membayar utang konstruksi dengan ketentuan pembayaran dibawah ini, persentase tertulis dibayarkan selambat-lambatnya pada bulan tertulis setelah Tanggal Homologasi. Persentase pembayaran tertulis merupakan jumlah persentase dari nilai utang yang diakui.
2. Dalam hal Perseroan membayarkan secara bertahap, Perseroan akan memberikan bunga atas utang konstruksi yang belum dibayar sebesar 3% (tiga persen) per tahun dan akan dibayarkan selambat-lambatnya 12 (dua belas) bulan setelah pembayaran pelunasan utang konstruksi yang terakhir sebagaimana dalam tabel di bawah ini.

Periode	Utang Sebelum 31 Des 2018
Bulan ke-12	1%
Bulan ke-24	2%
Bulan ke-36	5%
Bulan ke-48	7%
Bulan ke-55	85%



II.2.2.2. Utang Konstruksi sesudah 1 Jan 2019

Utang akan dibayarkan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sejak *invoice* dan kelengkapan dokumen pendukung diterima dan disetujui oleh Perseroan. Terhadap pekerjaan yang memerlukan dokumen Quantity Surveyor, Perseroan akan menggunakan PT Rider Levett Bucknall sebagai penilai independen atau lembaga/pihak penilai independen lain yang ditunjuk oleh Perseroan.

Hal-hal lain yang tidak diatur dalam ketentuan II.2.2 tetap mengacu pada Perjanjian Kerjasama/*Agreement* dan/atau Perjanjian Penyelesaian (jika ada) yang sah ditandatangani oleh pihak yang berwenang secara langsung berdasarkan anggaran dasar yang berlaku pada Perseroan dan Kreditor.

II.2.3. Utang Vendor/Supplier

Utang *Vendor/Supplier* adalah: utang usaha diluar Utang Konstruksi seperti utang atas penempatan iklan, promosi, jasa *event organizer*, *professional fee*, *lawyer fee* dan barang/jasa lainnya yang terkait dengan kegiatan operasional Perseroan.

II.2.3.1. Utang Vendor/Supplier sebelum 31 Desember 2018

A. Utang Vendor/Supplier yang sudah memiliki perjanjian penyelesaian

Perjanjian Penyelesaian yang sah dan mengikat secara hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia dan ditandatangani oleh pihak yang berwenang secara langsung berdasarkan anggaran dasar yang berlaku pada Perseroan dan Kreditor, utang akan dibayar sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Penyelesaian yang sudah ada.

B. Utang Vendor/Supplier yang tidak memiliki perjanjian penyelesaian

Utang *Vendor/Supplier* yang belum memiliki Perjanjian Penyelesaian akan dibayar sesuai ketentuan pembayaran dibawah ini, persentase tertulis dibayarkan selambat-lambatnya pada bulan tertulis pada tabel di bawah setelah Tanggal Homologasi. Persentase pembayaran tertulis merupakan jumlah persentase dari nilai utang yang diakui.



Selambat-lambatnya	<= Rp100juta	> Rp100juta
Bulan ke-12	100%	10%
Bulan ke-24		10%
Bulan ke-36		20%
Bulan ke-48		30%
Bulan ke-60		30%

II.2.3.2. Utang Vendor/Supplier Sesudah 1 Januari 2019

Utang *Vendor/Supplier* sesuai dengan ketentuan pembayaran/perjanjian yang telah ada dan masih akan berlaku setelah Proposal Perdamaian ini.

Hal-hal lain yang tidak diatur dalam ketentuan II.2.3 tetap mengacu pada Perjanjian Kerjasama/*Agreement* dan/atau Perjanjian Penyelesaian (jika ada) yang sah ditandatangani oleh pihak yang berwenang secara langsung berdasarkan anggaran dasar yang berlaku pada Perseroan dan Kreditor.

II.2.4. Utang *Outsourcing* Dan Klaim Karyawan

Utang *Outsourcing* Dan Klaim Karyawan adalah utang kepada perusahaan penyedia tenaga kerja/*outsourcing*, termasuk *management fee*, upah, komisi penjualan, dan klaim/*reimbursement* karyawan.

Ketentuan penyelesaian untuk Utang *Outsourcing* Dan Klaim Karyawan adalah sebagai berikut:

- Utang akan dibayarkan sesuai dengan Kebijakan dan Peraturan yang berlaku di Perseroan dimana Karyawan yang berhak mengajukan klaim adalah Karyawan yang terikat secara langsung dengan Perseroan baik itu berstatus Perjanjian Kerja Waktu Tertentu maupun Perjanjian Kerja Waktu Tak Tertentu/Tetap;
- Utang klaim karyawan, hanya berlaku untuk klaim yang dengan tenggang waktu tidak lebih dari 6 (enam) bulan sebelum dibacakannya pengesahan Proposal Perdamaian;
- Utang *outsourcing* dibayarkan sesuai dengan ketentuan Perjanjian yang dibuat secara sah ditandatangani oleh pihak yang berwenang secara langsung berdasarkan anggaran dasar yang berlaku pada Perseroan.

II.2.5. Utang dengan Eks Pemesan

Seluruh perjanjian yang memuat ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat, antara lain Unit yang dipesan, spesifikasi, Harga dan cara pembayaran berikut aturan-

Halaman 17 dari 82 Putusan Nomor 328/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst



aturan yang wajib ditaati termasuk ketentuan-ketentuan/peraturan-peraturan berdasarkan perjanjian yang telah ditandatangani oleh **PEMESAN** sebelum dibacakannya pengesahan Proposal Perdamaian selanjutnya disebut "**Penegasan Pemesanan**".

Dalam ketentuan ini, Eks Pemesan memiliki kriteria sebagai berikut:

1. Pemesan yang melakukan kelalaian sehingga pesanan unitnya dibatalkan, sesuai pasal 10.2 Penegasan Pemesanan, tetapi masih memiliki sisa dana sebesar nilai pemesanan dikurangi dengan kewajiban dari **PEMESAN** yang belum terpenuhi (jika ada) sebagaimana diatur dalam Penegasan Pemesanan.
2. Pemesan yang sudah menandatangani Pembatalan Penegasan Persetujuan Pemesanan Unit (P4U) yang telah disetujui Perseroan;
3. Pemesan yang sudah menandatangani form penjualan kembali yang dikeluarkan oleh Divisi *Rental* dan *Secondary Sales*.

Ketentuan penyelesaian Utang dengan Eks Pemesan adalah sebagai berikut:

1. Untuk utang sampai dengan Rp 100.000.000,- (seratus juta Rupiah) akan dibayar selambat-lambatnya bulan ke-12 (dua belas) setelah Tanggal Homologasi.
2. Untuk jumlah utang selebihnya selambat-lambatnya akan dibayar pada bulan ke-24 (dua puluh empat) setelah Tanggal Homologasi.
3. Dibayarkan sesuai dengan ketentuan pembayaran/perjanjian yang telah ada dan masih akan berlaku setelah Proposal Perdamaian ini
4. Untuk yang sudah menandatangani form penjualan kembali akan dibayar selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah unit terjual.

III. HUBUNGAN ANTARA PERSEROAN (selaku PENERIMA PESANAN) DAN PEMESAN

Berdasarkan Proposal Perdamaian ini, Perseroan selaku **PENERIMA PESANAN** akan tetap melaksanakan Hak dan Kewajibannya sebagaimana diatur dalam Konfirmasi Pesanan, Ketentuan-Ketentuan dan Syarat-Syarat Umum dalam Penegasan dan Persetujuan Pemesanan Unit antara Perseroan dengan **PEMESAN**, beserta lampirannya yang berlaku dan yang disahkan oleh Majelis Hakim Pemutus sebagai satu kesatuan dan bagian tak terpisahkan dari Proposal Perdamaian, sebagaimana terlampir dalam Proposal Perdamaian ini ("**PPPU**").

Kriteria **PEMESAN** berdasarkan Proposal Perdamaian ini adalah:

1. **PEMESAN** yang sudah memiliki dan menandatangani **Penegasan Pemesanan**, melunasi pembayaran sesuai **Penegasan Pemesanan**, atau yang telah memenuhi kewajibannya sebagaimana diatur dalam **Penegasan Pemesanan**.



2. **PEMESAN** yang sudah memiliki dan menandatangani **Penegasan Pemesanan** meskipun belum melaksanakan kewajibannya berdasarkan **Penegasan Pemesanan** pada tanggal Proposal Perdamaian ini, namun kemudian melakukan pembayaran yang tertunggak sehingga pada tanggal 30 April 2021 menjadi **PEMESAN** yang berstatus lancar dan dengan demikian selanjutnya berlaku ketentuan **PPPU**.

Ketentuan Perdamaian terkait **PEMESAN** dan **PENERIMA PESANAN**, adalah mengembalikan Hak dan Kewajiban **PEMESAN** berdasarkan **PPPU** yang berlaku dan yang disahkan oleh Majelis Hakim Pemutus sebagai satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Proposal Perdamaian, yaitu sebagai berikut:

Dalam Proposal Perdamaian ini, kategori **PEMESAN** akan dibagi menjadi 2 (dua) kelompok yaitu:

1. **KELOMPOK I**

PEMESAN yang sudah memenuhi kriteria **PEMESAN** diatas dimana progress pembangunan struktur gedung yang dipesan sudah mencapai 20% (dua puluh persen) atau lebih berdasarkan laporan Penilai Independen yang ditunjuk oleh **PENERIMA PESANAN**

2. **KELOMPOK II**

PEMESAN yang sudah memenuhi kriteria **PEMESAN** diatas dimana progress pembangunan struktur gedung yang dipesan belum mencapai 20% (dua puluh persen) atau lebih berdasarkan laporan Penilai Independen yang ditunjuk oleh **PENERIMA PESANAN** dan/atau yang menerima surat pemberitahuan pengalihan Unit (untuk selanjutnya disebut "**Surat Pemberitahuan**")

III.1. HAK DAN KEWAJIBAN PEMESAN

Hak dan Kewajiban **PEMESAN** berdasarkan **PPPU** yang disahkan oleh Majelis Hakim PKPU MSU.

III.1.1. KELOMPOK I

III.1.1.1 Kewajiban **PENERIMA PESANAN**

1. Membayardendaketerlambatan pembangunan dan serah terima **Unit**.
2. Dalam hal **Unit** telah siap untuk diserahterimakan kepada **PEMESAN**, **PENERIMA PESANAN** dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja sebelum penyerahan fisik tersebut dilakukan akan mengirimkan pemberitahuan kepada **PEMESAN** melalui media yang dianggap cukup oleh **PENERIMA PESANAN**, untuk datang ke tempat dan pada hari serta tanggal yang akan

Halaman 19 dari 82 Putusan Nomor 328/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst



ditentukan kemudian oleh **PENERIMA PESANAN**, untuk menandatangani **BAST** atau **Serah Terima Pinjam Pakai**.

3. **PENERIMA PESANAN** akan membangun serta menyelesaikan pembangunan **Unit** dan menyerahkan **Unit** kepada **PEMESAN** sesuai dengan nilai pemesanan. Penerima Pesanan akan menyerahterimakan **Unit** dimulai sejak bulan Maret 2021 dan paling lambat akhir bulan Desember tahun 2025.
4. Membuat dan menandatangani **AJB** atas **Unit** dihadapan **PPAT**, dalam hal telah dipenuhi seluruh aspek-aspek sebagaimana diatur dalam Pasal 9.1 **PPPU**.

III.1.1.2. Hak **PENERIMA PESANAN**

1. Menagih dan menerima pembayaran **Harga**, pajak-pajak, biaya-biaya, bea-bea, dan biaya-biaya lainnya yang menjadi kewajiban **PEMESAN** berdasarkan **PPPU** dan peraturan perundangan yang berlaku, serta sesuai dengan jadwal yang tercantum dalam **PPPU**.

PENERIMA PESANAN akan memberitahukan **PEMESAN** pada saat **Unit** telah selesai dan siap untuk diserahkan kepada **PEMESAN**.

2. Memastikan kepatuhan **PEMESAN** untuk memenuhi hak dan kewajiban yang telah diatur dalam **PPPU**, **Peraturan Tata Tertib Sarusun dan Peraturan Tata Tertib Komplek** maupun peraturantata tertib lainnya, beserta perubahan-perubahan yang berlaku dikemudian hari.

III.1.1.3. Kewajiban **PEMESAN**

1. Memenuhi kewajibannya untuk melakukan pembayaran **Harga**, pajak-pajak yang berdasarkan peraturan menjadi beban **PEMESAN**, biaya-biaya Notaris, bea-bea dan biaya-biaya lain yang menjadi kewajiban **PEMESAN** sesuai **PPPU**, dan peraturan perundangan yang berlaku, serta sesuai dengan jadwal yang tercantum dalam **PPPU**.
2. Pada tanggal yang ditetapkan dalam pemberitahuan serah terima **Unit**, **PEMESAN** wajib menerima dan menandatangani **BAST Unit** atau Serah Terima Pinjam Pakai (apabila masih ada angsuran yang belum jatuh tempo saat jadwal yang ditentukan dalam pemberitahuan serah terima **Unit**).
3. Mematuhi semua syarat-syarat dalam **PPPU**, **Peraturan Tata Tertib Sarusun dan Peraturan Tata Tertib Komplek** maupun peraturan tata tertib lainnya.
4. Menandatangani **AJB** atas **Unit** dihadapan **PPAT**, dalam hal telah dipenuhi seluruh aspek-aspek sebagaimana diatur dalam Pasal 9.1 **PPPU**

III.1.1.4. Hak **PEMESAN**



1. Dalam hal **PENERIMA PESANAN** memberitahukan keterlambatan penyelesaian **Unit** maka **PEMESAN** berhak menerima pembayaran denda dari **PENERIMA PESANAN** atas keterlambatan *pembangunan dan serah terima*.
2. **PEMESAN** berhak mendapatkan pemberitahuan penghitungan denda keterlambatan penyerahan **Unit** per 3(tiga) bulan dari **PENERIMA PESANAN** selambat-lambatnya hari terakhir di bulan ke-4 (empat).
3. Seluruh hak **PEMESAN** berdasarkan **PPPU, Peraturan Tata Tertib Sarusun dan Peraturan Tata Tertib Komplek** maupun peraturan tata tertib lainnya.
4. **PEMESAN** berhak menerima penyerahan hak dan penguasaan fisik **Unit** dimulai sejak bulan Maret 2021 dan paling lambat akhir bulan Desember tahun 2025. Serta memperoleh perbaikan dalam hal terjadi kerusakan atas **Unit** selama **Masa Jaminan**.
5. Menerima **AJB** atas **Unit** dan **Sertipikat** yang didaftar atas nama **PEMESAN** apabila telah dipenuhi seluruh aspek-aspek sebagaimana diatur dalam Pasal 9.1 **PPPU**.

III.1.2. KELOMPOK II

Hak dan Kewajiban **PEMESAN** dan **PENERIMA PESANAN KELOMPOK I** dinyatakan berlaku juga terhadap **PEMESAN** dan **PENERIMA PESANAN KELOMPOK II**, kecuali ketentuan mengenai waktu serah terima pada tahun 2021-2025, dan dengan ketentuan-ketentuan tambahan sebagai berikut:

III.1.2.1. Hak dan Kewajiban **PENERIMA PESANAN**

1. **PENERIMA PESANAN** memiliki tanggung jawab untuk memenuhi kewajibannya kepada **PEMESAN**. Dalam hal ini, **PENERIMA PESANAN** berhak untuk memenuhi pesanan tersebut dengan cara menyerahkan kepada **PEMESAN** unit yang berada didalam Kawasan Meikarta dengan nilai yang ekuivalen/setara dengan nilai pemesanan dikurangi dengan kewajiban dari **PEMESAN** yang belum terpenuhi (jika ada) sebagaimana diatur dalam **PPPU**. Untuk selanjutnya nilai pemesanan dikurangi dengan kewajiban dari **PEMESAN** yang belum terpenuhi (jika ada) sebagaimana diatur dalam **PPPU** disebut "**Nilai Pesanan**".
2. **PENERIMA PESANAN** akan mulai melaksanakan pembangunan selambat-lambatnya bulan ke-24 (dua puluh empat) sejak tanggal Proposal Perdamaian ini, dan akan menyerahkan unit mulai dari 30 (tiga puluh) bulan dan selambat-lambatnya 55 (lima puluh lima) bulan setelah pelaksanaan pembangunandimulai ("**Periode Pembangunan dan Serah Terima**").



3. Dalam hal pemenuhan kewajiban dengan cara penyerahan unit dengan nilai yang ekuivalen/setara dengan Nilai Pesanan, **PENERIMA PESANAN** akan memberikan 3 (tiga) opsi unit kepada **PEMESAN** dengan ukuran unit yang ekuivalen/setara atau nilai yang ekuivalen/setara berdasarkan harga rata-rata dari *price list* yang berlaku selama 3 (tiga) bulan sebelum tanggal Surat Pemberitahuan. **PEMESAN** wajib memilih dan menerima opsi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal Surat Pemberitahuan. Setelah periode tersebut terlampaui, **PEMESAN** dianggap telah memberikan kuasa kepada **PENERIMAPESANAN** untuk menentukan unit yang akan diserahkan kepada **PEMESAN**.
4. Apabila nilai unit yang dipilih lebih rendah dari Nilai Pesanan, maka **PENERIMA PESANAN** akan memberikan kompensasi atas perbedaan / selisih Nilai Pesanan, ditambah bunga dan seluruh kompensasi dengan total maksimum sebesar 5% (lima persen) dari selisih Nilai Pesanan yang akan dihitung sampai dengan tanggal Surat Pemberitahuan serah terima unit yang ditetapkan tersebut, dan dibayarkan setelah tanggal serah terima.
5. Jika dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal pemberitahuan, **PEMESAN** secara tertulis menolak opsi unit yang diberikan, dan memilih untuk melakukan *refund*, maka **PENERIMA PESANAN** akan melakukan *refund* sesuai dengan Nilai Pesanan, yang akan dibayarkan secara bertahap selambat-lambatnya 6 (enam) bulan terhitung sejak berakhirnya Periode Pembangunan dan Serah Terima.

III.1.2.2. Hak dan Kewajiban PEMESAN

1. **PENERIMA PESANAN** memiliki tanggung jawab untuk memenuhi kewajibannya kepada **PEMESAN**. Dalam hal ini **PEMESAN** berhak menerima penyerahan unit yang berada didalam Kawasan Meikarta dengan nilai yang ekuivalen/setara dengan Nilai Pesanan.
2. Dalam hal pemenuhan kewajiban **PENERIMA PESANAN** dilakukan dengan cara penyerahan unit dengan nilai yang ekuivalen/setara, **PEMESAN** berhak menerima pemberitahuan 3 (tiga) opsi unit yang diberikan **PENERIMA PESANAN** dengan ukuran unit yang ekuivalen/setara atau nilai yang ekuivalen/setara berdasarkan harga rata-rata dari *price list* yang berlaku selama 3 (tiga) bulan sebelum tanggal Surat Pemberitahuan. **PEMESAN** wajib memilih dan menerima opsi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal Surat Pemberitahuan. Setelah periode tersebut terlampaui, **PEMESAN** dianggap telah memberikan kuasa kepada **PENERIMA PESANAN** untuk menentukan unit yang akan diserahkan kepada **PEMESAN**.
3. Apabila nilai unit yang dipilih lebih rendah dari Nilai Pesanan, maka **PEMESAN** berhak menerima kompensasi atas perbedaan / selisih Nilai

Halaman 22 dari 82 Putusan Nomor 328/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst



Pesanan, ditambah bunga dan seluruh kompensasi dengan total maksimum sebesar 5% (lima persen) dari selisih Nilai Pesanan yang akan dihitung sampai dengan tanggal Surat Pemberitahuan serah terima unit yang ditetapkan tersebut, dan dibayarkan setelah tanggal serah terima.

4. Jika dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal Surat Pemberitahuan, **PEMESAN** secara tertulis menolak opsi unit yang diberikan, dan memilih untuk melakukan *refund*, maka **PEMESAN** berhak menerima *refund* sesuai dengan **Nilai Pesanan**, yang akan dibayarkan secara bertahap selambat-lambatnya 6 (enam) bulan terhitung sejak berakhirnya Periode Pembangunan dan Serah Terima.

IV. PRIORITAS PEMBAYARAN KAS OPERASIONAL PERSEROAN (selanjutnya disebut "**Prioritas Kas**")

Tanpa mengesampingkan ketentuan yang telah disebutkan di atas, dengan semangat untuk menyelesaikan pembangunan dan serah terima seluruh unit kepada Pemesan, Perseroan akan berusaha mengalokasikan sisa kas operasional (di luar pembayaran utang baru dan penerbitan saham baru Perseroan) dari kegiatan usaha Perseroan ke dalam suatu rekening Perseroan dan akan dipergunakan dengan urutan skala prioritas berikut ini:

1. Segala perpajakan termasuk utang pajak yang berhubungan dengan kegiatan operasional Perseroan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku;
2. Seluruh biaya dan ongkos sehubungan dengan proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Perseroan, termasuk namun tidak terbatas pada *fee* Tim Pengurus, biaya dan ongkos perkara, biaya para penasihat hukum dan keuangan Perseroan, biaya dan ongkos yang timbul dari proses implementasi Proposal Perdamaian yang dihomologasi, baik berupa biaya notaris atau pun biaya lainnya sebagaimana dipandang perlu atau wajib oleh Perseroan;
3. Pembayaran cicilan yang sudah jatuh tempo untuk Utang Pembiayaan;
4. Pembayaran kewajiban utang baru sehubungan dengan modal kerja (*working capital*) dan utang belanja modal (*capital expenditure loan*), jika ada;
5. Cadangan biaya operasional (*operational expenditure*) Perseroan yang termasuk di dalamnya pembayaran konstruksi, pajak tahun berjalan serta biaya operasional lainnya maksimum untuk 1 (satu) bulan ke depan;
6. Untuk memenuhi cadangan dana tunai maksimum Rp.25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar Rupiah);
7. Pembayaran cicilan yang sudah jatuh tempo untuk Utang outsourcing / klaim karyawan;
8. Pembayaran cicilan yang sudah jatuh tempo untuk Utang Eks Pemesan;
9. Pembayaran cicilan yang sudah jatuh tempo untuk Utang Vendor / supplier;

Halaman 23 dari 82 Putusan Nomor 328/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst



10. Pembayaran cicilan *refund* yang sudah jatuh tempo;
11. Pembayaran cicilan yang sudah jatuh tempo untuk Utang Konstruksi;
12. *Cash Sweep*. Bila masih terdapat kelebihan dana setelah pemenuhan Prioritas Kas tersebut di atas ("**Ekses Dana**"), maka Ekses Dana tersebut akan digunakan sebagai percepatan pembayaran awal atas utang yang diatur dalam Proposal Perdamaian ini yang akan jatuh tempo terdekat berikutnya.

V. HAK TAGIH/PENGALIHAN

Kreditor dapat memindahkan hak atas tagihan mereka kepada pihak lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dengan tetap tunduk pada ketentuan berikut:

1. Tiap pihak ketiga yang menerima pengalihan atau pemindahan hak tagihan dari Kreditor berdasarkan Proposal Perdamaian yang dihomologasi ini akan tetap terikat dan tunduk pada seluruh ketentuan yang diatur dalam Proposal Perdamaian yang dihomologasi;
2. Kreditor yang mengalihkan atau memindahkan hak tagihannya kepada pihak ketiga wajib mengirimkan pemberitahuan tertulis kepada Perseroan mengenai pengalihan hak tagihan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, kecuali ditentukan lain oleh Perseroan. Kelalaian untuk mengirimkan pemberitahuan tertulis akan dianggap belum terjadi pengalihan hak tagihan tersebut.

VI. KETENTUAN-KETENTUAN LAIN

VI.1. KETENTUAN-KETENTUAN LAIN YANG BERLAKU TERHADAP PEMESAN DAN PENERIMA PESANAN:

1. Ketentuan lain yang tidak diatur dalam Proposal Perdamaian ini, wajib dan tetap mengikuti Ketentuan-Ketentuan dan Syarat-Syarat Umum **PPPU** sebagaimana Lampiran Proposal Perdamaian ini;
2. Ketentuan lain yang tidak diatur dalam Ketentuan-Ketentuan dan Syarat-Syarat Umum dalam **PPPU** yang menjadi lampiran dari Proposal Perdamaian ini dan ketentuan lain apapun juga diluar ketentuan Proposal Perdamaian, menjadi tidak berlaku;
3. Ketentuan yang ada sebelum Proposal Perdamaian ini yang bertentangan dengan Proposal Perdamaian menjadi tidak berlaku dan digantikan dengan Proposal Perdamaian ini;
4. Proposal Perdamaian ini dan **PPPU** yang terlampir dalam Proposal Perdamaian merupakan satu kesatuan dokumen yang tidak terpisahkan, yang mengikat

Halaman 24 dari 82 Putusan Nomor 328/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst



PEMESAN dan PENERIMAPESANAN sejak disahkannya Proposal Perdamaian ini.

VI.2. KETENTUAN-KETENTUAN LAIN YANG BERLAKU TERHADAP PARA KREDITOR:

1. Nilai Tukar Mata Uang Asing.

Setiap utang Perseroan dalam Proposal Perdamaian ini yang sejak awal timbulnya utang tersebut menggunakan mata uang selain mata uang Indonesia (Rupiah), maka untuk keperluan perhitungan tagihan, hak suara dalam voting Proposal Perdamaian, akan diperhitungkan terlebih dahulu dalam mata uang Rupiah dengan menggunakan nilai tukar kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal dikeluarkannya Keputusan PKPU oleh Majelis Hakim atas Perkara No. 328/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst yaitu pada tanggal 9 November 2020.

2. Setiap ketentuan dan syarat-syarat dalam Proposal Perdamaian yang telah disetujui dalam Rapat Kreditor oleh Para Kreditor dan disahkan oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, menggantikan setiap perjanjian dan kesepakatan tertulis maupun lisan yang bertentangan dengan Proposal Perdamaian, yang telah ada sebelum Tanggal Homologasi, termasuk tapi tidak terbatas atas setiap perjanjian dan kesepakatan tertulis maupun lisan berkenaan dengan Utang Pembiayaan; Utang Konstruksi; Utang *Vendor/Supplier*; Utang *Outsourcing* dan Klaim Karyawan; dan Utang Eks Pemesan termasuk pula terhadap putusan-putusan badan peradilan maupun arbitrase dalam yuridiksi manapun sehubungan dengan utang Perseroan yang ada sebelum Tanggal Homologasi, oleh karenanya semua perjanjian, kesepakatan, baik lisan maupun tertulis tersebut, termasuk pula putusan-putusan badan peradilan maupun arbitrase dari yuridiksi manapun kata demi kata telah digantikan oleh ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat dalam Proposal Perdamaian yang disetujui dan dihomologasi. Dan karenanya pula, nantinya yang berlaku mengikat hanyalah ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat dalam Proposal Perdamaian ini yang telah disetujui dalam Rapat Kreditor oleh Para Kreditor dan disahkan oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat; serta untuk kesinambungan dan tujuan Proposal Perdamaian, tidak boleh ada upaya untuk menghambat dan/atau menghentikan kegiatan operasional Perseroan, termasuk atas segala perizinan yang dimiliki oleh Perseroan dalam menjalankan kegiatan usahanya wajib tetap diberlakukan dan tidak ada pengakhiran dan/atau pencabutan izin-izin usaha Perseroan.
3. Setelah Tanggal Homologasi, Perseroan sewaktu-waktu dapat atau dimungkinkan, namun tidak menjadi kewajiban Perseroan, untuk menawarkan Obligasi Wajib Konversi (*Mandatory Convertible Bond*) sebagai pengganti Utang

Halaman 25 dari 82 Putusan Nomor 328/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst



Pembiayaan; Utang Konstruksi; Utang *Vendor/Supplier*; Utang *Outsourcing* dan Klaim Karyawan; dan Utang Eks Pemesan sepanjang pihak terkait di Proposal Perdamaian yang dihomologasi ini secara sendiri-sendiri setuju atas penggantian tersebut. Maka sejak terjadi kesepakatan penggantian tersebut antara Perseroan dengan masing-masing pihak tersebut, skema pembayaran yang tercantum di Obligasi Wajib Konversi secara hukum sah menjadi skema pembayaran yang baru bagi Para Pihak.

4. Perseroan sewaktu-waktu dapat atau dimungkinkan, namun tidak menjadi kewajiban Perseroan, baik secara langsung maupun tidak langsung untuk menawarkan pembelian atas seluruh atau sebagian dari setiap Utang Pembiayaan; Utang Konstruksi; Utang *Vendor/Supplier*; Utang *Outsourcing* dan Klaim Karyawan; dan Utang Eks Pemesan (secara kolektif disebut "**Utang**") yang masih belum terbayarkan dengan harga penawaran yang ditetapkan oleh Perseroan. Dalam hal dana yang dimiliki oleh Perseroan untuk menawarkan pembelian tersebut tidak mencukupi jumlah Utang yang oleh Kreditor setuju untuk dibeli tagihannya, maka pembelian tersebut akan dilakukan secara proporsional sesuai besaran tagihan masing-masing Kreditor. Kreditor berhak untuk tidak menerima penawaran pembelian tersebut.
5. Apabila setelah Tanggal Homologasi masih terdapat keragu-raguan pada Perseroan dalam menentukan utang yang akan dikategorikan pada kategori utang sebagaimana diatur dalam Proposal Perdamaian ini, maka utang tersebut akan dimasukkan dalam kategori Utang *Vendor/Supplier*, kecuali ditentukan lain oleh Perseroan.

VI. 3. KETENTUAN LAIN TERHADAP SELURUH KREDITOR DAN PEMESAN

1. Dalam hal di kemudian hari terdapat satu atau lebih klausula dalam Proposal Perdamaian ini yang menjadi tidak berlaku karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka hanya klausula tersebut yang menjadi tidak berlaku. Para Pihak akan menyepakati ketentuan baru untuk menggantikan klausul tersebut, dengan maksud yang sama atau paling mendekati dengan maksud dari klausula awal yang digantikan tersebut.
2. Tidak ada denda, *penalty*, bunga atas tidak terpenuhinya pembayaran utang dalam Proposal Perdamaian ini yang telah jatuh tempo sepanjang karena pemenuhan/pelaksanaan urutan prioritas Prioritas Kas sebagaimana dimaksud pada bagian IV. PRIORITAS KAS, kecuali telah diatur secara khusus pada setiap kategori utang dalam Proposal Perdamaian. Dalam hal terdapat denda berdasarkan ketentuan/peraturan perundangan terhadap utang yang telah jatuh tempo, maka tanggal jatuh tempo utang dan/atau denda tersebut mengikuti Proposal Perdamaian yang telah dihomologasi.

Halaman 26 dari 82 Putusan Nomor 328/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst



3. Jika setelah pengeluaran dan pembayaran sesuai prioritas berdasarkan Prioritas Kas sebagaimana diatur dalam bagian IV. PRIORITAS KAS, tidak terdapat cukup dana untuk membayar utang di setiap kategori utang, maka sisa nilai utang yang tidak terbayarkan pada setiap tanggal jatuh tempo akan ditangguhkan pembayarannya dan digabung dengan pembayaran utang pada tanggal jatuh tempo berikutnya dan demikian selanjutnya sampai tanggal jatuh tempo terakhir.
4. Jika setelah pengeluaran dan pembayaran sesuai prioritas berdasarkan Prioritas Kas sebagaimana diatur dalam bagian IV. PRIORITAS KAS, tidak cukup dana untuk membayar sisa utang sesuai dengan jadwal pembayaran diatas sampai dengan tanggal jatuh tempo terakhir, maka sisa utang tersebut akan dibayarkan paling lambat pada akhir bulan ke-120 (seratus dua puluh) setelah Tanggal Homologasi.
5. Pemenuhan kewajiban pembayaran berdasarkan Proposal Perdamaian ini dilakukan dengan memperhatikan urutan prioritas Prioritas Kas sebagaimana dimaksud pada bagian IV. PRIORITAS KAS. Terhalangnya pemenuhan tersebut di atas karena pelaksanaan Prioritas Kas tidak dapat dinyatakan sebagai kelalaian Perseroan terhadap Proposal Perdamaian yang disetujui dan dihomologasi.
6. Suatu keadaan dimana Perseroan tidak dapat melakukan pembayaran atas setiap jumlah kepada para Kreditor dengan jangka waktu melebihi 120 (seratus dua puluh) hari kerja sejak tanggal jatuh tempo pembayaran, yang bukan dikarenakan peristiwa poin 5 (lima) di atas, dimana hal tersebut telah diberitahukan terlebih dahulu kepada Perseroan melalui surat peringatan secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali ("Kegagalan Pembayaran"). Sebelum terjadinya Kegagalan Pembayaran tersebut, Debitor dan Kreditor yang bersangkutan ("Kreditor Yang Bersangkutan") dapat menyepakati suatu perubahan ketentuan pembayaran yang lebih ringan dibandingkan dengan yang telah diatur oleh Proposal Perdamaian ini ("Revisi Ketentuan Pembayaran"). Ketentuan pembayaran yang diatur di dalam Revisi Ketentuan Pembayaran tersebut akan menggantikan ketentuan pembayaran yang diatur di dalam Proposal Proposal Perdamaian antara Debitor dan Kreditor Yang Bersangkutan tersebut.
7. Kendala untuk pemenuhan isi Proposal Perdamaian ini yang disebabkan karena *force majeure*, terhambatnya/terlambatnya/gagalnya penerbitan perijinan dari instansi pemerintahan tidak termasuk kegagalan dari Perseroan dan oleh karenanya bukan merupakan Wanprestasi atas Proposal Perdamaian ini. Atas terjadinya hal tersebut Perseroan dapat menempuh Revisi Ketentuan Pembayaran sebagaimana tersebut dalam poin 6 (enam) di atas, dan/atau dengan cara lain atas kewajibannya terhadap Kreditor terpenuhi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Sepanjang Perseroan melaksanakan kewajibannya berdasarkan Proposal Perdamaian ini, Para Kreditor tidak dapat melakukan proses dan upaya hukum apapun sehubungan dengan pelaksanaan isi Proposal Perdamaian ini dan PPPU.

Demikian Proposal Perdamaian ini diajukan untuk disetujui Para Kreditor.

Terlampir:

1. Penegasan dan Persetujuan Pemesanan Unit (PPPU)

PT MAHKOTA SENTOSA UTAMA

Ditandatangani

ditandatangani

Reza Jazwin Chatab

Indryanarum

Presiden Direktur

Direktur

KETENTUAN-KETENTUAN DAN SYARAT-SYARAT UMUM

(selanjutnya disebut “Ketentuan dan Syarat”)

Pasal 1

DEFINISI

Definisi-definisi teknis yang digunakan dalam ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat umum ini, kecuali konteksnya secara tegas mengartikan lain, mempunyai arti sebagaimana dijelaskan di bawah ini;

- 1.1. **“Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga”** atau disingkat **“AD/ART”** adalah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Perhimpunan Penghuni, baik yang ditetapkan oleh **Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Sarusun Sementara (P3SRSS)**, ataupun **Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Sarusun (P3SRS)**, termasuk setiap perubahan dan penambahannya dikemudian hari.
- 1.2. **“Area Parkir”** adalah setiap tempat parkir di dalam Komplek baik yang terletak di ruang terbuka maupun di dalam gedung parkir, baik secara keseluruhan maupun yang terbagi menjadi beberapa **Lot Parkir** yang diserahkan kepemilikannya kepada, dikuasai, dan dikelola serta dioperasikan oleh **Perusahaan Perparkiran**.
- 1.3. **“Booking Fee** atau disingkat **BF”** adalah sejumlah uang yang disetor oleh

Halaman 28 dari 82 Putusan Nomor 328/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst



PEMESAN kepada rekening Bank atas nama **PENERIMA PESANAN** sebagai salah satu syarat untuk bisa memilih **Unit** yang akan dipesan dan besarnya ditentukan sepenuhnya oleh **PENERIMA PESANAN** yang tidak dapat dikembalikan.

- 1.4. **"Blok"** adalah pembangunan real estate / properti yang letaknya di dalam **Klaster** pada **Komplek** maupun **Sub Komplek**, yang terdiri dari namun tidak terbatas pada: sarusun hunian (apartemen) maupun campuran (office, mall, rumah sakit, sekolah, hotel, convention hall, club, theater, dan jenis non hunian lainnya yang diperuntukan selain untuk hunian atau yang sering disebut sebagai non hunian). **Blok** tersebut bisa berdiri di atas **Tanah Bersama** sendiri (*stand alone*) ataupun berdiri di atas **Tanah Bersamacampuran** (*mixed use*), sebagaimana tercantum dalam **Sertipikat Tanah Bersama** yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang atau gambar yang dibuat oleh **PENGEMBANG**.
- 1.5. **"Bagian Bersama"** adalah bagian rumah susun yang dimiliki secara tidak terpisah untuk pemakaian bersama dalam kesatuan fungsi dengan satuan-satuan Rumah Susun, antara lain fondasi, kolom, balok, dinding, lantai, atap, talang air, tangga, lift, selasar, saluran, pipa yang secara tegas merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari rumah susun. Jaringan listrik, gas, dan telekomunikasi yang tidak menjadi satu kesatuan dengan Unit, bukan merupakan Bagian Bersama.
- 1.6. **"Badan Pengelola** atau disingkat **BP**" adalah PT Megatama Global Mandiri, yang bertugas melaksanakan termasuk namun tidak terbatas kepada pengelolaan, pemeliharaan dan pengoperasian baik di dalam **Komplek, Sub Komplek, Klaster, Blok, Tower** maupun **Unit**.
- 1.7. **"Bank"** adalah lembaga pembiayaan perbankan yang ditunjuk dan yang bekerjasama dengan **PENERIMA PESANAN**.
- 1.8. **"Benda Bersama"** adalah benda yang bukan merupakan bagian dari Rumah Susun melainkan bagian yang dimiliki bersama secara tidak terpisah untuk pemakaian bersama, antara lain ruang pertemuan, tanaman, bangunan pertamanan, bangunan sarana sosial, tempat ibadah, tempat bermain, dan tempat parkir yang terpisah atau menyatu dengan struktur bangunan rumah susun kecuali secara khusus dinyatakan dalam **Ketentuan dan Syarat** ini.
- 1.9. **"Berita Acara Serah Terima** atau disingkat **BAST**" adalah berita acara mengenai penyerahan dan penerimaan **Unit** yang ditandatangani oleh **PENERIMA PESANAN** dengan **PEMESAN** pada **Tanggal Serah Terima**.
- 1.10. **"Berita Acara Serah Terima Awal** atau disingkat **BAST-A**" adalah berita acara serah terima keadaan Tower pada saat /setelah tahap Tutup Atap (*topping off*) agar **PEMESAN** dapat segera memeriksa ada/tidaknya cacat pada Tower



(defect), BAST-Ainiditandatangani oleh **PENERIMA PESANAN** dengan **PEMESAN** pada **Tanggal Serah Terima Awal**.

- 1.11. **"Biaya Penggunaan"** adalah biaya-biaya dan pengeluaran-pengeluaran yang wajib dibayar oleh **PEMESAN** atau **Pemilik**, **Penyewa** atau **Penghuni** pada **Unit** milik **PEMESAN** sehubungan dengan penggunaan **Unit** dan fasilitas-fasilitasnya, sesuai dengan tarif dasar, biaya minimal, dan/atau abodemen berdasarkan tarif yang berlaku dan ditetapkan oleh penyedia fasilitas yang dihitung sesuai dengan pemakaian. **Biaya Penggunaan** termasuk pada pemakaian telepon, listrik, air, gas, TV, internet, asuransi barang-barang yang ada di dalam **Unit**, utilitas bersama, dan biaya lainnya, yang wajib dibayar langsung kepada penyedia fasilitas. **Biaya Penggunaan** tidak termasuk dalam tagihan **luran Pengelolaan** dan **luran Dana Cadangan** serta biaya untuk memelihara dan mengamankan **Tanah Bersama**, **Bagian Bersama** dan **Benda Bersamadi** dalam **Blok**.
- 1.12. **"Divisi rental dan secondary sales** atau **DRSS"** adalah pihak yang ditunjuk oleh **PENERIMA PESANAN/PENGEMBANG** untuk melakukan pemasaran, penyewaan dan/atau penjualan terhadap Properti kepada pihak lain.
- 1.13. **"Force Majeure"** memiliki arti sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 22.1 **Ketentuan dan Syarat**.
- 1.14. **"Fasilitas Bersama Komplek"** adalah fasilitas-fasilitas yang tersedia pada Komplek yang dapat digunakan sesuai syarat dan ketentuan yang ditentukan oleh **PENERIMA PESANAN** atau pihak ketiga yang ditunjuk oleh **PENERIMA PESANAN**.
- 1.15. **"Hak Tagihan Pesanan"** memiliki arti sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 4.9 **Ketentuan dan Syarat** ini.
- 1.16. **"Harga"** adalah harga yang harus dibayarkan oleh **PEMESAN** kepada **PENERIMA PESANAN** untuk pemesanan atas **Unit** yang besarnya dan cara pembayarannya sebagaimana ditentukan dalam **Konfirmasi Pesanan**.
- 1.17. **"Harga Net"** adalah harga setelah dikurangi semua potongan harga (*discount*), tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
- 1.18. **"luran Pengelolaan"** (atau disebut juga sebagai **"Service Charge"**) adalah biaya pengelolaan dan pemeliharaan untuk mengoperasikan atas **Bagian Bersama**, **Benda Bersama** dan **Tanah Bersama**, meliputi namun tidak terbatas kepada biaya manajemen pengelola, pajak-pajak yang terkait dengan pengelolaan, pemakaian seluruh utilitas termasuk namun tidak terbatas kepada listrik, air, asuransi (bukan asuransi untuk barang milik pribadi), kebersihan dan perbaikan ringan dan kecil, keamanan lingkungan (*security*), dan seluruh biaya administrasi berkaitan dengan pengelolaan, baik pada Klaster-Klaster, Blok-Blok, Tower-Tower, Unit-Unit maupun kontribusi **luran Pengelolaan** pada **Komplek**, **Sub Komplek** dan **Fasilitas Bersama Komplek**, yang pembayarannya wajib dibayar



oleh **PEMESAN**.

- 1.19. **"Iuran Dana Cadangan** (atau disebut juga sebagai **"Sinking Fund"**)" adalah dana cadangan yang akan dipergunakan untuk melakukan perbaikan, pengadaan/penambahan yang sifatnya besar, tidak rutin dan tahan lama, meliputi namun tidak terbatas kepada pengecatan bagian luar gedung, *overhaul*, penggantian baru *lift*, penambahan *lift*, pengadaan *canopy* dan lain-lainnya yang ditentukan oleh **Badan Pengelola**, yang ada pada Klaster-Klaster, Blok-Blok, Tower-Tower, Unit-Unit maupun kontribusi **Iuran Pengelolaan** pada **Komplek**, **Sub Komplek** dan **Fasilitas Bersama Komplek**, yang pembayarannya wajib dibayar oleh **PEMESAN** dan tidak dapat dikembalikan apabila Unit dialihkan kepada pihak lain.
- 1.20. **"Key Plan dan Floor Plan"** adalah denah lokasi Unit sebagaimana ditentukan dalam lampiran dari dan yang menjadi satu kesatuan dengan **Penegasan Pemesanan**.
- 1.21. **"Klaster"** adalah bangunan-bangunan gedung bertingkat yang terdiri dari beberapa bagian **Blok** dan **Tower**, baik berupa jenis hunian maupun non hunian, yang merupakan bagian dari **Komplek** atau **Sub Komplek**.
- 1.22. **"Komplek"** adalah suatu kawasan yang di atasnya berdiri bangunan-bangunan gedung bertingkat, bisa terdiri dari satu atau lebih **Klaster**, **Blok** dan **Tower**, yang dimiliki, didesain, dikembangkan dan dikelola secara penuh oleh **PENGEMBANG**, yang meliputi pembangunan namun tidak terbatas antara lain: Apartemen, *shopping mall*, hotel, perkantoran, rumah sakit, sekolah, dan Fasilitas Bersama Komplek, serta seluruh fasilitas termasuk tapi tidak terbatas kepada jalanan, tanaman, dan lain-lain yang akan dilakukan pembangunannya secara bertahap, dalam waktu dan cara yang tidak bersamaan serta tidak berurutan pembangunannya (tidak ada urutan mana yang akan dibangun terlebih dahulu).
- 1.23. **"Konfirmasi Pesanan"** adalah konfirmasi atas pemesanan Unit oleh **PEMESAN** yang merupakan lampiran dan bagian yang tidak terpisahkan dari **PPPU** dan **Penegasan Pemesanan**.
- 1.24. **"Lembaga Pembiayaan"** adalah suatu lembaga perbankan atau perusahaan pembiayaan yang memberikan fasilitas kredit/pembiayaan kepada **PEMESAN** untuk pemesanan Unit. Dalam hal tidak ada Bank atau Lembaga Pembiayaan yang memberikan fasilitas pembiayaan, maka **PENERIMA PESANAN** berhak (dan bukan merupakan kewajiban) untuk menawarkan alternatif pembayaran seperti antara lain: memfasilitasi penyediaan pembiayaan yang disediakan oleh Lembaga Pembiayaan yang ditunjuk oleh **PENERIMA PESANAN** atau menawarkan alternatif pembayaran secara bertahap dengan opsi **PENERIMA PESANAN** berhak untuk mengalihkan hak atas tagihan (hak atas angsuran) kepada pihak lain setiap saat tanpa diperlukan persetujuan dari **PEMESAN**. **PENERIMA PESANAN** juga dapat (dan bukan merupakan kewajiban)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memfasilitasi pembiayaan oleh Lembaga Pembiayaan yang ditunjuk oleh **PENERIMA PESANAN** bagi **PEMESAN** yang memilih pembayaran angsuran melaluitunai bertahap dengan memperhatikan ketentuan Pasal 4.8.2 **Ketentuan dan Syarat**.

- 1.25. "**Luas Bruto** disebut juga **Luas Gross**" adalah dihitung luas lantai sampai pada batas dinding terluar termasuk Bagian Bersama dan Benda Bersama yang dihitung secara proporsional, tidak termasuk Area Parkir. Apabila tidak ditentukan secara khusus dalam **Ketentuan dan Syarat** ini, yang dimaksud dengan luas unit adalah Luas Gross.
- 1.26. "**Luas Net**" adalah luas area karpet.
- 1.27. "**Luas Semi Gross**" adalah luas unit antara Luas Bruto dan Luas Nett, yang dapat dihitung dengan perhitungan Luas Brutodikurangi dengan luas proporsional dari koridor bersama, tidak termasuk lift, tangga darurat dan shaft.
- 1.28. "**Luas Strata**" adalah luasan berdasarkan perhitungan dari pihak yang berwenang yang dipakai oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan dicantumkan dalam **Sertipikat**.
- 1.29. "**Lot Parkir**" adalah satu bagian dari Area Parkir yang hanya dapat digunakan untuk 1 (satu) unit kendaraan roda empat atau kendaraan roda dua milik **PEMESAN**.
- 1.30. "**Masa Jaminan**" adalah suatu jangka waktu dimana **PENERIMA PESANAN** masih bertanggung jawab atas perbaikan cacat-cacat yang terjadi pada **Unit** seperti yang tertulis pada **BAST** yang akan berakhir secara otomatis apabila jangka waktu yang disebutkan telah lewat dan/atau **PEMESAN** melakukan perubahan/renovasi setelah **BAST** dilakukan.
- 1.31. "**Nilai Perbandingan Proporsional**" (selanjutnya disebut "**NPP**") berarti angka yang menunjukkan perbandingan antara **Sarusun** terhadap hak atas **Bagian Bersama, Benda Bersama** dan **Tanah Bersamaya** yang dihitung berdasarkan nilai Sarusun yang bersangkutan terhadap jumlah nilai Sarusun secara keseluruhan yang dihitung dan ditentukan oleh instansi pemerintah yang berwenang.
- 1.32. "**Nilai Pesanan**" adalah **Harga Unit** dikurangi dengan kewajiban dari **PEMESAN** yang belum terpenuhi sebagaimana diatur dalam **PPPU** (jika ada).
- 1.33. "**Nilai Sisa Pekerjaan**" adalah nilai atas bagian tanah, infrastruktur, pekerjaan konstruksi, yang belum diselesaikan pembangunannya oleh **PENERIMA PESANAN**, atas **Unit** yang dipesan **PEMESAN** yang diperhitungkannya dilakukan oleh PT Rider Levett Bucknall atau lembaga/ pihak independen yang ditunjuk oleh **PENERIMA PESANAN**.
- 1.34. "**Para Pihak**" adalah **PEMESAN, PENERIMA PESANAN** dan/atau **PENGEMBANG**.
- 1.35. "**PENERIMA PESANAN**" adalah perseroan terbatas yang disebutkan pada

Halaman 32 dari 82 Putusan Nomor 328/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst



komparasi **Penegasan Pemesanan**, sebagai suatu badan usaha milik swasta yang memiliki tanah, mengembangkan, membangun dan menerima pemesanan **Unit** dan memiliki kewenangan untuk mengelola operasional setelah serah terima. **PENERIMA PESANAN** adalah juga **PENGEMBANG**, kecuali dinyatakan secara tegas sebagai 2 (dua) pihak yang berbeda.

- 1.36. “**Penegasan dan Persetujuan Pemesanan Unit** atau **Penegasan Pemesanan**” termasuk **Ketentuan dan Syarat** ini adalah kesepakatan yang mengikat, ditandatangani oleh **PEMESAN** dan **PENERIMA PESANAN**, yang berisi ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat dari kesepakatan seperti tercantum pada lampiran **Penegasan Pemesanan** dan pasal-pasal dalam **Ketentuan dan Syarat** dibawah ini, antara lain **Unit** yang dipesan, spesifikasi, **Harga** dan cara pembayaran berikut aturan-aturan yang wajib ditaati termasuk ketentuan-ketentuan/peraturan-peraturan setelah transaksi jual beli.
- 1.37. “**PPPU**” adalah bagian yang tak terpisahkan dari **Proposal Perdamaian** yang telah diajukan dan disetujui kemudian disahkan, dan oleh karenanya berlaku bagi seluruh **PEMESAN** sejak tanggal disahkannya **PPPU** ini, hingga adanya perubahan/addendum **PPPU** dikemudian hari yang akan disetujui oleh **PENERIMA PESANAN** dan **PEMESAN**.
- 1.38. “**PENGEMBANG**” adalah pihak yang melakukan perencanaan dan koordinator pelaksana pembangunan maupun pengelolaan setelah pembangunan/ pengelolaan operasional dari **Klaster, Blok, Tower, Unit, Sub Komplek** maupun **Komplek** secara keseluruhan.
- 1.39. “**Penghuni**” adalah perorangan atau badan hukum yang memakai atau memanfaatkan atau bertempat tinggal dalam **Unit**.
- 1.40. “**PEMESAN**” (disebut juga “**Pemilik**” atau “**Pembeli**”) adalah perorangan atau badan hukum yang memesan dan yang akan memiliki (termasuk yang menerima pengalihan hak) atas **Unit**. **Pemilik** dapat juga menjadi **Penghuni**, tetapi **Penghuni** belum tentu adalah **Pemilik**.
- 1.41. “**Pertelaan**” adalah denah dan/atau potongan yang menunjukkan dengan jelas batasan secara vertikal dan horizontal dari **Unit** dan/atau tata letak dari **Bagian Bersama** per **Blok**, kesemuanya dinyatakan dalam bentuk gambar dan uraian yang dibuat oleh **PENGEMBANG** yang disahkan oleh instansi pemerintah yang berwenang, dengan tujuan untuk menjelaskan hak kepemilikan atas area yang telah dipertelakan tersebut.
- 1.42. “**Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Sarusun Sementara**” yang juga disebut “**P3SRSS**” adalah perhimpunan yang mewakili seluruh Pemilik **Unit**. **PENGEMBANG** bertindak sebagai **P3SRSS** sampai dengan terbentuknya **Perhimpunan Penghuni P3SRSS** ini bisa terdiri dari dan membawahi lebih dari 1 (satu) sub **P3SRSS** dari masing-masing **Blok** dalam satu **Klaster**.
- 1.43. “**Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Sarusun**” (selanjutnya disebut “**P3SRS**”)



adalah perhimpunan yang mewakili seluruh **Pemilik Sarusun** yang dibentuk oleh **Pemilik** atau pihak lain yang mendapat kuasa/kewenangan dari **Pemilik Sarusun** melalui suatu Rapat Umum **P3SRS**, yang memenuhi syarat sebagai pemegang **Sertifikat atas Unit** berdasarkan (i) Peraturan Perundang-undangan mengenai Rumah Susun, (ii) peraturan yang telah ditentukan oleh **PENERIMA PESANAN P3SRS** ini bisa terdiri dari dan membawahi lebih dari 1 (satu) sub **P3SRS** dari masing-masing **Blok** dalam satu **Klaster**.

1.44. **“Peraturan Rumah Susun”** adalah semua peraturan perundang-undangan tentang rumah susun yang berlaku di Negara Republik Indonesia, sebagaimana dirinci dibawah ini dan peraturan yang akan ditetapkan oleh pemerintah dikemudian hari, termasuk setiap perubahan, penyempurnaan dan penggantinya, serta peraturan pelaksanaannya, diantaranya :

- i Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun (**“Undang-Undang Rumah Susun”**);
- ii Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1988 tentang Rumah Susun;
- iii Peraturan Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1989 tentang Bentuk dan Tata Cara Pengisian Serta Pendaftaran Akta Pemisahan Rumah Susun;
- iv Peraturan Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 1989 tentang Bentuk dan Tata Cara Pembuatan Buku Tanah serta Penerbitan Sertipikat.
- v. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) No.23 Tahun 2018 tentang Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Sarusun Sementara (P3SRS).

1.45. **“Peraturan Tata Tertib Komplek”** adalah peraturan tata tertib yang diberlakukan oleh **PENGEMBANG** dan/atau pihak yang ditunjuk oleh **PENGEMBANG** sebagai pihak yang melakukan pengelolaan atas **Komplek**, sehingga dapat menciptakan **Komplek** yang tertata rapi, nyaman dan aman. **Peraturan Tata Tertib Komplek** merupakan bagian integral dan tidak terpisahkan dari ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat Peraturan Tata Tertib Sarusun, **PPPU**, **Penegasan Pemesanan**, maupun **Ketentuan dan Syarat** dan Akta Jual Beli (AJB).

1.46. **“Peraturan Tata Tertib Sarusun** selanjutnya disebut **Tatib Sarusun”** adalah peraturan tata tertib yang diberlakukan oleh **PENGEMBANG** dan/atau pihak yang ditunjuk oleh **PENGEMBANG**. **Peraturan Tata Tertib Sarusun** merupakan bagian integral dan tidak terpisahkan dari ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat **PPPU** atau **Penegasan Pemesanan** maupun **Ketentuan dan Syarat** dan AJB dan juga bagian dari **Peraturan Tata Tertib Komplek**, yang diserahkan bersamaan dengan penandatanganan **Penegasan Pemesanan**.

1.47. **“Perusahaan Perparkiran”** adalah PT Sarana Intan Gemilang yaitu suatu



perusahaan yang menerima penyerahan kepemilikan Area Parkir, menguasai Area Parkir, mengelola serta mengoperasikan Area Parkir.

- 1.48. **"Pinjam Pakai"** adalah Perjanjian yang dibuat dan disepakati oleh **PEMESAN** dan **PENERIMAPESANAN** untuk menerima **Unit** khusus bagi **PEMESAN** yang memilih cara pembayaran angsuran melalui tunai bertahap.
- 1.49. **"PPAT"** adalah seorang Pejabat Pembuat Akta Tanah yang berkedudukan di wilayah dimana **Klaster/Blok/Tower** berada dan berwenang untuk membuat akta jual beli sehubungan dengan **Unit Sarusun**, yang ditunjuk oleh **PENGEMBANG**.
- 1.50. **"Properti"** adalah benda tidak bergerak yang bisa terdiri dari tanah saja atau tanah dan bangunan, baik berupa bangunan yang berdiri terpisah (*stand alone*) atau berderet (*town house*), juga bagian dari bangunan vertikal (disebut juga **Tower**), yang peruntukannya sebagai tempat tinggal, yang dimiliki dan dipakai hanya oleh **PEMESAN** atau yang ditunjuk oleh **PEMESAN**.
- 1.51. **"Perdamaian"** adalah dokumen proposal perdamaian yang diajukan oleh **PENERIMA PESANAN** kepada seluruh kreditornya dan kepada seluruh **PEMESAN** dalam rangka proses perdamaian pada perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (**PKPU**) No. 328/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst, yang telah mendapat persetujuan mayoritas dan kemudian disahkan oleh Majelis Hakim Pemeriksa No. 328/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst.
- 1.52. **"Satuan Rumah Susun"** juga disingkat **Sarusun** adalah bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam suatu **Tower** yang terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional dalam arah horizontal maupun vertikal, yang merupakan satuan-satuan yang masing-masing dapat dimiliki dan digunakan secara terpisah, yang dilengkapi dengan **Bagian Bersama, Benda Bersama** dan **Tanah Bersama**, sesuai dengan gambar dan peruntukan yang dibuat oleh **PENGEMBANG**.
- 1.53. **"Serah Terima Pinjam Pakai"** adalah berita acara mengenai penyerahan dan penerimaan **Unit** yang ditandatangani oleh **PENERIMA PESANAN** dengan **PEMESAN** pada **Tanggal Serah Terima** khusus bagi **Pemesan** yang memilih cara pembayaran angsuran melalui tunai bertahap.
- 1.54. **"Sertipikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun** atau disebut juga **Sertipikat"** adalah sertipikat tanda bukti kepemilikan **Unit Sarusun** yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.
- 1.55. **"Spesifikasi Unit"** adalah spesifikasi dasar setiap **Unit** sebagaimana ditentukan dalam lampiran dari dan yang menjadi satu kesatuan dengan **PPPU** atau **Penegasan Pemesanan**.
- 1.56. **"Sub Komplek"** adalah merupakan salah satu tahapan fase pengembangan dari sebuah **Komplek**, yang dibangun sekaligus dalam beberapa fase/tahapan oleh **PENGEMBANG**, yang terdiri dari satu atau beberapa **Klaster, Blok** dan **Tower**.
- 1.57. **"Tanah Bersama"** adalah sebidang tanah tertentu di atas mana **Sarusun**

Halaman 35 dari 82 Putusan Nomor 328/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst



didirikan, yang digunakan oleh **Pemilik/Penghuni** atas dasar hak bersama secara tidak terpisahkan. Ketentuan **Tanah Bersama** ini mengacu kepada ketentuan gambar perencanaan awal termasuk perubahannya (bilamana ada) yang ditentukan oleh **PENERIMA PESANAN** dan/atau **PENGEMBANG** dan sepanjang **Tanah Bersama** ini telah disetujui dan disahkan oleh instansi yang berwenang.

- 1.58. "**Tanggal Serah Terima**" adalah suatu tanggal dan waktu penyerahan **Unit** yang ditentukan dalam Konfirmasi Pesanan yang sudah ditandatangani **PEMESAN**, atau tanggal serah terima yang ditentukan dalam **Perdamaian** (khusus untuk **PEMESAN** sebagaimana dimaksud dalam **Perdamaian**).
- 1.59. "**Tanggal BAST-A**" adalah tanggal penandatanganan **Berita Acara Serah Terima Awal** oleh **PEMESAN** atau oleh **PENERIMA PESANAN** berdasarkan kuasa dari **PEMESAN**.
- 1.60. "**Tanggal BAST**" adalah tanggal penandatanganan **BAST** oleh **PEMESAN**, atau oleh **PENERIMA PESANAN** berdasarkan kuasa dari **PEMESAN**.
- 1.61. "**Tower**" adalah bangunan gedung-gedung bertingkat yang dibangun dan berdiri dalam suatu Blok pada **Komplek** atau **Sub Komplek**, sesuai dengan gambar dan peruntukan yang ditentukan oleh **PENGEMBANG**, masing-masing dapat memiliki fasilitas secara sendiri-sendiri terpisah atau dipakai secara bersama-sama dalam suatu **Bagian Bersama**, **Benda Bersama** dan **Tanah Bersama**.
- 1.62. "**Uang Muka** disebut juga **Down Payment**, disingkat **DP**" adalah sejumlah uang yang disetor oleh **PEMESAN** kepada **PENERIMA PESANAN** sebagai pembayaran dimuka atas pemesanan **Unit** yang telah dipilih sebelum **PEMESAN** melunasi sisa **Harga**, yang tidak dapat dikembalikan.
- 1.63. "**Unit**" adalah **Properti** yang dipesan oleh **PEMESAN** kepada **PENERIMA PESANAN**, yang secara spesifik disebutkan pada **Konfirmasi Pesanan** serta **Key Plan** dan **Floor Plan** yang merupakan satu kesatuan dari **PPPU** ini.

Pasal 2

UNIT YANG DIPESAN

- 2.1. **PENERIMA PESANAN** dengan ini berjanji dan mengikatkan diri untuk memenuhi pesanan dari **PEMESAN**, dan **PEMESAN** dengan ini berjanji dan mengikatkan diri untuk memesan kepada **PENERIMA PESANAN**, **Unit** yang disebutkan dalam **Konfirmasi Pesanan**, sesuai dengan **Harga** dan cara pembayaran yang telah ditentukan dalam **Konfirmasi Pesanan**, serta sesuai dengan Spesifikasi Unit, **Key Plan** dan **Floor Plan**, serta ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat seperti yang tercantum pada pasal-pasal dibawah ini.
- 2.2. **Para Pihak** memahami dan mengakui bisa terjadi perbedaan referensi pengukuran antara brosur, dokumen **Penegasan Pemesanan** dengan **Sertipikat**, dimana brosur, dokumen **Penegasan Pemesanan** menggunakan perhitungan **Luas Gross**, sementara **Sertipikat** menggunakan perhitungan **Luas Nett** yang

Halaman 36 dari 82 Putusan Nomor 328/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst



dilakukan oleh instansi pemerintah yang menggunakan metode perhitungan yang berbeda. Oleh karenanya, **PEMESAN** menerima apa adanya (*as is*) luasan **Unit** tersebut dan tidak akan melakukan tuntutan/gugatan kepada **PENERIMA PESANAN** dalam bentuk apapun juga dikarenakan adanya perbedaan luas karena metode perhitungan yang berbeda tersebut, termasuk apabila terjadi perbedaan dalam penamaan dan penomoran Unit yang digunakan oleh **PENERIMA PESANAN** berbeda dengan Sertipikat yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.

- 2.3. **PEMESAN** dengan ini menyadari, memahami dan mengakui bahwa seluruh dokumen awal pemasaran, termasuk namun tidak terbatas pada: brosur, flyer, dokumen spesifikasi, ilustrasi/*rendering* dan media pemasaran lainnya, merupakan gambar perencanaan awal dari **PENERIMA PESANAN** dan/atau **PENGEMBANG**, dengan demikian **PEMESAN** menyadari, memahami dan mengakui bahwa perencanaan awal tersebut dapat berubah tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada **PEMESAN**. Namun demikian **PENGEMBANG** dalam melakukan pembangunan berusaha semaksimal mungkin untuk tetap mengacu kepada gambar perencanaan awal dan menggunakan standar yang berlaku yang tidak terlalu membebani luran Pengelolaan yang wajib dibayar oleh **PEMESAN**. Khusus terhadap **Unit PEMESAN**, perubahan hanya dapat dilakukan dengan pemberitahuan dari **PENERIMA PESANAN** dan/atau **PENGEMBANG**.
- 2.4. Penyediaan fasilitas-fasilitas termasuk dan tidak terbatas pada sarana transportasi, dan **Fasilitas Bersama Komplek** sebagaimana dinyatakan dalam media pemasaran tersebut diatas ditentukan sepenuhnya oleh **PENERIMA PESANAN** dan/atau **PENGEMBANG**, serta tergantung pada persetujuan dari otoritas instansi yang berwenang.
- 2.5. **PEMESAN** menyadari dan memahami bahwa di dalam suatu **Komplek** yang padat dengan bangunan gedung-gedung bertingkat memungkinkan timbulnya polusi udara maupun polusi suara, termasuk namun tidak terbatas pada; kebisingan dan keramaian yang berasal dari transportasi umum (antara lain kereta cepat, bus, automate people mover (APM) maupun transportasi umum lainnya), termasuk pembangunan gedung-gedung bertingkat yang dilakukan secara terus-menerus yang dapat mengganggu kenyamanan **PEMESAN** untuk melakukan aktivitas di dalam **Komplek** dan karenanya **PEMESAN** membebaskan **PENERIMA PESANAN** dari segala tuntutan, gugatan dan klaim sehubungan dengan hal tersebut diatas.
- 2.6. Para Pihak menyadari dan memahami resiko dengan melakukan pemesanan sebelum konstruksi dimulai, dapat mengakibatkan terjadinya perubahan atau ditiadakannya **Unit** yang dipesan, termasuk namun tidak terbatas pada: letak, layout, luas, lokasi, posisi, lantai, dan utilitas **Bagian Bersama**, maupun perubahan rancangan atau rencana pembangunan keseluruhan terhadap **Blok**



dan/atau **Klaster** yang dapat berubah/ berbeda dengan perencanaan awal. Apabila hal ini terjadi, maka Para Pihak sepakat bahwa **PENERIMA PESANAN** atas pertimbangannya sendiri dan oleh sebab apapun juga berhak melakukan pemindahan **Unit** yang telah dipesan oleh **PEMESAN**, dengan tipe, atau denah luas yang sama, atau **HargaUnit** minimal sama dengan **Unit** yang telah dipesan oleh **PEMESAN**.

- 2.7. Lokasi Tower dan/atau Unit yang dipesan oleh **PEMESAN** akan ditentukan dan ditempatkan sesuai dengan ketentuan dan peruntukan yang ditetapkan oleh Pemerintah dan/atau **PENGEMBANG**.

Pasal 3

PERUNTUKAN

- 3.1 **PEMESAN** melakukan pemesanan **Unit** dengan sadar dan hanya akan dipergunakan seperti yang telah ditentukan dalam **Konfirmasi Pesanan**serta mengetahui bahwa peruntukan tidak dapat diubah karena alasan apapun untuk selamanya.
- 3.2 Apabila **PEMESAN** atau pihak yang menerima pengalihan kepemilikan/ pemakaian mempergunakan **Unit** untuk tujuan lain dan melanggar ketentuan tentang penggunaan pada Pasal 3.1 diatas, maka hal tersebut menjadi tanggung jawab **PEMESAN** sepenuhnya dan membebaskan **PENERIMA PESANAN** dari segala tuntutan atau gugatan dari pihak manapun juga, termasuk sanksi hukum dari pihak yang berwenang, bahkan dapat berakibat dibatalkannya **PPPU**, mengacu pada ketentuan pembatalan/pemutusan Pasal 10 dibawah ini.

Pasal 4

HARGA DAN CARA PEMBAYARAN

- 4.1 Pemesanan **Unit** disepakati dengan **Harga**, tata cara dan tahapan pembayaran sebagaimana dirinci dalam **Konfirmasi Pesanan**. Di dalam **Harga** tersebut belum termasuk pajak-pajak dan biaya-biaya seperti namun tidak terbatas pada Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan Barang Mewah/PPn BM (bilamana ada), biaya pembuatan Akta Jual Beli **PPAT**, biaya untuk proses pemecahan / pertelaan dan pengurusan balik nama **Sertipikat** ke atas nama **PEMESAN**, yang terdiri dari biaya resmi yang ditentukan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta jasa pengurusan oleh Notaris/**PPAT**, pajak-pajak serta pungutan lain-lain yang akan ada serta ditagih dikemudian hari baik oleh **PENERIMA PESANAN** dan/atau instansi yang berwenang serta perubahan/penyesuaian atas nilai pajak yang telah berlaku pada saat ini, **Iuran Pengelolaan Blok, Klaster** maupun **Komplek, Biaya Penggunaan** dan **Iuran Dana Cadangan Blok, Klaster** maupun **Komplek**, kecuali ditentukan lain pada **Konfirmasi Pesanan**.

Halaman 38 dari 82 Putusan Nomor 328/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.2. Apabila setelah penandatanganan **Penegasan Pemesanan**, Pemerintah mengeluarkan suatu Peraturan Pemerintah/kebijakan yang baru dan berlaku surut atau mempunyai penafsiran yang berbeda dengan yang digunakan di dalam **PPPU**, yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pajak-pajak maupun pungutan-pungutan yang merupakan beban serta wajib ditanggung sepenuhnya oleh **PEMESAN**, maka **PEMESAN** setuju dan bersedia untuk menanggung tambahan biaya-biaya, pajak maupun pungutan tersebut dan melakukan pembayaran sekaligus atas tambahan tersebut dan segera setelah ditagih oleh **PENERIMA PESANAN**.
- 4.3. Semua pembayaran **Hargadan** pembayaran-pembayaran lainnya sepakat dilakukan dengan mata uang Rupiah dan harus dilakukan secara penuh dan tanpa potongan apapun. Setiap dan seluruh biaya administrasi sehubungan dengan pembayaran menjadi beban dan tanggung jawab **PEMESAN**.
- 4.4. Apabila **Harga** pada **Konfirmasi Pesanan** menggunakan mata uang asing, maka setiap konversi pembayaran ke rekening Rupiah **PENERIMA PESANAN**, menggunakan kurs jual Bank Indonesia (BI) pada saat tanggal pembayaran. Dalam hal BI tidak menetapkan kurs jual, maka kurs yang dipergunakan adalah kurs jual rata-rata pada 2 (dua) Bank.
- 4.5. Untuk setiap pembayaran **Harga** dimaksud tidak diperlukan lagi suatu tagihan dan peringatan oleh **PENERIMA PESANAN** kepada **PEMESAN** dan karenanya **PEMESAN** mengikatkan diri untuk melakukan setiap pembayaran tersebut di dalam jumlah dan pada waktu yang tepat [sesuai dengan jadwal pembayaran yang tercantum pada Konfirmasi Pesanan](#).
- 4.6. Untuk memudahkan dan memperlancar pembayaran selanjutnya, setiap pembayaran yang belum jatuh tempo, **PEMESAN** wajib melakukan salah satu pilihan cara bayar :
- 4.6.1. membuat perintah auto debet pada Bank, dengan tetap memperhatikan ketersediaan dananya pada saat tanggal dilakukan perintah pendebitan, atau
- 4.6.2. surat perintah (*standing instruction*) transfer ke rekening **PENERIMA PESANAN**.
- 4.7. Berdasarkan permintaan dari **PEMESAN**, setiap pembayaran dari **PEMESAN** yang diterima oleh **PENERIMA PESANAN** akan diberikan kuitansi yang dikirimkan secara elektronik ke alamat surat elektronik (*e-mail*) [PEMESAN sebagaimana tercantum di Penegasan Pemesanan](#), kuitansi asli hanya dikirim atas permintaan khusus **PEMESAN** dengan biaya pengiriman dan bea materai sesuai ketentuan yang berlaku akan dibebankan kepada **PEMESAN**, yang dibuktikan dengan tanda terima pengiriman.

Halaman 39 dari 82 Putusan Nomor 328/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst



4.8. Pembayaran **Harga** dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu :

4.8.1. Tunai

Harga dikurangi **BF** dan **DP**, sisanya wajib dibayar sekaligus lunas, tidak dapat diangsur, mengikuti tata cara sebagaimana Pasal 4 ayat 12 dibawah ini.

4.8.2. Angsuran

Harga dikurangi **BF** dan **DP** dan sisanya diangsur secara bulanan:

- a. pada tanggal dan jumlah yang disepakati dalam **Konfirmasi Pesanan**;
- b. **PEMESAN** memberikan perintah pada Bank untuk auto debet ke rekening bank **PENERIMA PESANAN**.

Pembayaran melalui metode angsuran dapat dilakukan melalui 2 (dua) cara yaitu :

- (i) angsuran melalui tunai bertahap kepada **PENERIMA PESANAN**, dan
- (ii) angsuran melalui **Lembaga Pembiayaan**.

Dalam hal metode pembayaran yang dipilih **PEMESAN** adalah angsuran melalui tunai bertahap kepada **PENERIMA PESANAN**:

- a. **PEMESAN** yang memilih metode pembayaran tunai bertahap dapat melakukan pelunasan yang dipercepat atas sisa **Harga** dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari **PENERIMA PESANAN**.
- b. **PEMESAN** berkewajiban untuk menandatangani **Pinjam Pakai** dan Serah Terima **Pinjam Pakai** pada saat penyerahan fisik **Unit** sebagaimana diatur dalam Pasal 6 dalam hal sebelum **Harga** lunas dengan syarat melakukan pembayaran minimal 60% (enam puluh persen) dari **Harga**, **PEMESAN** meminjam pakai atas **Unit** dan **PENERIMA PESANAN** tetap menjadi pemilik atas **Unit** tersebut sampai dengan pelunasan **Harga** yang pada saat sudah dilakukan pelunasan pembayaran dianggap telah diserahkan kepada **PEMESAN**.
- c. **PENERIMA PESANAN** dapat (dan bukan merupakan kewajiban) sewaktu-waktu memfasilitasi penyediaan pembiayaan yang disediakan oleh **Lembaga Pembiayaan** yang ditunjuk oleh **PENERIMA PESANAN**, bagi **PEMESAN** yang memilih pembayaran angsuran melalui tunai bertahap, yang telah memenuhi syarat berdasarkan pertimbangan **PENERIMA PESANAN**. Penunjukan tersebut merupakan kewenangan absolut **PENERIMA PESANAN** yang tidak dapat diganggu gugat.

*Dalam hal **PEMESAN** merupakan pihak yang ditunjuk oleh **PENERIMA PESANAN** sebagai pihak yang berkesempatan untuk mengikuti proses pembiayaan yang disediakan oleh **Lembaga Pembiayaan** tersebut*

Halaman 40 dari 82 Putusan Nomor 328/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst



dengan tetap memperhatikan ketentuan butir (c-g) di bawah ini, **PEMESAN BERKEWAJIBAN DAN TUNDUK** (tanpa syarat dan tanpa ditarik kembali) untuk mengikuti segala proses yang dipersyaratkan oleh **Lembaga Pembiayaan** tersebut termasuk namun tidak terbatas untuk menandatangani segala perjanjian, dokumen, akta, surat-surat dan segala bentuk dokumentasi lainnya yang diperlukan sehubungan dengan pembiayaan tersebut.

Untuk menghindari keraguan, pemberian fasilitas penyediaan pembiayaan tersebut tidak ditawarkan kepada semua dan setiap **PEMESAN** yang memilih angsuran melalui tunai bertahap. **PEMESAN** yang tidak ditawarkan fasilitas pembiayaan tersebut dengan ini menyatakan dengan tegas dan tanpa ditarik kembali untuk membebaskan dan melepaskan segala hak untuk mengajukan gugatan, keberatan, tuntutan, laporan, keluhan (baik secara pidana, perdata, permohonan kepailitan atau permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang ("PKPU") dalam bentuk apapun dan jumlah berapapun) terhadap **PENERIMA PESANAN** serta membebaskan **PENERIMA PESANAN** dari dan terhadap setiap semua kerugian yang terjadi akibat tidak ditawarkan fasilitas pembiayaan kepada **PEMESAN** yang bersangkutan.

- d. Dalam hal **PEMESAN** ditunjuk sebagai pihak yang berkesempatan untuk mendapatkan fasilitas pembiayaan melalui **Lembaga Pembiayaan**, **PEMESAN** secara mandiri berkewajiban untuk langsung menghubungi **Lembaga Pembiayaan** yang bersangkutan untuk memenuhi semua persyaratan yang disyaratkan oleh **Lembaga Pembiayaan** paling lambat sesuai dengan tanggal yang ditentukan dalam **Konfirmasi Pesanan**. Untuk menghindari keragu-raguan, **PENERIMA PESANAN** tidak dalam kapasitas untuk menyetujui atau menolak atau memberikan jaminan, dukungan (*endorsement*), referensi, rujukan, atas kemampuan dan kapasitas keuangan serta pelaksanaan kewajiban masing-masing **PEMESAN** dan **Lembaga Pembiayaan**. **Lembaga Pembiayaan** berhak melakukan analisa dan kajian secara independen terhadap **PEMESAN** dalam rangka pemberian fasilitas pembiayaan.
- e. Segala pembicaraan, negosiasi, dan segala bentuk komunikasi yang terjadi serta hubungan hukum yang terjadi antara **PEMESAN** dan **Lembaga Pembiayaan** merupakan tanggung jawab pribadi **PEMESAN** dan **Lembaga Pembiayaan** yang bersangkutan. **PEMESAN** dan **Lembaga Pembiayaan** secara sendiri-sendiri dan bersama-sama membebaskan dan melepaskan segala hak untuk mengajukan gugatan, keberatan, tuntutan, laporan, keluhan (baik secara pidana, perdata,

Halaman 41 dari 82 Putusan Nomor 328/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst



permohonan kepailitan atau PKPU dan /atau pembayaran denda atau ganti rugi materiil maupun imateriil dalam bentuk apapun dan jumlah berapapun) terhadap **PENERIMA PESANAN** serta membebaskan **PENERIMA PESANAN** dari dan terhadap setiap semua kerugian yang terjadi akibat hubungan yang terjadi antara **PEMESAN** dan **Lembaga Pembiayaan**.

- f. Sepanjang fasilitas pembiayaan belum disetujui oleh Lembaga Pembiayaan, **PEMESAN** tetap berkewajiban untuk membayar angsuran tunai sesuai dengan **Konfirmasi Pesanan**.
 - g. Dalam hal **PEMESAN** dan **Lembaga Pembiayaan** telah menandatangani perjanjian pembiayaan konsumen dan **PENERIMA PESANAN** telah menerima pembayaran dari **Lembaga Pembiayaan** (*in good fund*), maka **PENERIMA PESANAN** menyatakan dan berjanji untuk tetap melaksanakan seluruh kewajiban-kewajiban berdasarkan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat yang berlaku dalam **PPPU** dan **PEMESAN** menyatakan dan berjanji melaksanakan seluruh kewajiban berdasarkan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat yang berlaku di dalam perjanjian pembiayaan konsumen dan **Ketentuan dan Syarat**, termasuk namun tidak terbatas pada kewajiban pembayaran.
 - h. Dalam hal **PEMESAN** tidak memenuhi persyaratan yang disyaratkan oleh **Lembaga Pembiayaan**, **PEMESAN** tetap berkewajiban untuk memenuhi ketentuan **PPPU** termasuk pemenuhan kewajiban pembayaran secara angsuran tunai sesuai dengan **Konfirmasi Pesanan**.
- 4.9. Dalam hal metode pembayaran yang dipilih adalah angsuran melalui tunai bertahap kepada **PENERIMA PESANAN**, **PEMESAN** setuju untuk memberikan hak kepada **PENERIMA PESANAN**:
- 4.9.1. mengalihkan hak atas tagihan (hak atas angsuran yang masih terhutang oleh **PEMESAN** kepada **PENERIMA PESANAN** berdasarkan **PPPU**, selanjutnya disebut sebagai "**Hak Tagihan Pesanan**") kepada pihak lain setiap saat. Dengan keuntungan dan kerugian menjadi tanggungan **PENERIMA PESANAN**.
 - 4.9.2. mengalihkan (memberikan hak substitusi) untuk penerimaan angsuran.
 - 4.9.3. pengalihan Hak Tagihan Pesanan tersebut tidak memerlukan persetujuan dari **PEMESAN**. Setelah **PENERIMA PESANAN** memberikan pemberitahuan pengalihan **Hak Tagihan Pesanan** kepada **PEMESAN**, **PEMESAN** tetap berkewajiban untuk melaksanakan kewajiban **PEMESAN** berdasarkan **PPPU** termasuk di antaranya kewajiban pembayaran

Halaman 42 dari 82 Putusan Nomor 328/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angsurannya kepada pihak penerima pengalihan yang ditunjuk oleh **PENERIMA PESANAN** sesuai dengan jadwal pembayaran berdasarkan **Konfirmasi Pesanan**.

4.9.4. **PEMESAN** bersedia menandatangani, menyerahkan dokumen dan melakukan pemutakhiran (update) data pribadi yang diperlukan saat dilakukan pengalihan.

4.9.5. **PENERIMA PESANAN** tidak berkewajiban memfasilitasi **PEMESAN** yang memilih angsuran tunai bertahap dengan penyediaan pembiayaan yang disediakan oleh **Lembaga Pembiayaan** yang ditunjuk oleh **PENERIMA PESANAN** sebagaimana diatur dalam Pasal 4.8.2.

4.9.6. khusus untuk **PEMESAN** yang memilih metode pembayaran dengan angsuran melalui tunai bertahap kepada **PENERIMA PESANAN**, maka **PEMESAN** wajib untuk menyerahkan dokumen-dokumen yang diperlukan sesuai dengan persyaratan yang ditentukan pada waktu melakukan pemesanan **Unit**, antara lain KTP (suami dan istri), Kartu Keluarga, akta/surat nikah, slip gaji 3 bulan terakhir, rekening koran/tabungan 3 bulan terakhir, NPWP pribadi, surat keterangan penghasilan, surat ijin praktek, kartu keanggotaan profesi (untuk pribadi dan profesi), akta-akta perusahaan, ijin-ijin perusahaan, profil perusahaan dan laporan keuangan (khusus untuk Perseroan Terbatas) dan dokumen-dokumen lainnya yang diperlukan serta menandatangani dokumen-dokumen yang dipersyaratkan oleh **Lembaga Pembiayaan** yang ditunjuk oleh **PENERIMA PESANAN**, termasuk dalam hal diperlukan menandatangani Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB). Dalam hal **PEMESAN** tidak bersedia memenuhi kewajiban dokumen-dokumen yang ditentukan dan menandatangani dokumen-dokumen yang dipersyaratkan oleh **Lembaga Pembiayaan** yang ditunjuk oleh **PENERIMA PESANAN**, maka **PEMESAN** wajib menentukan pilihan cara bayar lainnya selain jangka waktu tersebut dalam ayat ini.

Dengan memperhatikan ketentuan Pasal 9.5, 9.7 dan Pasal 15.5 **Ketentuan dan Syarat** tetap mengikat dan berlaku bagi **PEMESAN** dan pihak penerima pengalihan yang ditunjuk oleh **PENERIMA PESANAN**.

4.10. **PEMESAN** yang melakukan pembayaran secara angsuran dianggap batal dengan sendirinya, dalam hal:

4.10.1. terdapat salah satu angsuran yang tertunggak seperti pada **Konfirmasi Pesanan**,

4.10.2. jumlah angsuran tidak sesuai dari yang disepakati seperti pada

Halaman 43 dari 82 Putusan Nomor 328/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst



Konfirmasi Pesanan,

4.10.3. denda keterlambatan pembayaran belum dilakukan pelunasan.

Untuk ketentuan pembatalan ini berlaku ketentuan Pasal 10 dibawah ini.

4.11. Pembayaran **Harga** dengan fasilitas pembiayaan melalui **Lembaga Pembiayaan** :

4.11.1. Apabila sisa pembayaran yang dibayar oleh **PEMESAN** kepada **PENERIMA PESANAN** dilakukan dengan menggunakan fasilitas pembiayaan melalui **Lembaga Pembiayaan**, maka **PEMESAN** wajib segera mengurus fasilitas pembiayaan tersebut sebelum jatuh tempo pembayaran atau paling lambat sesuai dengan tanggal yang ditentukan dalam **Konfirmasi Pesanan**, agar tidak terjadi keterlambatan pencairan dan masuk ke rekening **PENERIMA PESANAN** tepat waktu.

4.11.2. **PEMESAN** wajib memastikan pembayaran dari **Lembaga Pembiayaan** kepada **PENERIMA PESANAN** dilakukan secara tepat waktu dan jumlah seperti pada **Konfirmasi Pesanan**. **PEMESAN** harus menerbitkan "instruksi pembayaran yang tidak dapat ditarik kembali" kepada **Lembaga Pembiayaan** yang dengan cara mentransfer uang secara otomatis ke rekening **PENERIMA PESANAN**.

4.11.3. Apabila proses permohonan fasilitas pembiayaan ditolak oleh **Lembaga Pembiayaan** karena alasan apapun juga, maka **PEMESAN** tetap wajib melakukan pelunasan sebagaimana diatur dalam **Konfirmasi Pesanan** dengan memilih salah satu dari cara pembayaran lainnya yang ditawarkan oleh **PENERIMA PESANAN** yang saat itu sedang berlaku. Dalam hal terjadi pembatalan karena kelalaian **PEMESAN** melakukan pelunasan pembayaran sebagaimana diatur dalam Pasal 4.11 **Ketentuan dan Syarat** maka **PENERIMA PESANAN** akan mengembalikan pembayaran yang telah diterima dengan mengacu pada Pasal 10 **Ketentuan dan Syarat**

4.11.4. **PEMESAN** bertanggung jawab secara penuh atas pengikatan yang dilakukan dengan **Lembaga Pembiayaan** termasuk namun tidak terbatas pada melaksanakan setiap ketentuan dan syarat pembiayaan serta seluruh ketentuan dalam perjanjian pembiayaan dengan **Lembaga Pembiayaan**, untuk itu **PEMESAN** melepaskan **PENERIMA PESANAN** dari tuntutan/gugatan dan/atau ganti kerugian apapun yang timbul atas kelalaian **PEMESAN** dalam melaksanakan kewajibannya kepada **Lembaga Pembiayaan**.

4.11.5. Dalam hal terjadi pembatalan pemesanan **Unit** sehubungan dengan kelalaian **PEMESAN** dalam melakukan pembayaran kepada Lembaga Pembiayaan yang atas keterlambatan tersebut cukup dibuktikan dengan pemberitahuan oleh Lembaga Pembiayaan kepada **PENERIMA PESANAN** maka seluruh ketentuan dan syarat mengenai keterlambatan

Halaman 44 dari 82 Putusan Nomor 328/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran yang diatur dalam **Ketentuan dan Syarat** menjadi otomatis berlaku dan mengikat **PEMESAN**.

4.12. **PENERIMA PESANAN** serta **PEMESAN** sepakat bahwa untuk sahnya pembayaran yang dilakukan oleh **PEMESAN** kepada **PENERIMA PESANAN** harus mengikuti tatacara sebagai berikut :

4.12.1. Agar **PEMESAN** tidak dikenakan denda keterlambatan pembayaran karena proses kliring, maka **PEMESAN** diminta membuka rekening pada Bank, agar dapat dilakukan perintah auto debet, sehingga **PEMESAN** cukup memastikan bahwa telah tersedia saldo dana yang mencukupi pada saat tanggal jatuh tempo pembayaran.

4.12.2. Pembayaran dengan transfer ditujukan ke rekening bank **PENERIMA PESANAN** diisi dan diberi penjelasan dengan data-data antara lain : nama, nomor **Konfirmasi Pesanandan** mengirimkan fotokopi bukti transfer kepada **PENERIMA PESANAN** dengan email.

4.12.3. Pembayaran secara tunai harus dilakukan oleh **PEMESAN** kepada Bank untuk ditujukan ke rekening **PENERIMA PESANAN**. **PEMESAN** tidak diperbolehkan untuk menyerahkan uang tunai kepada kasir maupun pihak siapapun yang mengatas namakan **PENERIMA PESANAN**.

4.12.4. Pembayaran baru dianggap telah diterima oleh **PENERIMA PESANAN** jika uang yang diklirinkan/ditransfer ada dananya dan telah masuk ke dalam rekening **PENERIMA PESANAN**.

4.12.5. Apabila pembayaran yang dilakukan oleh **PEMESAN** kepada **PENERIMA PESANAN** menyimpang dari cara-cara diatas, maka **PARA PIHAK** sepakat bahwa cara pembayaran tersebut bukan merupakan suatu pembayaran yang sah dan oleh karenanya menjadi resiko dan tanggung jawab **PEMESAN** sepenuhnya dan **PENERIMA PESANAN** dibebaskan dari segala tuntutan dan/atau gugatan dari **PEMESAN** berkenaan dengan hal-hal tersebut.

Pasal 5

DENDA KETERLAMBATAN PEMBAYARAN

Bilamana **PEMESAN** dengan alasan apapun ternyata tidak dapat atau terlambat melaksanakan satu atau beberapa pembayaran kepada **PENERIMA PESANAN** sebagaimana ditetapkan di dalam Pasal 4 **Ketentuan dan Syarat** ini, maka **PEMESAN** wajib membayar denda keterlambatan pembayaran sebesar 0.5% (setengah persen) per bulan dari jumlah yang belum dibayar dan sudah jatuh tempo dan wajib dibayar oleh **PEMESAN** dengan seketika dan sekaligus lunas. Ketentuan denda keterlambatan pembayaran tidak mengurangi hak **PENERIMA PESANAN** untuk

Halaman 45 dari 82 Putusan Nomor 328/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memutuskan/membatalkan pemesanan ini, sebagaimana diatur pada Pasal 10 **Ketentuan dan Syarat** ini.

Pasal 6

PENYERAHAN FISIK

- 6.1 **PENERIMA PESANAN** mengikatkan diri untuk membangun serta menyelesaikan pembangunan **Unit**, untuk itu **PENERIMA PESANAN** mengikatkan diri untuk menyerahkan kepada **PEMESAN** Unit sesuai dengan Spesifikasi Unit dan dalam jangka waktu paling lambat pada **Tanggal Serah Terima**, dimana **PENERIMA PESANAN** akan memberitahukan secara tertulis kepada **PEMESAN** tanggal dan waktu penyerahan unit.
- 6.2. Yang dimaksud dengan penyelesaian pembangunan adalah **Unit** yang dipesan telah diselesaikan pembangunannya dan bangunan telah berfungsi/dapat dipergunakan dengan sebagaimana mestinya, yang meliputi utilitas, dinding pembatas, pintu-pintu, lantai, plafon, sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan dalam **Penegasan Pemesanan** atau sesuai dengan pemberitahuan yang disampaikan oleh **PENERIMA PESANAN**. Apabila terdapat kekurangan dan/atau benda-benda yang tidak berfungsi dengan sebagaimana mestinya, maka hal tersebut tidak menghambat untuk dilakukannya serah terima, akan tetapi mengacu kepada ketentuan mengenai jaminan atas **Unit** (Warranty) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7.
- 6.3. Sebelum **Tanggal Serah Terima**, **PENERIMA PESANAN** akan melakukan lebih dahulu **Penyerahan Awal** yang dibuktikan dengan **BAST-A**.
 - 6.3.1. Penyerahan Awal adalah penyerahan **Tower** yang ditujukan untuk pemeriksaan **Tower** oleh **PEMESAN** khususnya untuk cacat-cacat (*defect*) pada **Tower** sebelum dilakukannya serah terima **Unit**.
 - 6.3.2. **Tanggal BAST-A** akan ditentukan setelah proses Tutup Atap (*topping off*) **Tower**, dimana **PENERIMA PESANAN** akan mengundang **PEMESAN** untuk hadir dan memeriksa **Tower** serta menandatangani **BAST-A**. Dalam hal setelah **PENERIMA PESANAN** mengirimkan undangan kepada **PEMESAN**, dan tidak hadir, maka **PEMESAN** dianggap telah melaksanakan **BAST-A** dan dengan ini memberikan kuasa yang tidak dapat dicabut kembali kepada **PENERIMA PESANAN** untuk menandatangani **BAST-A** pada **Tanggal BAST-A** untuk dan atas nama **PEMESAN**.
- 6.4. **PENERIMA PESANAN** akan menyerahkan **Unit** kepada **PEMESAN**, dengan ketentuan **PEMESAN** yang memilih cara pembayaran tunai atau pembiayaan dari

Halaman 46 dari 82 Putusan Nomor 328/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst



Lembaga Pembiayaan telah melunasi seluruh pembayarannya dan/atau melaksanakan segala kewajiban kepada **PENERIMA PESANAN**.

Dalam hal metode pembayaran yang dipilih **PEMESAN** adalah angsuran tunai bertahap kepada **PENERIMA PESANAN** dan dalam hal **PEMESAN** masih mempunyai tunggakan-tunggakan, denda-denda, kewajiban-kewajiban berapapun jumlahnya dan apapun bentuknya, maka **PEMESAN** wajib melakukan pembayaran sesuai dengan ketentuan 6.5 dalam waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak **Tanggal Serah Terima** atau tanggal lain yang tercantum dalam surat undangan serah terima, apabila lewat dari batas waktu tersebut, jika belum diselesaikan juga, maka kewajiban dan janji serah terima seperti yang disepakati pada **Konfirmasi Pesanan** atau tanggal lain yang tercantum dalam surat undangan serah terima, maka serah terima dianggap sudah dilaksanakan dengan baik oleh **PENERIMA PESANAN** tanpa memerlukan tandatangan **PEMESAN** dan tidak ada kewajiban bagi **PENERIMA PESANAN** untuk menyerahkan penguasaan dan kunci-kunci **Unit** kepada **PEMESAN** sebelum dilakukannya pelunasan dan penyelesaian kewajiban-kewajiban, sedangkan kewajiban **PEMESAN** untuk mulai menanggung dan membayar **Iuran Pengelolaan, Iuran Dana Cadangan, Biaya Penggunaan** dan iuran-iuran lainnya tetap berlaku dan wajib dilunasi dan **Masa Jaminan** berlaku sejak **Tanggal Serah Terima**.

6.5. Untuk **PEMESAN** yang memilih cara pembayaran apapun, bila sampai dengan **Tanggal Serah Terima** sebagaimana ditentukan dalam **Konfirmasi Pesanan** atau tanggal lain yang tercantum dalam surat undangan serah terima, kewajiban pembayaran telah dipenuhi oleh **PEMESAN** dengan tepat waktu dan tidak ada tunggakan pembayaran/ kewajiban apapun, maka **Unit** akan diserahkan, namun **PEMESAN** yang memilih cara pembayaran angsuran melalui tunai bertahap dapat menandatangani Pinjam Pakai, dengan syarat telah melakukan pembayaran minimum 60% (enam puluh persen) dari **Harga, PEMESAN** meminjam-pakai atas **Unit** dan **PENERIMA PESANAN** tetap menjadi pemilik atas **Unit** tersebut sampai dengan pelunasan **Harga**, pada saat sudah dilakukan pelunasan pembayaran, tidak diperlukan lagi adanya proses serah terima.

6.6. Apabila oleh sebab apapun, kecuali;

6.6.a. karena adanya permintaan dari **PEMESAN** sendiri untuk meminta perubahan-perubahan pada **Unit**;

6.6.b. karena sebab-sebab sebagaimana dimaksud Pasal 22.

PENERIMA PESANAN belum dapat menyelesaikan pembangunan dan

Halaman 47 dari 82 Putusan Nomor 328/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst



menyerahkan **Unit** pada tanggal yang diperjanjikan dan telah melampaui masa tenggang waktu perpanjangan, maka atas kelalaian tersebut :

6.6.1 **PENERIMA PESANAN** akan menghitung denda keterlambatan penyerahan **Unit** setiap 3 (tiga) bulan dan memberitahukan kepada **PEMESAN** selambat-lambatnya hari terakhir di bulan ke-4 (empat), apabila jatuh pada hari libur, maka pemberitahuan akan dilakukan pada hari kerja berikutnya.

6.6.2 **PENERIMA PESANAN** akan memperhitungkan denda keterlambatan penyerahan **Unit** sebesar 0.5% (setengah persen) per bulan maksimal 5% (lima persen) dari **Nilai Sisa Pekerjaan** atas **Unit** milik **PEMESAN**, yang dihitung secara proporsional terhadap bagian **Unit** yang belum terselesaikan terhitung sejak **Tanggal Serah Terima** sampai dengan tanggal undangan serah terima pertama yang dikirim **PENERIMA PESANAN**.

6.6.3 Bagi **PEMESAN** yang memilih pembayaran melalui angsuran tunai bertahap ke **PENERIMA PESANAN** dimana masih terdapat sisa **Harga** yang masih harus diangsur, maka denda keterlambatan dihitung 0.5 % (setengah persen) per bulan maksimal 5% (lima persen) dari **Nilai Sisa Pekerjaan** atas **Unit** milik **PEMESAN** dikalikan dengan persentase (%) nilai **Harga Net** angsuran yang sudah terbayar terhadap total nilai **Harga Net**.

6.6.4 Bagi **PEMESAN** yang memilih angsuran melalui **Lembaga Pembiayaan** yang sudah melakukan pelunasan/pencairan dana sepenuhnya kepada **PENERIMA PESANAN** dan tidak ada tunggakan maupun denda, maka denda keterlambatan penyerahan **Unit** dapat dibayarkan sesuai dengan ketentuan butir 6.6.5.

6.6.5 Pembayaran denda keterlambatan penyerahan **Unit** sebagaimana disebutkan dalam Pasal ini akan dilakukan oleh **PENERIMA PESANAN** pada **Tanggal BAST** dan telah menerima surat undangan serah terima, dengan ketentuan tidak ada tunggakan dan kewajiban apapun dari **PEMESAN** serta **PEMESAN** sudah melakukan pelunasan pembayaran sepenuhnya atas **Harga**.

Pasal ini hanya berlaku apabila keterlambatan penyerahan **Unit** tersebut tidak diberitahukan sebelumnya oleh **PENERIMA PESANAN** kepada **PEMESAN**.

6.7. Dengan memperhatikan Pasal 6.4, dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender sebelum penyerahan fisik tersebut dilakukan, **PENERIMA PESANAN** akan memberitahukan secara tertulis dan dibuktikan dengan tanda pengiriman kepada **PEMESAN** untuk datang ke tempat dan pada hari serta tanggal yang akan



ditentukan kemudian oleh **PENERIMA PESANAN**, untuk menandatangani **BAST** atau **Serah Terima Pinjam Pakai**. **PEMESAN** dapat mengajukan penundaan penyerahan fisik paling lama 14 (empat belas) hari kalender dengan pemberitahuan paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum tanggal serah terima yang tercantum dalam surat undangan. Dalam hal **PEMESAN** tidak hadir pada jangka waktu yang disebutkan diatas maka **PEMESAN** dengan ini memberi kuasa sepenuhnya kepada **PENERIMA PESANAN** baik berdasarkan **Ketentuan dan Syarat** ini, untuk bertindak atas nama **PEMESAN** menandatangani semua dokumen yang berhubungan dengan **BAST** tersebut.

- 6.8. Serah terima atas **Unit** kepada **PEMESAN** sebagaimana dimaksud pada Pasal 6.7 diatas, dianggap telah terjadi secara otomatis karena kelalaian **PEMESAN**, sehingga tidak ada kewajiban bagi **PENERIMA PESANAN** untuk mengirimkan kembali surat undangan maupun menyerahkan kunci atas **Unit** tersebut kepada **PEMESAN**, sampai **PEMESAN** sendiri yang datang dan mengambil kunci di kantor **PENERIMA PESANAN** atau tempat lain yang disepakati.
- 6.9. Terhitung sejak tanggal **BAST/ Serah Terima Pinjam Pakai** atau selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender setelah tanggal undangan **BAST** yang pertama, **PEMESAN/Pemilik** atau **Penghuni** wajib menanggung dan membayar **Biaya Penggunaan** maupun **Iuran Pengelolaan, Iuran Dana Cadangan**, baik yang langsung terkait dengan **Klaster, Blok, Tower, Unit, Sub Komplek** atau **Komplek** dan **Fasilitas Bersama Komplek**.
- 6.10. Apabila setelah serah terima timbul tunggakan, denda/penalti keterlambatan pembayaran atas **Harga**, termasuk biaya dan denda atas **Iuran Pengelolaan, Iuran Dana Cadangan** dan lain-lain tagihan yang timbul dan belum dilakukan pelunasan oleh **PEMESAN**, maka **Masa Jaminan** 100 (seratus) hari yang diberikan oleh **PENERIMA PESANAN** sebagaimana Pasal 7 dibawah ini menjadi tidak berlaku.
- 6.11. Apabila **PEMESAN** bermaksud melakukan modifikasi segera setelah serah terima dan sudah menunjuk kontraktor, maka kontraktor dapat menandatangani **BAST** mewakili sebagai kuasa **PEMESAN**. Dengan demikian kewajiban **PENERIMA PESANAN/PENGEMBANG** atas **Unit** tersebut berakhir dan beralih kepada kontraktor yang ditunjuk oleh **PEMESAN**.
- 6.12. Meskipun telah dilakukan serah terima **Unit**, akan tetapi pelaksanaan pembangunan di dalam **Komplek** dilakukan secara bertahap, tidak ada urutan dan dalam waktu serta cara yang tidak bersamaan, maka **PEMESAN** menyadari bahwa akan ada pekerjaan konstruksi yang akan terus berkelanjutan dan dapat menimbulkan polusi baik udara maupun suara, sehingga dapat mengganggu **Penghuni** untuk beraktivitas di dalam **Komplek**.



- 6.13. Apabila terjadi keadaan memaksa (*Force Majeure*) sebagaimana dimaksud Pasal 22 **Ketentuan dan Syarat** ini yang dapat mengakibatkan keterlambatan penyerahan **Unit** oleh **PENERIMA PESANAN** kepada **PEMESAN**, maka **PEMESAN** dengan ini melepaskan hak untuk menuntut pidana, perdata, permohonan kepailitan atau PKPU dan /atau pembayaran denda atau ganti rugi materiil maupun imateriil atau biaya lain dalam bentuk apapun kepada **PENERIMA PESANAN**.

Pasal 7

JAMINAN ATAS UNIT (WARRANTY)

- 7.1. Masa Jaminan yang diberikan oleh **PENERIMA PESANAN** adalah selama 100 (seratus) hari kalender berturut-turut sejak **Tanggal BAST** atas **Unit** atau selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender setelah tanggal undangan **BAST** yang pertama, sesuai dengan spesifikasi dan berfungsinya fasilitas-fasilitas yang ada di dalam **Unit** seperti saluran air bersih, air kotor, listrik dan lain-lain dalam jangka waktu tersebut, juga untuk perbaikan-perbaikan atas hal-hal yang tertulis di dalam **BAST**.
- 7.2. Seluruh jaminan atas **Unit** tidak berlaku lagi secara otomatis jika **Unit** telah diubah/direnovasi oleh **PEMESAN** ataupun **Penghuni**. Jaminan hanya berlaku selama **Unit** masih dalam kondisi standar atau seperti kondisi semula pada saat **Tanggal BAST**.
- 7.3. Apabila dalam **Masa Jaminan**, **PEMESAN** menemukan kerusakan-kerusakan atas **Unit** dan/atau tidak berfungsinya fasilitas-fasilitas dalam **Unit** atau pekerjaan ada yang belum terselesaikan, **PEMESAN** berhak meminta **PENERIMA PESANAN** untuk memperbaiki kerusakan tersebut dengan mengisi formulir yang telah disediakan oleh **PENERIMA PESANAN**, perbaikan mana harus telah mulai dilaksanakan selambat-lambatnya dalam 7 (tujuh) hari kalender sejak **PENERIMA PESANAN** menerima formulir permohonan perbaikan yang telah diisi lengkap.
- 7.4. Kewajiban **PENERIMA PESANAN** dalam **Masa Jaminan** ini dibatasi oleh desain dan spesifikasi **Unit** dan dapat dibuktikan bahwa kerusakan-kerusakan tersebut dan/atau tidak berfungsinya fasilitas-fasilitas tersebut bukan disebabkan oleh kesalahan dan/atau kelalaian **PEMESAN** atau **Penghuni**, termasuk kesalahan dan/atau kelalaian yang timbul atas pekerjaan kontraktor yang ditunjuk oleh **PEMESAN** sebagaimana diatur dalam Pasal 6.11.
- 7.5. Segala perubahan dan/atau penambahan yang dilakukan atas **Unit** harus memperoleh persetujuan secara tertulis terlebih dahulu dari **PENERIMA PESANAN** dan harus dilaksanakan oleh kontraktor yang ditunjuk oleh **PENERIMA PESANAN** dan/atau kontraktor **PEMESAN** yang telah disetujui oleh **PENERIMA PESANAN** secara tertulis, dengan ketentuan bahwa semua biaya yang timbul

Halaman 50 dari 82 Putusan Nomor 328/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst



sehubungan dengan perubahan dan/atau penambahan menjadi resiko dan tanggung jawab **PEMESAN** asalkan perubahan dan atau penambahan tersebut tidak menimbulkan gangguan atau kerugian bagi **Unit** lainnya. Apabila timbul kerugian, maka **PEMESAN** harus bertanggungjawab sepenuhnya.

Pasal 8

PAJAK-PAJAK DAN BIAYA-BIAYA

- 8.1. Pajak-pajak wajib dibayar dan dipungut oleh **Para Pihak** sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku, termasuk apabila terdapat perubahan-perubahan maupun penyesuaian perhitungan dan juga denda-denda.
- 8.2. Terdapat bermacam-macam pajak-pajak yang terkait dengan pemesanan **Unit**, pembayaran DP, angsuran maupun saat jual beli, baik yang menjadi beban **PEMESAN/PEMBELI** maupun **PENERIMA PESANAN/PENJUAL**, dan juga ada pajak-pajak yang terjadi setelah jual beli, tetapi wajib dibayar oleh **Pemilik** dan/atau **Penghuni** yang berlaku sejak dilakukannya serah terima **Unit**, termasuk namun tidak terbatas pada Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.
- 8.3. Terdapat pajak dan biaya yang harus dibayarkan langsung oleh **PEMESAN/Pemilik** atau **Penghuni**, seperti biaya pemakaian listrik pada **Unit** atau dibayarkan secara proporsional dan dikoordinasikan oleh **PENERIMA PESANAN, PENGEMBANG, BP**, seperti biaya pemakaian listrik pada **Bagian Bersama**.
- 8.4. Terdapat juga pajak dan biaya yang sudah menjadi satu di dalam **luran Pengelolaan** seperti biaya keamanan dan **luran Dana Cadangan**, seperti biaya *overhaul lift*, perpanjangan HGB **Tanah Bersama**, tetapi ada juga yang ditagih secara terpisah, seperti sewa pemakaian **Benda Bersama** untuk keperluan pribadi **Penghuni**.
- 8.5. Jika karena suatu peraturan, ketentuan atau keadaan tertentu, **PENERIMA PESANAN** telah membayar lebih dahulu (namun **PENERIMA PESANAN** tidak berkewajiban untuk melakukan hal tersebut) suatu pajak, iuran, retribusi, biaya, ongkos maupun kewajiban pembayaran lainnya yang merupakan beban dan tanggung jawab **PEMESAN**, maka **PEMESAN** wajib untuk segera melunasi pembayaran dimaksud dengan seketika dan sekaligus lunas, dalam waktu maksimal 30 (tiga puluh) hari kepada **PENERIMA PESANAN** atas pemberitahuan pertama dari **PENERIMA PESANAN**, dan apabila **PEMESAN** tidak juga melakukan pembayaran, maka **PENERIMA PESANAN** berhak mengenakan denda 1 ‰ (satu per mil) per hari untuk tiap-tiap hari keterlambatan sampai dengan dilunasinya kewajiban tersebut dan

Halaman 51 dari 82 Putusan Nomor 328/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst



proses pengalihan hak serta Akta Jual Beli tidak dapat dilakukan, tanpa mengurangi hak **PENERIMA PESANAN** untuk melakukan sanksi-sanksi lain yang diatur dalam **Ketentuan dan Syarat** ini.

Pasal 9

PENANDATANGANAN AKTA JUAL BELI (AJB)

9.1. **Para Pihak** berjanji dan mengikatkan diri untuk membuat dan menandatangani AJB atas **Unit** dihadapan **PPAT**, dalam hal telah dipenuhi seluruh aspek-aspek sebagai berikut:

- i. **PEMESAN** telah melunasi seluruh pembayaran **Harga**, kewajiban-kewajibannya, denda, sanksi administrasi dan biaya-biaya lainnya, termasuk tetapi tidak terbatas pada **Iuran Pengelolaan dan Iuran Dana Cadangan**;
- ii. Telah dilakukan **BAST** dan tidak ada tuntutan/gugatan apapun termasuk tunggakan **Iuran Pengelolaan, Iuran Dana Cadangan** dan biaya-biaya lainnya atas **Unit** yang diserahkan tersebut;
- iii. **PEMESAN** telah memenuhi seluruh persyaratan/ peraturan / kewajiban yang ditetapkan oleh pemerintah atau instansi yang berwenang, **AD/ART/Peraturan Tata Tertib Sarusun/Peraturan Tata Tertib Komplek**;
- iv. **Sertipikat** telah diperoleh dari Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN);
- v. **PEMESAN** telah melunasi seluruh biaya untuk proses pengurusan balik nama **Sertipikat** ke atas nama **PEMESAN**, yang terdiri dari biaya resmi yang ditentukan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB), pajak-pajak lain yang akan ada dikemudian hari yang ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pajak, perubahan atas nilai pajak yang telah berlaku pada saat ini, jasa pengurusan oleh notaris/**PPAT**, biaya-biaya lainnya untuk dapat dilakukannya proses pengurusan balik nama **Sertipikat** ke atas nama **PEMESAN**.

Keterlambatan penerbitan **Sertifikat**, yang diakibatkan proses pertelaan yang belum selesai bukan merupakan kelalaian dari **PENERIMA PESANAN**, dan oleh karenanya tidak menimbulkan hak menuntut apapun dari **PEMESAN** terhadap **PENERIMA PESANAN**.

9.2. **PENERIMA PESANAN** akan memberitahukan secara tertulis kepada **PEMESAN** untuk datang ke tempat pelaksanaan jual beli pada hari dan tanggal yang akan ditentukan kemudian oleh **PENERIMA PESANAN**.

9.3. Segera setelah dilakukan penandatanganan AJB dihadapan **PPAT**, maka akan



dilakukan proses balik nama **Sertifikat** menjadi atas nama **PEMESAN** oleh **PPAT**.

- 9.4. Apabila **PEMESAN** membeli **Unit** dengan menggunakan fasilitas pembiayaan dari **Lembaga Pembiayaan**, maka pada saat pelaksanaan AJB dihadapan **PPAT**, dilaksanakan juga penandatanganan Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) dan/atau Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) serta dokumen lain yang diperlukan. Selanjutnya **PENERIMA PESANAN** akan menyerahkan seluruh asli dokumen sehubungan dengan jual beli **Unit**, termasuk tidak terbatas pada dokumen-dokumen yang berkaitan dengan **Unit** tersebut sebagai jaminan kepada **Lembaga Pembiayaan** pemberi fasilitas pembiayaan.
- 9.5. Apabila dalam jangka waktu 15 (limabelas) hari efektif terhitung sejak saat seharusnya dilaksanakan penandatanganan **AJB** dihadapan **PPAT**, **PEMESAN** tidak dapat hadir atau mengutus wakil/kuasanya dan tidak memberi kabar untuk menandatangani AJB tersebut, maka **PENERIMA PESANAN** akan (tetapi tidak berkewajiban) mengirimkan pemberitahuan kedua secara tertulis kepada **PEMESAN** untuk menandatangani AJB dihadapan **PPAT**.
- 9.6. Dalam hal kewajiban **PENERIMA PESANAN** untuk memberitahukan secara tertulis kepada **PEMESAN** untuk menandatangani **AJB** sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 9.2 **Ketentuan dan Syarat** telah dipenuhi, maka **PENERIMA PESANAN** dapat melakukan tindakan sebagai berikut:
- Apabila **PEMESAN** memenuhi undangan namun tidak mau menandatangani **AJB**, maka **PENERIMA PESANAN** akan menyerahkan asli **Sertipikat** tersebut kepada **PEMESAN** yang masih atas nama **PENERIMA PESANAN** dan/atau **PENGEMBANG** untuk disimpan sendiri oleh **PEMESAN**. Dengan diserahkannya asli **Sertipikat** tersebut kepada **PEMESAN**, maka segala resiko menjadi tanggungjawab **PEMESAN** sendiri dan membebaskan **PENERIMA PESANAN** dan/atau **PENGEMBANG** dari segala tuntutan/gugatan yang timbul, termasuk resiko perpanjangan **Sertipikat** dan biaya-biaya yang timbul menjadi beban **Pembeli**.
 - Apabila **PEMESAN** tidak memenuhi undangan untuk menandatangani **AJB** meskipun telah diberitahukan secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali, maka **PENERIMA PESANAN** dan/atau **PENGEMBANG** akan mengenakan biaya penitipan atau penyimpanan atas **Sertipikat** tersebut kepada **PEMESAN**.
- 9.7. Dalam hal sudah dapat dilakukan (memenuhi syarat) penandatanganan **AJB** dan **PEMESAN** telah diundang untuk menandatangani **AJB** dihadapan **PPAT**, yang dibuktikan dengan bukti pengiriman surat undangan dari **PENERIMA PESANAN** namun dengan alasan apapun tidak melakukan penandatanganan AJB **Unit**, maka apabila terjadi selisih Dasar Pengenaan Pajak akibat dari kenaikan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), maka seluruh selisih pajak

Halaman 53 dari 82 Putusan Nomor 328/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst



dan/atau pajak-pajak yang timbul tersebut menjadi tanggungjawab dan wajib dibayar oleh **PEMESAN**.

- 9.8. **PEMESAN** sepenuhnya bertanggung jawab atas resiko-resiko/ kerugian-kerugian/ biaya-biaya yang dialami **PENERIMA PESANAN** sehubungan dengan kelalaian **PEMESAN** dalam melaksanakan AJB dengan membayar biaya kerugian sebesar 2 (dua) kali dari biaya-biaya yang dikeluarkan maupun biaya-biaya yang sepatutnya diterima oleh **PENERIMA PESANAN** termasuk namun tidak terbatas pada tidak dapat dicairkannya dana milik **PENERIMA PESANAN** oleh Lembaga Pembiayaan.

Apabila 12 (dua belas) bulan sejak tanggal undangan AJB **PEMESAN** belum juga melaksanakan AJB maka **PEMESAN** dengan ini memberi kuasa sepenuhnya kepada **PENERIMA PESANAN** berdasarkan **Ketentuan dan Syarat** ini, untuk bertindak atas nama **PEMESAN** menandatangani semua dokumen yang berhubungan dengan AJB tersebut.

- 9.9. **Para Pihak** setuju bahwa walaupun **Para Pihak** telah memenuhi kewajibannya dalam **PPPU** dan **Penegasan Pemesanandan** telah menandatangani AJB, ketentuan-ketentuan dalam pasal-pasal **Ketentuan dan Syarat** yang tidak diatur dalam AJB tetap berlaku dan mengikat **Para Pihak**. Oleh karena itu **PEMESAN** wajib menandatangani pernyataan penegasan bersamaan dengan penandatanganan AJB.

Pasal 10

PEMUTUSAN PPPU

- 10.1. **PENERIMA PESANAN** berhak untuk setiap saat memutuskan dan membatalkan **PPPU** secara sepihak, berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:

10.1.a. **PEMESAN** lalai untuk memenuhi kewajiban pembayaran sebagaimana diatur dan disepakati dalam **Konfirmasi Pesanan** dan kelalaian itu berlangsung terus selama 7 (tujuh) hari berturut-turut terhitung sejak saat seharusnya kewajiban pembayaran dilaksanakan (jatuh tempo), dimana dengan lewatnya waktu saja sudah merupakan bukti yang cukup akan kelalaian **PEMESAN** dan tanpa diperlukan lagi suatu surat peringatan secara resmi atau surat lain yang serupa dengan itu.

10.1.b. **PEMESAN** yang menggunakan fasilitas pembiayaan dari **Lembaga Pembiayaan** wajib mengurus sendiri kepada **Lembaga Pembiayaan** agar pencairan fasilitas pembiayaan tidak melewati tanggal jatuh tempo sisa pembayaran. Keterlambatan pembayaran baik yang disebabkan oleh keterlambatan pengurusan maupun penolakan permohonan fasilitas pembiayaan merupakan bukti yang cukup atas kelalaian **PEMESAN** tanpa diperlukan suatu surat peringatan secara resmi atau surat lain yang serupa

Halaman 54 dari 82 Putusan Nomor 328/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst



dengan itu.

10.1.c. **PEMESAN** baik atas permohonan sendiri atau atas permohonan pihak lain dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampuan (*curatele*) dan masih ada sisa kewajibannya kepada **PENERIMA PESANAN** atau **PEMESAN** mendapat larangan dari instansi Pemerintah yang berwenang untuk melakukan kegiatan usahanya.

10.1.d. Dalam hal **PEMESAN**:

- (i) adalah seorang individu, maka apabila **PEMESAN** meninggal dunia dan dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari kalender sejak saat meninggalnya **PEMESAN**, para ahli warisnya tidak mematuhi kewajiban sebagaimana ditentukan dalam Pasal 12.10, dimana dengan lewatnya waktu 60 (enam puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal **PEMESAN** meninggal dunia, sudah merupakan bukti yang cukup akan ketidak sanggupannya para ahli waris melanjutkan kewajiban hukum **PEMESAN** sepanjang masih ada kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi oleh **PEMESAN** kepada **PENERIMA PESANAN**.
- (ii) adalah sebuah badan hukum, maka saat **PEMESAN** dinyatakan pailit oleh pengadilan yang berwenang, atau pemegang saham (atau yang setara dengan itu) **PEMESAN** mengambil keputusan pembubaran.

10.1.e. Seluruh atau salah satu kegiatan **PEMESAN** dibubarkan dan/atau kekayaan **PEMESAN** disita, diambil alih atau dikenakan tindakan lain oleh pengadilan dan/atau instansi pemerintah lainnya dan/atau pihak ketiga lainnya dan **PEMESAN** tidak mampu mengambil tindakan-tindakan untuk mengamankan kepentingan **PENERIMA PESANAN** dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak adanya pembubaran, penyitaan, pengambilalihan atau pengenaan tindakan lainnya tersebut di atas, sepanjang masih ada kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi oleh **PEMESAN** kepada **PENERIMA PESANAN**.

10.1.f. Bagi **PEMESAN** yang memilih cara membayar angsuran dan/atau pembayaran atas **Unit** dengan menggunakan fasilitas pembiayaan melalui **Lembaga Pembiayaan**, dalam hal **PEMESAN** lalai (wanprestasi) melunasi hutangnya tersebut kepada **Lembaga Pembiayaan**, **PENERIMA PESANAN** selaku pihak yang ditunjuk oleh **Lembaga Pembiayaan** dapat mempergunakan hak/kewenangannya termasuk namun tidak terbatas pada pemutusan PPPU secara sepihak.

10.1.g. **PEMESAN** tidak memenuhi kewajiban dan/atau melanggar salah satu ketentuan yang tercantum dalam **PPPU** berikut lampiran-lampirannya.

10.1.h. Terpenuhinya kejadian sebagaimana diatur dalam Pasal 2.6 **Ketentuan**

Halaman 55 dari 82 Putusan Nomor 328/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst



dan Syarat ini.

10.2. Akibat yang timbul dari adanya pemutusan **PPPU** oleh **PENERIMA PESANAN** sebagai akibat kelalaian **PEMESAN** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.1 **Ketentuan dan Syarat** ini, maka:

10.2.a. **BF**, seluruh **DP**, dan **10% (sepuluh persen)** dari **Harga Net** tidak dapat dikembalikan, dan merupakan ganti rugi atas pembatalan. Ganti rugi atas pembatalan tersebut merupakan komponen-komponen termasuk namun tidak terbatas pada (i) Biaya pembangunan yang sudah dikeluarkan; (ii) Biaya memasarkan kembali.

10.2.b. Pengembalian sisa uang yang telah dikurangi biaya-biaya sebagaimana disebutkan dalam Pasal 10.2.a diatas (apabila ada) kepada **PEMESAN** hanya dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

10.2.b.i. Setelah dikurangi seluruh pajak-pajak sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku;

10.2.b.ii. Setelah dikurangi kompensasi keterlambatan penyerahan Unit yang sudah dibayarkan, 1% (satu persen) biaya administrasi, komisi penjualan yang sudah dibayarkan, dan biaya hadiah/gift/souvenir yang sudah diterima.

10.2.b.iii. Setelah **Unit** tersebut dipesan kembali oleh pihak lain sesuai dengan syarat, kondisi, cara, waktu dan harga yang sepenuhnya ditentukan dan dilaksanakan secara sepihak oleh **PENERIMA PESANAN** serta pembayaran lunas telah diterima oleh **PENERIMA PESANAN**.

10.2.c. Khusus pada pembatalan sebagaimana diatur dalam Pasal 10.1.h **Ketentuan dan Syarat** ini, maka berlaku ketentuan Pasal 10.5 **Ketentuan dan Syarat** ini.

10.2.d **PEMESAN** menyetujui untuk tidak menuntut pidana, perdata, permohonan kepailitan atau PKPU dan /atau pembayaran denda atau ganti rugi materiil maupun imateriil apa pun kepada **PENERIMA PESANAN** dan perusahaan afiliasinya termasuk tetapi tidak terbatas kepada karyawan-karyawan perusahaan sehubungan dengan pemutusan **PPPU** oleh **PENERIMA PESANAN**.

10.2.e. **Unit** yang menjadi obyek dari pemutusan **PPPU** ini, yang sudah diserahkan maupun dipinjam pakaikan tetap merupakan milik **PENERIMA PESANAN** sepenuhnya dan oleh karenanya **PEMESAN** berkewajiban untuk menyerahkannya dalam keadaan kosong dan baik (tidak ada kerusakan apapun) kepada **PENERIMA PESANAN** selambat-lambatnya

Halaman 56 dari 82 Putusan Nomor 328/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst



dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak hari dan tanggal **PPPU** menjadi batal dan seluruh biaya ongkos untuk mengosongkan **Unit** dan perbaikan-perbaikannya merupakan tanggung jawab dan beban sepenuhnya **PEMESAN**.

- 10.3. Apabila dalam jangka waktu 14 (empat-belas) hari terhitung sejak jatuh waktu pengosongan **PEMESAN** masih belum juga menyerahkan **Unit** dalam keadaan kosong dan baik (tidak ada kerusakan apapun) kepada **PENERIMA PESANAN**, maka **PENERIMA PESANAN** dengan ini diberikan izin (tanpa syarat dan tanpa dapat ditarik kembali) dan hak serta kuasa yang tidak dapat dicabut kembali dan tidak akan berakhir karena sebab-sebab dalam Pasal 1813, 1814 dan 1815 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia oleh **PEMESAN**, untuk mengosongkan **Unit** dan apabila perlu dengan bantuan pihak yang berwenang untuk melakukan semua upaya hukum apapun yang diperlukan untuk menguasai kembali **Unit** dengan ketentuan bahwa segala tanggung jawab atas pembayaran biaya-biaya dan resiko yang timbul sehubungan dengan tindakan pengosongan dan perbaikan **Unit** tersebut yang dilakukan oleh **PENERIMA PESANAN** menjadi tanggung jawab **PEMESAN** sepenuhnya. Para Pihak dengan tegas sepakat bahwa tindakan pengosongan dan penyerahan yang dilakukan oleh **PENERIMA PEMESANAN** sebagaimana diatur dalam Pasal ini bukan dan tidak termasuk dalam perbuatan sebagaimana diatur dalam Pasal 167 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

PEMESAN dengan ini membebaskan **PENERIMA PESANAN** dari segala tuntutan dan/atau gugatan berupa apapun atas hal tersebut (termasuk namun tidak terbatas pada tuntutan pidana, perdata, permohonan kepailitan atau PKPU dan /atau pembayaran denda atau ganti rugi materiil maupun imateriil) dan dengan ini memberikan pembebasan, pemberesan serta pelunasan kepada **PENERIMA PESANAN** (*acquitt et decharge*). Sehubungan dengan hal tersebut, **PENERIMA PESANAN** berhak pula untuk memperhitungkan dan menagih kepada **PEMESAN** termasuk namun tidak terbatas pada denda pengosongan, tunggakan berikut biaya-biaya lainnya yang mungkin timbul sehubungan dengan pelaksanaan pengosongan **Unit**.

Bagi **PEMESAN** yang memesan **Unit** secara angsuran dan menggunakan **Unit** berdasarkan Pinjam Pakai sebagaimana diatur dalam Pasal 6 diatas, Para Pihak sepakat untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 1750 - 1751 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sepanjang yang mensyaratkan keputusan hakim untuk suatu pembatalan pinjam pakai dan pembatasan bahwa pinjam pakai tidak dapat dibatalkan sewaktu-waktu oleh pemilik barang.

- 10.4. Jika **PEMESAN** tidak segera mengosongkan **Unit** dalam jangka waktu telah ditentukan pasal 10.3, maka **PEMESAN** dengan ini memberikan hak, kewenangan

Halaman 57 dari 82 Putusan Nomor 328/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst



dan kuasa yang tidak dapat dicabut kembali dengan alasan apapun juga kepada **PENERIMA PESANAN** untuk mematikan aliran listrik dan aliran air bersih/minum, sambungan telepon maupun menutup akses ke **Unit** tersebut. **PEMESAN** tidak berhak untuk menuntut/menggugat suatu kerugian dalam bentuk apapun dan jumlah berapapun, dan apabila **PEMESAN** masih belum juga memperbaiki kesalahan dan belum menaati surat peringatan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal surat peringatan tertulis ketiga, maka sebagai akibat dari pelanggaran peruntukan **Unit** tersebut, **PENERIMA PESANAN**, berhak untuk membongkar seluruh isi dari **Unit**. Seluruh biaya-biaya dan/atau kerugian yang timbul untuk pembongkaran tersebut adalah tanggung jawab **PEMESAN** dan wajib dilunasi seketika dalam waktu 1 x 24 jam kepada **PENERIMA PESANAN**.

- 10.5. **PEMESAN** dengan persetujuan terlebih dahulu dari **PENERIMA PESANAN** dapat mengakhiri **PPPU** apabila terjadi keterlambatan penyerahan Unit atau alasan lain sebagaimana diatur dalam Ketentuan dan Syarat ini karena disengaja termasuk apabila terjadi perubahan atau ditiadaknya **Unit** sesuai Pasal 2.6 **Ketentuan dan Syarat** ini, dengan ketentuan **PEMESAN** senantiasa memenuhi seluruh kewajibannya termasuk namun tidak terbatas pada pembayaran dan/atau angsuran atas Harga, denda-denda, dan biaya lain-lainnya kepada **PENERIMA PESANAN** secara tepat waktu, tidak pernah ada tunggakan ataupun denda dalam bentuk apapun kepada **PENERIMA PESANAN**. Namun demikian dengan tetap memperhatikan ketentuan Pasal 15 **Ketentuan dan Syarat** ini **PENERIMA PESANAN** berdasarkan pertimbangan khusus akan memberikan usaha terbaiknya untuk membantu **PEMESAN** agar dapat mengalihkan kepemilikan Unit kepada pihak lain dengan ketentuan:

10.5.a. **PEMESAN** terlebih dahulu mendaftarkan pengalihan Unit kepada **DRSS** agar **DRSS** dapat segera melakukan pemasaran Unit. Selama masa pemasaran sampai dengan pengalihan Unit, **PEMESAN** tetap wajib untuk memenuhi seluruh kewajibannya dalam **PPPU**.

10.5.b. Pada tanggal efektif pengalihan kepemilikan Unit kepada pihak lain, **PEMESAN** wajib menyerahkan kembali kepada **PENERIMA PESANAN** seluruh dokumen-dokumen dan bukti-bukti pembayaran yang asli, dan kunci-kunci dan akses atas **Unit** yang telah diterbitkan oleh **PENERIMA PESANAN** dan menandatangani Addendum **PPPU**;

10.5.c. Jumlah uang yang diterima oleh **PEMESAN** adalah sejumlah nilai pengalihan Unit yang disetujui oleh **PEMESAN** dikurangi biaya-biaya sebagaimana diatur dalam Pasal 10.2.b, pajak-pajak, biaya-biaya sehubungan dengan pengalihan Unit dan dikurangi denda-denda (jika ada), dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak



tanggal Addendum **PPPU** dan pembayaran lunas diterima oleh **DRSS** atau **PENERIMA PESANAN**.

- 10.6. Dengan ditandatanganinya Addendum **PPPU** sebagaimana disebut dalam Pasal 10.5 maka hubungan hukum Para Pihak berdasarkan **PPPU** menjadi berakhir dan **PEMESAN** membebaskan dan melepaskan hak untuk mengajukan gugatan, keberatan, tuntutan, laporan, keluhan (baik secara pidana, perdata, permohonan kepailitan atau PKPU dan /atau pembayaran denda atau ganti rugi materiil maupun imateriil dalam bentuk apapun dan jumlah berapapun) terhadap **PENERIMA PESANAN** serta membebaskan **PENERIMA PESANAN** dari dan terhadap setiap semua kerugian yang terjadi akibat pelaksanaan hak **PENERIMA PESANAN**, termasuk namun tidak terbatas pada pelaksanaan hak **PENERIMA PESANAN** sebagaimana diatur dalam Pasal 10.1.
- 10.7. **Para Pihak** dengan ini setuju bahwa pemutusan **PPPU** secara sepihak ini dapat dilakukan tanpa diperlukan campur tangan Hakim Pengadilan Negeri dan karenanya para pihak dengan ini secara tegas melepaskan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata khususnya yang mensyaratkan keputusan hakim untuk suatu pembatalan suatu perjanjian/perikatan dan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Pasal 11

KEWAJIBAN PENERIMA PESANAN

Kewajiban-kewajiban **PENERIMA PESANAN** berdasarkan **PPPU** adalah sebagai berikut:

- 11.1. **PENERIMA PESANAN** akan membangun serta menyelesaikan pembangunan **Unit** dan menyerahkan **Unit** kepada **PEMESAN** sesuai dengan **Nilai Pesanan**. **PENERIMA PESANAN** akan menyerah terimakan **Unit** paling lambat pada **Tanggal Serah Terima**, kecuali dalam hal terjadi peristiwa *Force Majeur*.
- 11.2. Membayar denda keterlambatan pembangunan dan serah terima **Unit**.
- 11.3. Dalam hal **Unit** telah siap untuk diserahkan kepada **PEMESAN**, **PENERIMA PESANAN** dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja sebelum penyerahan fisik tersebut dilakukan akan mengirimkan pemberitahuan kepada **PEMESAN** melalui media yang dianggap cukup oleh **PENERIMA PESANAN**, untuk datang ke tempat dan pada hari serta tanggal yang akan ditentukan kemudian oleh **PENERIMA PESANAN**, untuk menandatangani **BAST** atau **BAST-A** atau **Serah Terima Pinjam Pakai**.
- 11.4. Menandatangani **AJB** atas **Unit** dihadapan **PPAT**.
- 11.5. Menerima dan menjalankan kuasa-kuasa yang diberikan oleh **PEMESAN** berdasarkan Ketentuan dan Syarat ini.

Satu dan lain dengan tidak mengurangi kewajiban-kewajiban **PENERIMA PESANAN**

Halaman 59 dari 82 Putusan Nomor 328/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya yang secara tegas disebutkan dalam pasal-pasal **Ketentuan dan Syarat** ini beserta seluruh lampiran **PPPU**.

Pasal 12

KEWAJIBAN PEMESAN

Kewajiban-kewajiban **PEMESAN** berdasarkan **PPPU** adalah dibatasi sebagai berikut:

- 12.1. Memenuhi kewajibannya untuk melakukan pembayaran **Harga**, pajak-pajak yang berdasarkan peraturan menjadi beban **PEMESAN**, biaya-biaya Notaris, bea-bea dan biaya-biaya lain yang menjadi kewajiban **PEMESAN** sesuai **PPPU**, dan peraturan perundangan yang berlaku, serta sesuai dengan jadwal yang tercantum dalam **PPPU**.
- 12.2. Membayar denda keterlambatan.
- 12.3. Pada tanggal yang ditetapkan dalam pemberitahuan serah terima **Unit**, **PEMESAN** wajib menerima dan menandatangani **BAST-Aatau BAST Unit** atau **Serah Terima Pinjam Pakai** (apabila masih ada angsuran yang belum jatuh tempo saat jadwal yang ditentukan dalam pemberitahuan serah terima **Unit**).
- 12.4. Dalam hal **PEMESAN** melakukan pemesanan sebelum konstruksi dimulai, maka **PEMESAN** menyadari dan memahami resiko yang dapat mengakibatkan terjadinya perubahan atau ditiadakannya **Unit** yang dipesan, termasuk namun tidak terbatas pada: letak, layout, luas, lokasi, posisi, lantai, dan utilitas **Bagian Bersama**, maupun perubahan rancangan atau rencana pembangunan keseluruhan terhadap **Blok** dan/atau **Klaster** yang dapat berubah/ berbeda dengan perencanaan awal, dalam hal terjadi demikian **PEMESAN** wajib menerima **Unit** sesuai dengan pemberitahuan dari **PENERIMA PESANAN**.
- 12.5. **PEMESAN** wajib sudah membayar 60% (enam puluh persen) dari harga pembelian dalam hal akan menempati/ menghuni **Unit**nya, atau apabila mendapatkan undangan/pemberitahuan dari **PENERIMA PESANAN**. Dalam hal ini **PEMESAN** adalah sebagai peminjam pakai atas **Unit** (sampai dengan seluruh **Harga Unit** dibayar lunas) yang beritikad baik, wajib memelihara **Unit**.
- 12.6. Mempergunakan **Unit** sesuai dengan peruntukannya.
- 12.7. Menandatangani AJB atas **Unit** dihadapan seorang **PPAT**.
- 12.8. Mematuhi semua syarat-syarat dalam **PPPU**, **Peraturan Tata Tertib Sarusun** dan **Peraturan Tata Tertib Komplek** maupun peraturan tata tertib lainnya, beserta perubahan-perubahan yang berlaku dikemudian hari.
- 12.9. Menjadi anggota **P3SRS**.
- 12.10. Menyetujui penunjukan **BP**, sesuai dengan kondisi dan syarat-syarat yang telah disepakati atau dibuat oleh **PENGEMBANG** yang tidak dapat dicabut kembali

Halaman 60 dari 82 Putusan Nomor 328/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst



karena sebab apapun.

12.11. Apabila diperlukan dan diminta oleh **PENERIMA PESANAN**, **PEMESAN** bersedia datang untuk menandatangani dokumen pengalihan hak tagih, serta dokumen pendukung lainnya, termasuk melengkapi data-data yang dibutuhkan dari **PEMESAN**.

12.12. Dalam hal **PEMESAN** adalah seorang individu, maka apabila **PEMESAN** meninggal dunia, para ahli waris **PEMESAN** harus menunjuk wakilnya yang sah selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kalender terhitung sejak **PEMESAN** meninggal dunia, untuk melanjutkan kewajiban hukum **PEMESAN**.

12.13. Bila **PEMESAN** mengalihkan, menyewakan, meminjamkan **Unit** ini kepada pihak lain, maka **PEMESAN** berkewajiban menyampaikan, mengingatkan dan meneruskan ketentuan-ketentuan dalam **Ketentuan dan Syarat** ini kepada penerima hak dari **PEMESAN**.

PEMESAN berkewajiban untuk memastikan penerima hak dari **PEMESAN** meneruskan hak dan kewajiban berdasarkan **Ketentuan dan Syarat** ini dan karenanya pihak lain dimaksud akan menjadi **PEMESAN** dalam **PPPU** menggantikan pihak yang menyerahkan atau yang memindahkan hak dan kewajibannya tersebut.

12.14. Dalam hal **PEMESAN** memilih metode pembayaran angsuran melalui tunai bertahap dan **PENERIMA PESANAN** melaksanakan hak-haknya berdasarkan ketentuan Pasal 4.9, Pasal 15.5 dan ketentuan hukum terkait lainnya untuk mengalihkan hak atas tagihan (hak atas angsuran) kepada pihak lain (termasuk bentuk pengalihan lainnya seperti sekuritisasi), **PEMESAN** dengan ini membebaskan dan melepaskan segala hak untuk menolak, mengajukan gugatan, keberatan, tuntutan, laporan, keluhan (baik secara pidana dan/atau perdata, permohonan kepailitan atau PKPU dalam bentuk apapun dan jumlah berapapun) dan/atau klaim dalam bentuk apapun terhadap segala bentuk pengalihan yang dilakukan oleh **PENERIMA PESANAN**.

PEMESAN menyatakan dan berjanji akan tetap melaksanakan seluruh kewajiban pembayarannya berdasarkan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat ini kepada pihak penerima pengalihan yang ditunjuk oleh **PENERIMA PESANAN**, dengan tanpa mengurangi hak **PENERIMA PESANAN** untuk melaksanakan segala hak yang disediakan oleh hukum untuk melindungi kepentingan **PENERIMA PESANAN**.

Satu dan lain dengan tidak mengurangi kewajiban-kewajiban **PEMESAN** lainnya yang secara tegas disebutkan pada pasal-pasal dalam **Ketentuan dan Syarat** ini beserta seluruh lampiran **PPPU**.

Halaman 61 dari 82 Putusan Nomor 328/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst



Pasal 13

HAK PENERIMA PESANAN

Hak-hak **PENERIMA PESANAN** dibatasi sebagai berikut:

- 13.1. Menagih dan menerima pembayaran **Harga**, pajak-pajak, biaya-biaya, bea-bea, dan biaya-biaya lainnya yang menjadi kewajiban **PEMESAN** berdasarkan **PPPU** dan peraturan perundangan yang berlaku, serta sesuai dengan jadwal yang tercantum dalam **PPPU**. **PENERIMA PESANAN** akan memberitahukan **PEMESAN** pada saat **Unit** telah selesai dan siap untuk diserahkan kepada **PEMESAN**.
- 13.2. Menunjuk Notaris/**PPAT** yang berwenang untuk melaksanakan **AJB Unit** yang akan ditandatangani oleh dan diantara **Para Pihak** berdasarkan Ketentuan-Ketentuan dan Syarat-Syarat ini.
- 13.3. Menandatangani **AJB** di hadapan **PPAT** atas nama **PEMESAN** berdasarkan kuasa yang telah diterima oleh **PEMESAN** berdasarkan **Ketentuan dan Syarat** ini, khususnya jika **PEMESAN** mengabaikan surat undangan dari **PENERIMA PESANAN**. Dalam hal ini posisi **PENERIMA PESANAN** adalah pihak yang dirugikan.
- 13.4. Membangun **Sub Komplek** dan **Komplek** termasuk seluruh pembangunan fasilitas, sarana dan pembangunan seluruh **Blok** yang ada dalam **Komplek** secara bertahap sesuai dengan waktu yang hanya ditentukan oleh **PENGEMBANG**.
- 13.5. Mengubah (termasuk menambah dan mengurangi) desain interior maupun exterior secara keseluruhan, termasuk namun tidak terbatas kepada meniadakan sebuah atau lebih dari sebuah bangunan. **PENGEMBANG** berhak untuk menentukan seluruh peruntukan dan intensitas pembangunan dalam **Sub Komplek, Komplek** maupun **Blok**.
- 13.6. Mengenakan dan menerima pembayaran denda apabila terjadi keterlambatan pada **PEMESAN**, atau pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh **PEMESAN** terhadap **Ketentuan dan Syarat** ini berikut seluruh lampiran-lampiran **PPPU**.
- 13.7. Mengatur, membuat peraturan dan ketentuan apapun, mengelola sepenuhnya atas **Tanah Bersama, Bagian Bersama** dan **Benda Bersama Blok** maupun seluruh kawasan **Sub Komplek** dan **Komplek** termasuk seluruh fasilitas penunjangnya.
- 13.8. Memastikan kepatuhan **PEMESAN** untuk memenuhi hak dan kewajiban yang telah diatur dalam **PPPU, Peraturan Tata Tertib Sarusun** dan **Peraturan Tata Tertib Komplek** maupun peraturan tata tertib lainnya, beserta perubahan-

Halaman 62 dari 82 Putusan Nomor 328/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst



perubahan yang berlaku dikemudian hari.

- 13.9. Menuntut **PEMESAN** apabila tidak memenuhi hak dan kewajiban yang telah diatur dalam **Ketentuan dan Syarat** ini, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Satu dan lain dengan tidak mengurangi hak-hak **PENERIMA PESANAN** lainnya yang secara tegas disebutkan dalam pasal-pasal dalam **Ketentuan dan Syarat** ini beserta seluruh lampiran **PPPU**.

Pasal 14

HAK PEMESAN

Hak-hak **PEMESAN** dibatasi sebagai berikut:

- 14.1. Menerima penyerahan hak sesuai dengan **Nilai Pesanan** dan penguasaan fisik **Unit** dari **PENERIMA PESANAN** paling lambat pada **Tanggal Serah Terima**, kecuali dalam hal terjadi peristiwa *Force Majeur*.
- 14.2. Memperoleh perbaikan dalam hal terjadi kerusakan atas **Unit** selama **Masa Jaminan**, kecuali dalam hal terjadi peristiwa *Force Majeur*.
- 14.3. Dalam hal **PENERIMA PESANAN** memberitahukan keterlambatan penyelesaian **Unit** maka **PEMESAN** berhak menerima pembayaran denda dari **PENERIMA PESANAN** atas keterlambatan pembangunan dan serah terima.
- 14.4. **PEMESAN** berhak mendapatkan pemberitahuan penghitungan denda keterlambatan penyerahan **Unit** per 3 (tiga) bulan dari **PENERIMA PESANAN** selambat-lambatnya hari terakhir di bulan ke-4 (empat), apabila jatuh pada hari libur, maka pemberitahuan akan dilakukan pada hari kerja berikutnya.
- 14.5. Menerima **Sertipikat** yang didaftarkan nama **PEMESAN** apabila seluruh kewajiban telah terpenuhi.

Satu dan lain dengan tidak mengurangi hak-hak **PEMESAN** lainnya yang secara tegas disebutkan dalam pasal-pasal dalam **Ketentuan dan Syarat** ini beserta seluruh lampiran **PPPU**.

Pasal 15

PENGALIHAN HAK DAN KEWAJIBAN

- 15.1. Dalam hal **PEMESAN** bermaksud mengalihkan atau memindahkan setiap dan seluruh hak dan kewajibannya kepada pihak ketiga berdasarkan **Ketentuan dan Syarat** ini atau menyewakan, meminjamkan kepada pihak lain atau melakukan

Halaman 63 dari 82 Putusan Nomor 328/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst



tindakan hukum berkenaan dengan **Unit** sebelum dilakukan penandatanganan AJB dihadapan **PPAT**, maka pengalihan atau pemindahan hak tersebut hanya dapat dilakukan setelah tahun ke-2 (kedua) terhitung sejak tanggal **Penegasan Pemesanan**, dan apabila pembayaran Unit kepada **PENERIMA PESANAN** telah dilunasi sepenuhnya oleh **PEMESAN**. Dengan demikian, maka setiap pengalihan atau pemindahan hak **PEMESAN** harus mendapatkan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari **PENERIMA PESANAN**, persetujuan mana, dalam hal dimintakan, wajib diberikan apabila tidak ada dasar yang kuat untuk menolaknya. Jika pengalihan atau pemindahan setiap atau seluruh hak dan kewajiban tersebut dilakukan tanpa mendapatkan persetujuan tertulis dari **PENERIMA PESANAN**, maka **PEMESAN** dengan ini memberikan hak, kewenangan dan kuasa yang tidak dapat dicabut kembali dengan alasan apapun juga kepada **PENERIMA PESANAN** untuk mematikan aliran listrik dan aliran air bersih/minum, sambungan telepon maupun menutup akses ke **Unit** tersebut sampai dengan diperoleh persetujuan dari **PENERIMA PESANAN**. **PEMESAN** tidak berhak serta melepaskan hak untuk menuntut/menggugat baik perdata, pidana, perdata, permohonan kepailitan atau PKPU dan /atau pembayaran denda atau ganti rugi materiil maupun imateriil pidana, perdata, permohonan kepailitan atau PKPU dan /atau pembayaran denda atau ganti rugi materiil maupun imateriil dalam bentuk apapun dan jumlah berapapun kepada **PENERIMA PESANAN**.

Sedangkan setiap tindakan hukum pengalihan atau pemindahan hak dan kewajiban dilakukan setelah ditanda-tanganinya AJB dihadapan **PPAT**, maka **PEMESAN** wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis terlebih dahulu kepada **PENERIMA PESANAN** dan/atau **BP**. Pengalihan hak kepada pihak ketiga hanya diperbolehkan untuk keseluruhan **Unit** yang dibeli, tidak boleh dialihkan hanya sebagian saja (dipecah sebagian).

- 15.2. Jika **PEMESAN** membayar **Harga Unit** yang sebagian dananya menggunakan fasilitas pembiayaan dari **Lembaga Pembiayaan**, dan sebelum terjadinya penandatanganan AJB sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ternyata timbul masalah antara **PEMESAN** dengan pihak **Lembaga Pembiayaan**, maka **PENERIMA PESANAN** atas permintaan **Lembaga Pembiayaan** berhak memblokir **Unit** tersebut. Jika **PEMESAN** ingin mengalihkan atau memindahkan hak dan kewajiban atas **Unit** tersebut, menyewakan atau melakukan tindakan hukum berkenaan dengan **Unit**, maka **PEMESAN** wajib terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari **Lembaga Pembiayaan** pemberi fasilitas tersebut. **PENERIMA PESANAN** selanjutnya berhak memutuskan untuk tidak melanjutkan penandatanganan AJB, hingga **PENERIMA PESANAN** memperoleh konfirmasi dari **Lembaga Pembiayaan**, bahwa masalah telah selesai.

- 15.3. Setelah memperoleh persetujuan **PENERIMA PESANAN** atas pengalihan



termaksud pada Pasal 15.1, **PEMESAN** wajib memenuhi segala kewajiban administrasi sebagaimana ditentukan oleh **PENERIMA PESANAN**, dan membayar biaya administrasi sebesar 5% (lima persen) dari **Harga** ditambah pajak-pajak paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak persetujuan dari **PENERIMA PESANAN** dan seluruh pembayaran **Harga** dan denda (apabila ada) telah lunas, kecuali apabila ketentuan pengalihan hak sebagaimana ketentuan Pasal 15.1 tidak dipenuhi oleh **PENERIMA PESANAN** maka 30% (tigapuluh persen) dari **Harga** akan hangus atau tidak diperhitungkan sebagai pembayaran **Harga**, atau jika pengalihan hak tersebut disebabkan karena warisan, pengalihan hak kepada suami/istri (*vice versa*), pengalihan hak kepada orang tua/anak (*vice versa*), maka untuk pengalihan yang pertama kali **PEMESAN** dibebaskan dari biaya administrasi tersebut, namun **PEMESAN** tetap berkewajiban untuk membayar segala kewajiban perpajakan yang timbul terkait dengan pengalihan tersebut.

- 15.4. Pihak ketiga yang menerima pengalihan termaksud pada Pasal 15.1 dari **PEMESAN** terikat secara otomatis sejak tanggal resmi pengalihan yang sah sepenuhnya pada ketentuan dalam **PPPU** dan **Ketentuan dan Syarat** ini, semua hak dan kewajiban dari pihak yang mengalihkan akan diteruskan secara otomatis oleh pihak ketiga yang menerima pengalihan hak dan kewajiban berdasarkan **PPPU** dan karenanya pihak ketiga dimaksud akan menjadi pihak didalam **PPPU** menggantikan pihak yang menyerahkan atau memindahkan hak dan kewajibannya tersebut dan bilamana diperlukan untuk menandatangani kembali ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat ini.
- 15.5. Dengan tanpa mengesampingkan ketentuan Pasal 4.9, atas seluruh kewajiban pembayaran **PEMESAN** yang belum/akan jatuh tempo berikut denda dan selisih harga pilihan cara bayar (bila ada), **PENERIMA PESANAN** berhak untuk mengalihkan hak tagih terhadap kewajiban **PEMESAN** tersebut kepada pihak lain manapun, tanpa diperlukan adanya persetujuan dari **PEMESAN**. Setelah **PENERIMA PESANAN** memberikan pemberitahuan pengalihan kepada **PEMESAN**, **PEMESAN** tetap berkewajiban untuk melaksanakan kewajiban **PEMESAN** berdasarkan **PPPU** termasuk diantaranya kewajiban pembayaran angsurannya kepada pihak penerima pengalihan yang ditunjuk oleh **PENERIMA PESANAN** berdasarkan **Konfirmasi Pesanan**. **PENERIMA PESANAN** juga berhak untuk melakukan sekuritisasi (*asset securitization*) atas hak tagih yang belum jatuh tempo tersebut.

Pasal 16

PERNYATAAN DAN JAMINAN PENERIMA PESANAN

Halaman 65 dari 82 Putusan Nomor 328/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst



PENERIMA PESANAN menyatakan dan menjamin sebagai berikut:

- 16.1. **PENERIMA PESANAN** adalah pihak yang cakap bertindak hukum, dan tidak sedang dalam keadaan pailit.
- 16.3. **Unit** yang akan dijual dan diserahkan kepada **PEMESAN** akan diserahkan dalam keadaan baik dan layak huni, dan **PENERIMA PESANAN** dapat dan mampu dan karenanya akan memenuhi dan menaati setiap dan seluruh kewajiban sebagaimana diatur dan dirinci didalam **PPPU** tanpa ada yang dikecualikan, kecuali dalam hal terjadinya peristiwa Force Majeure.
- 16.4. Dalam hal terjadi pengalihan hak tagih oleh **PENERIMA PESANAN**, maka seluruh isi dalam **PPPU** in tidak berubah dan tetap mengikat Para Pihak.

Pasal 17

PERNYATAAN DAN JAMINAN PEMESAN

PEMESAN menyatakan dan menjamin sebagai berikut:

- 17.1. **PEMESAN** adalah pihak yang cakap untuk bertindak hukum, tidak berada di bawah pengampunan dan tidak sedang menjalani dalam hukuman pidana / kurungan berdasarkan suatu keputusan pengadilan yang berwenang dan tidak sedang dalam keadaan pailit.
- 17.2. **PEMESAN** menyatakan bahwa dirinya memenuhi syarat untuk memiliki **Unit** berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia. Apabila **PEMESAN** ternyata tidak memenuhi syarat maka segala akibat yang timbul menjadi tanggungan **PEMESAN** sendiri yang dengan ini membebaskan **PENERIMA PESANAN** dari tanggung jawab tersebut dan apabila karena hal tersebut timbul kerugian pada **PENERIMA PESANAN** maka kerugian tersebut harus diganti oleh **PEMESAN**.
- 17.3. **PEMESAN** dapat dan mampu dan karenanya akan memenuhi dan menaati setiap dan seluruh ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana dirinci didalam lampiran ini berikut lampiran-lampirannya tanpa ada yang dikecualikan.
- 17.4. Bila **PENERIMA PESANAN** memutuskan **PPPU** sesuai dengan ketentuan Pasal 10, maka **PEMESAN** tidak akan mengajukan tuntutan pidana maupun tuntutan perdata, permohonan kepailitan dan/atau PKPU serta tuntutan ganti kerugian baik materiil maupun immateriil dalam bentuk apapun dan jumlah berapapun, terhadap dan karenanya membebaskan **PENERIMA PESANAN** sepanjang mengenai hal tersebut.
- 17.5. Bila **PEMESAN** mengalihkan, menyewakan, meminjamkan **Unit** ini kepada pihak lain, maka **PEMESAN** berkewajiban menyampaikan, mengingatkan dan meneruskan ketentuan-ketentuan dalam **Ketentuan dan Syarat** ini kepada

Halaman 66 dari 82 Putusan Nomor 328/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst



penerima hak dari **PEMESAN**. Pihak lainnya tersebut yang akan meneruskan hak dan kewajiban berdasarkan **Ketentuan dan Syarat** ini dan karenanya pihak lain dimaksud akan menjadi **PEMESAN** dalam **PPPU** menggantikan pihak yang menyerahkan atau yang memindahkan hak dan kewajibannya tersebut.

- 17.6. **PEMESAN** dengan ini menyatakan hanya **Unit** yang menjadi hak pribadi, tidak ada hak apapun atas **Sub Komplek, Komplek, Klaster, Blok**, baik dalam hal : nomer/kode, nama **Tower**, nama jalan, nama **Blok**, nama/nomor lantai, penampilan **Blok**, baik dari segi struktur, warna dan/atau disain interior maupun eksterior, alur lalu lintas, sekalipun sudah terbentuk **P3SRSS** tanpa ada batas waktu. Perubahan tersebut cukup dengan pemberitahuan dari **PENGEMBANG** dan **PEMESAN** tidak berhak untuk menuntut, baik secara perdata maupun pidana permohonan kepailitan dan/atau PKPU serta tuntutan ganti kerugian baik materiil maupun immateriil dalam bentuk apapun dan jumlah berapapun kepada **PENGEMBANG**.
- 17.7. **PEMESAN** dengan ini menjamin **PENGEMBANG** bahwa segala perselisihan apapun yang timbul terkait dengan **PPPU** diselesaikan dengan prinsip itikad baik dan saling menghormati satu sama lain, termasuk diantaranya untuk tidak akan mengikuti dan/atau melakukan aksi demonstrasi/perkumpulan dalam bentuk apapun maupun melalui media apapun, baik yang dilakukan diluar maupun didalam **Tower, Blok, Klaster, Sub Komplek** dan **Komplek**. Setiap dan segala perselisihan yang timbul diselesaikan menurut ketentuan Pasal 24.

Pasal 18

ASURANSI

- 18.1. **PENGEMBANG** wajib mengasuransikan **Tower** dan bagian-bagiannya, pada suatu atau beberapa perusahaan asuransi yang *bonafide*, dilakukan selama pekerjaan fisik pembangunan **Towers** sampai dengan dilakukannya penyerahan fisik **Tower** sebagaimana dimaksud **Peraturan Rumah Susun** kepada **P3SRSS**.
- 18.2. Setiap asuransi sebagaimana dimaksud Pasal 18.1 adalah untuk kontraktor *all risk* dan termasuk asuransi resiko terhadap pihak ketiga (*third party liabilities*) dan nilainya sesuai dengan ketentuan sebagaimana ditentukan oleh **PENERIMA PESANAN** dari waktu ke waktu dan Premi asuransi sebagaimana dimaksud Pasal 18.1 sepenuhnya menjadi beban dan tanggungan **PENGEMBANG**.
- 18.3. Dalam hal terjadinya resiko, maka dana yang diperoleh dari hasil claim asuransi harus dipergunakan untuk memperbaiki/ membangun kembali **Tower** dan/atau bagian darinya yang mengalami kerusakan, sehingga keadaan **Tower** dan/atau bagian darinya dapat dipulihkan kembali kepada keadaan sebelum terjadinya resiko.
- 18.4. Terhitung sejak **P3SRSS** terbentuk dan serah terima fisik **Tower** diserahkan

Halaman 67 dari 82 Putusan Nomor 328/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst



kepada **P3SRSS**, maka segala sesuatu yang berhubungan dengan asuransi beralih secara otomatis menjadi kewajiban **PEMESAN**, dimana premi asuransi dimaksud sepenuhnya menjadi beban dan tanggungan dari **PEMESAN**, yang dipungut dari **PEMESAN** melalui **Iuran Pengelolaan**. Sedangkan untuk asuransi barang-barang pribadi milik **PEMESAN** menjadi tanggung jawab dan kewajiban **PEMESAN** sepenuhnya untuk mengasuransikannya. **PENGEMBANG** tidak akan bertanggung jawab atas barang milik pribadi **PEMESAN** akibat apapun juga.

- 18.5. Bagi **PEMESAN** yang memilih cara pembayaran angsuran melalui tunai bertahap, baik melalui **Lembaga Pembiayaan** atau **PENERIMA PESANAN**, wajib menaati ketentuan yang dipersyaratkan berhubungan dengan asuransi barang-barang pribadi di dalam **Unit**, maupun asuransi jiwa dan kesehatan atas diri **PEMESAN** (dalam hal individu).

Pasal 19

IURAN PENGELOLAAN DAN IURAN DANA CADANGAN UNIT

- 19.1. **PEMESAN** dengan ini menerima dan menyetujui bahwa **BP** merupakan pengelola atas seluruh Komplek dan dengan demikian **BP** berhak menentukan besaran serta menerima pembayaran **Iuran Pengelolaan** dan **Iuran Dana Cadangan** serta **PEMESAN** tidak berhak mengubah rumusan perhitungan besarnya **Iuran Pengelolaan** dan **Iuran Dana Cadangan**, baik **Klaster**, **Blok**, **Tower**, **Unit**, **Komplek** maupun **Fasilitas Bersama Komplek**, serta mengikat sekalipun **AJB** sudah dilaksanakan dan telah terbentuk **P3SRS**. Biaya atas **Iuran Pengelolaan** tersebut tidak termasuk biaya parkir.
- 19.2. **Iuran Pengelolaan** dan **Iuran Dana Cadangan** tersebut wajib dibayar oleh **PEMESAN**/Pemilik atau Penghuni terhitung sejak tanggal dilakukan **BAST/ Serah Terima Pinjam Pakai** atas **Unit**. Dalam hal **PEMESAN** tidak berkehendak melaksanakan **BAST/ Serah Terima Pinjam Pakai** pada tanggal yang telah ditentukan, maka berlaku ketentuan Pasal 6.7 diatas.
- 19.3. **Iuran Pengelolaan** wajib dibayar oleh **PEMESAN** yang jumlah, tanggal jatuh tempo dan nomor rekening bank, akan diberikan kemudian oleh **BP** dan/atau **PENGEMBANG**. Demikian juga untuk **Iuran Dana Cadangan** wajib dibayar bersamaan dengan **Iuran Pengelolaan**.
- 19.4. **PEMESAN** berjanji dan mengikatkan diri untuk tunduk dan patuh serta menyerahkan penetapan perhitungan **Iuran Pengelolaan** dan **Iuran Dana Cadangan** kepada **BP** dan/atau **PENGEMBANG** dan **PEMESAN** menyetujui bahwa perhitungan **Iuran Pengelolaan** dan **Iuran Dana Cadangan** dihitung berdasarkan rumus **Luas Gross**.
- 19.5. Dalam hal terjadi pemutusan **PPPU** oleh **PENERIMA PESANAN** maupun dilakukan pemutusan oleh **PEMESAN** sendiri, maka apabila ada tunggakan-

Halaman 68 dari 82 Putusan Nomor 328/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst



tunggakan, denda-denda atas **Iuran Pengelolaan** dan **Iuran Dana Cadangan**, maka **PENGEMBANG** berhak untuk memotong langsung dari jumlah uang yang akan dikembalikan kepada **PEMESAN** sebagai akibat pemutusan **PPPU** ini.

- 19.6. **PENGEMBANG** berhak menunjuk auditor independen untuk melakukan audit keuangan dari **P3SRSDan BP** dan biaya yang timbul menjadi tanggungjawab **P3SRS**.

Pasal 20

PERHIMPUNAN PEMILIK DAN PENGHUNI SARUSUN DAN BADAN PENGELOLA UNIT SARUSUN

- 20.1. **PEMESAN** mengetahui dan menyetujui bahwa di dalam **Klaster** dapat terdiri dari beberapa **Blok** yang berbeda sub **P3SRSS/ P3SRS**, termasuk dalam **Sub Komplek** atau **Komplek** yang bisa terdiri lebih dari 1 (satu) sub **P3SRSS/P3SRS**, tetapi tetap mengacu pada 1 (satu) **P3SRSS/P3SRS**. Untuk menjaga keindahan, keamanan dan ketertiban **Klaster**, **Sub Komplek** maupun **Komplek**, sesuai dengan yang dikonsepskan oleh **PENGEMBANG**. **PEMESAN** dengan penuh kesadaran dan pengertian menyetujui untuk memberi hak dan menunjuk **PENGEMBANG** atau **BP** atau perusahaan lain yang ditunjuk oleh **BP** sebagai pengelola **Sarusun** selama **P3SRS** belum terbentuk secara sah maupun sesudah terbentuknya **P3SRS** secara sah dan melaksanakan tugasnya sesuai dengan **AD/ART** dan selanjutnya apabila **PEMESAN** atau wakilnya duduk sebagai pengurus pada **P3SRS**, wajib menerima dan melaksanakan serta mendengar masukan dan saran dari **PENGEMBANG**, **BP** atau pihak yang ditunjuk oleh **BP** untuk menjadi pengelola.
- 20.2. **PEMESAN** dengan ini berjanji dan mengikatkan diri sejak penandatanganan **PPPU** bahwa **PENGEMBANG** selaku penyelenggara pembangunan berhak membentuk dan bertindak sebagai pengurus **P3SRS** termasuk membentuk suatu komite atau perwakilan untuk melaksanakan musyawarah, menggunakan hak suara serta mengambil keputusan dalam pembentukan **P3SRS** serta melaksanakan hak-hak **PEMESAN** sebagai anggota **P3SRS** sesuai dengan undang-undang maupun ketentuan hukum yang berlaku dari waktu ke waktu.
- 20.3. **PEMESAN** berdasarkan **Ketentuan dan Syarat** ini menunjuk **BP** untuk melakukan pengelolaan, pemeliharaan dan pengoperasian **Sarusun** dan merupakan satu-satunya pihak yang berhak mengelola **Sarusun**.
- 20.4. **PENGEMBANG** dan **PEMESAN** sepakat bahwa pada saat pembentukan **P3SRS** pertama kali, waktu dan tata cara pelaksanaan ditetapkan atau diatur oleh **PENGEMBANG** dan pelaksanaan rapat dan/atau pengambilan keputusan

Halaman 69 dari 82 Putusan Nomor 328/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst



seluruhnya ditentukan sebesar lebih dari 50 % (lima puluh persen) dari **NPP**, dalam hal quorum tidak dapat tercapai karena suatu sebab, maka **PEMESAN** telah memberikan kuasa yang tidak dapat dicabut kembali kepada **PENGEMBANG** berdasarkan **Ketentuan dan Syarat** ini untuk mengatur proses pembentukan, tata cara dan aturan lain yang berkaitan dengan pembentukan **P3SRS** dimaksud, termasuk namun tidak terbatas untuk merumuskan dan membentuk **AD/ART**.

- 20.5. Hanya **PEMESAN** yang sah atas **Unit** yang dibuktikan dengan **Sertipikat** atas namanya yang berhak untuk berpartisipasi dalam voting pengurus **P3SRS**. Selama **PEMESAN** belum melakukan balik nama **Sertipikat** atas namanya, maka **PEMESAN** tidak berhak berpartisipasi dalam voting penunjukan pengurus **P3SRS**.

Pasal 21

PARKIR UNIT

- 21.1. Dalam hal ditentukan bahwa **PEMESAN** mendapatkan Lot Parkir, maka berlaku ketentuan sebagai berikut:

21.1.a. **PEMESAN** sepakat bahwa yang dimaksud dengan Area Parkir adalah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1.2 Ketentuan dan Syarat ini, dan dengan demikian seluruh ketentuan perpajakan di Area Parkir tunduk pada syarat dan ketentuan yang ditentukan dari waktu ke waktu oleh Perusahaan Perparkiran sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 1.2 Ketentuan dan Syarat ini.

21.1.b **PENGEMBANG** menyediakan Lot Parkir untuk **PEMESAN** di Area Parkir. Namun demikian lokasi Lot Parkir tidak secara khusus disediakan bagi **PEMESAN**. Penggunaan Lot Parkir tersebut diberikan kepada **PEMESAN** dengan hak pakai (**bukan dimiliki oleh PEMESAN**) dan melekat pada **Unit**, tidak dapat dialihkan secara terpisah dari **Unit** dan tunduk pada ketentuan 21.1.f. Dalam hal kepemilikan **Unit** beralih, maka hak pakai atas unit Lot Parkir otomatis juga beralih. Area Parkir (termasuk Lot Parkir) sepenuhnya dimiliki dan dikuasai oleh Perusahaan Perparkiran dan/atau pihak lain yang ditunjuk atau diberikan kewenangan oleh Perusahaan Perparkiran sebagai pihak yang dapat menguasai Area Parkir atau Lot Parkir.

21.1.c. Penggunaan Lot Parkir hanya boleh dipergunakan untuk kendaraan yang memenuhi standar ketinggian dan syarat-syarat teknis lain yang ditentukan oleh **PENGEMBANG** dan/atau Perusahaan Perparkiran yang diatur lebih lanjut dalam **Peraturan Tata Tertib Komplek** dan/atau **Tatib Sarusun**.

21.1.d. Dalam hal **PEMESAN** memerlukan Lot Parkir tambahan, maka hal tersebut tergantung pada ketersediaan Lot Parkir dan **PEMESAN** dapat menyewa

Halaman 70 dari 82 Putusan Nomor 328/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst



Lot Parkir dari Perusahaan Perparkiran atau pihak yang ditunjuk oleh Perusahaan Perparkiran dengan membayar biaya operasional dan biaya sewa yang berlaku dan yang ditetapkan dari waktu ke waktu oleh Perusahaan Perparkiran.

21.1.e. **PEMESAN** wajib memenuhi syarat dan ketentuan pemakaian serta penggunaan Lot Parkir sesuai yang berlaku Area Parkir dan yang ditetapkan dari waktu ke waktu oleh Perusahaan Perparkiran.

21.1.f. **PEMESAN** tetap wajib membayar biaya operasional atas pemakaian Lot Parkir di Area Parkir sebagai kontribusi atas pengelolaan yang dilakukan oleh Perusahaan Perparkiran dalam mengelola Area Parkir. Biaya operasional di Area Parkir akan ditetapkan sendiri dari waktu ke waktu oleh Perusahaan Perparkiran dan secara langsung dapat ditagihkan oleh **PENERIMA PESANAN** atau **Badan Pengelola** sebagai bagian dari **luran Pengelolaan**.

21.2. Dalam hal tidak ditentukan bahwa **PEMESAN** mendapatkan Lot Parkir, maka berlaku ketentuan sebagai berikut:

21.2.a. **PEMESAN** sepenuhnya menyetujui bahwa **PEMESAN** tidak berhak dan tidak memiliki Area Parkir apapun di dalam Komplek.

21.2.b. Seluruh Area Parkir di dalam Komplek dan segala hak melekat pada Area Parkir sepenuhnya dan secara khusus dimiliki dan dikuasai oleh Perusahaan Perparkiran.

21.2.c. **PEMESAN** secara khusus mengetahui bahwa **PEMESAN** tidak memiliki hak untuk menuntut dalam bentuk dan kondisi apapun atas sebagian maupun seluruh Area Parkir di dalam Komplek.

21.2.d. Segala bentuk penawaran dan/atau penyewaan di Area Parkir dilakukan sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang dibuat dan ditentukan oleh Perusahaan Perparkiran.

21.2.e. **PEMESAN** dapat menyewa Lot Parkir dari Perusahaan Perparkiran.

21.3. **PEMESAN** dengan ini menyadari, mengetahui dan menyetujui bahwa Area Parkir tidak termasuk yang diperjualbelikan antara **PEMESAN** dan **PENERIMA PESANAN**. **PEMESAN** dengan ini menyerahkan hak **PEMESAN** untuk memiliki, menguasai dan mengelola Area Parkir dan menunjuk Perusahaan Perparkiran untuk melakukan pengelolaan serta menetapkan ketentuan dan syarat penggunaan Area Parkir dari waktu ke waktu.

21.4. **PEMESAN** dengan ini menyadari, mengetahui dan menyetujui bahwa jumlah, peruntukan dan pengaturan di Area Parkir dapat diubah sewaktu-waktu tanpa diperlukan adanya persetujuan apapun dari **PEMESAN**. **PEMESAN** tidak berhak



menuntut, turut campur dalam pengelolaan/pengoperasian Area Parkir.

- 21.5. **PENERIMA PESANAN** mengetahui dan menyatakan bahwa Perusahaan Perparkiran mempunyai hak penuh untuk menentukan besarnya tarif parkir berdasarkan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, serta menetapkan ketentuan perparkiran, dimana segala pendapatan perparkiran adalah hak Perusahaan Perparkiran.
- 21.6. Pengelola parkir dalam mengoperasikan Area Parkir memerlukan biaya operasional, yang akan dibebankan kepada semua pemakai (termasuk **PENERIMA PESANAN** dan/atau **Penghuni**) secara prorata dan wajib dibayar oleh setiap pemakai Area Parkir (termasuk **PENERIMA PESANAN** dan/atau **Penghuni**). Keterlambatan akan dikenakan sanksi berupa tidak mendapatkan akses masuk parkir. Biaya operasional bukan merupakan biaya sewa parkir. Apabila **PemilikUnit** atau **Penghuni** membutuhkan Lot Parkir, maka hal tersebut dapat dimohonkan kepada Perusahaan Perparkiran dan tergantung pada ketersediaan Lot Parkir. **Pemilik Unit** dapat menyewa tambahan Lot Parkir dengan membayar biaya sewa ditambah dengan biaya operasional yang ditentukan dari waktu ke waktu oleh Perusahaan Perparkiran.
- 21.7. **PEMESAN** dengan ini menyadari, mengetahui dan menyetujui bahwa jumlah Area Parkir tidak semata-mata diperuntukkan bagi **PEMESAN** dan/atau **Penghuni**.
- 21.8. **PEMESAN** dengan ini menyadari, mengetahui dan menyetujui bahwa seluruh sistem parkir baik meliputi akses parkir secara elektronik maupun manual, perlengkapan parkir seperti boom gate dan rolling door (apabila ada), sepenuhnya merupakan milik Perusahaan Perparkiran dan tidak termasuk dalam Benda Bersama maupun Bagian Bersama.

Pasal 22

KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)

- 22.1. **Para Pihak** secara tegas menyetujui bahwa **PENERIMA PESANAN** termasuk seluruh afiliasinya dan karyawan-karyawannya tidak akan bertanggung jawab dan/atau dituntut baik secara pidana, perdata, permohonan kepailitan atau PKPU dan /atau pembayaran denda atau ganti rugi materiil maupun imateriil dalam bentuk apapun dan jumlah berapapun untuk bertanggung jawab atas setiap keterlambatan atau kegagalan atau kesalahan untuk memenuhi suatu atau beberapa kewajibannya sebagaimana dirinci di dalam **PPPU**, khususnya untuk menyelesaikan pembangunan **Unit** seperti waktu yang disepakati, apabila keterlambatan atau kegagalan tersebut diakibatkan oleh kejadian atau peristiwa yang secara layak dan patut tidak dapat dihindarkan/dielakkan atau berada di luar kemampuan **PENERIMA PESANAN** untuk menghindari kejadian atau peristiwa tersebut ("**Force Majeure**").

Halaman 72 dari 82 Putusan Nomor 328/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst



Kejadian atau peristiwa dimaksud, termasuk tetapi tidak terbatas pada pembatalan pembatalan perijinan yang sudah diperoleh dari pemerintah, yang diluar kendali atau tanpa adanya kesalahan dari **PENERIMA PESANAN**, yang semata-mata karena perubahan kebijakan pemerintah atau putusan Pengadilan, tidak tersedianya bahan bangunan untuk penyelesaian pembangunan **Unit**, baik yang disebabkan oleh dampak langsung maupun tidak langsung terhadap kondisi ekonomi, tingkat daya beli, kepercayaan konsumen, terhambat/terlambatnya/gagalnya penerbitan perijinan dari instansi pemerintahan, keterlambatan yang diakibatkan oleh kontraktor/subkontraktor oleh karena alasan apapun, perubahan kebijakan ekonomi dan politik pemerintah maupun kondisi ekonomi global, kecelakaan, peristiwa alam/ kejadian di luar kekuasaan manusia, huru-hara, gempa bumi, gunung meletus, penyakit flu-burung, penyakit SARS, racun *Anthrax*, epidemi, pandemi, kebakaran, banjir, tornado, typhoon, eksplosi, banjir lumpur, aksi dari serangan teroris, *suicide bombing* / bunuh diri, pemogokan, perang, perubahan peraturan perundang-undangan, tindakan pemerintah baik tertulis maupun tidak tertulis, perubahan kebijakan pemerintah, gerakan politik, kudeta dalam pemerintahan, demonstrasi, belum adanya peraturan pemerintah yang mengatur, gugatan pada Sertipikat tanah yang telah dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional, gugatan yang tidak beralasan pada **Tanah Bersama** atau tanah lainnya di lingkungan **Sub Komplek** atau **Komplek, Klaster, Blok, Tower** (misalnya karena mafia tanah) (mafia tanah), jatuhnya kapal terbang atau helikopter, kekacauan sosial, bencana alam dan kematian/kecelakaan atas karyawan-karyawan perusahaan maupun afiliasinya.

- 22.2. Didalam hal terjadinya suatu atau beberapa kejadian atau peristiwa sebagaimana dimaksud Pasal 22.1, **Para Pihak** secara bersama-sama maupun masing-masing sendiri, dengan dilandasi itikad baik akan melakukan setiap dan seluruh upaya dan usaha semaksimal mungkin agar kejadian atau peristiwa tersebut dapat dihindarkan / berakhir atau paling sedikit akibat kerugian dari kejadian atau peristiwa dimaksud ditekan dalam waktu yang secepat mungkin.
- 22.3. Kendala untuk pemenuhan isi **PPPU** ini yang disebabkan karena *force majeure*, termasuk Covid-19 serta dampak langsung maupun tidak langsung terhadap kondisi ekonomi, tingkat daya beli, kepercayaan konsumen dan hal-hal lain, terhambat/terlambatnya/gagalnya penerbitan perijinan dari instansi pemerintahan, dan/atau keterlambatan yang diakibatkan oleh kontraktor/subkontraktor oleh karena alasan apapun, tidak termasuk kegagalan dari **PENERIMA PESANAN** dan oleh karenanya bukan merupakan Wanprestasi atas **Perdamaian**.
- 22.4. Dengan tidak mengesampingkan ketentuan Pasal 22.2 di atas, apabila terjadi suatu perubahan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku atau dalam penafsirannya atau pelaksanaannya oleh pihak yang berwenang sehingga



pemberian fasilitas/metode pembayaran angsuran melalui tunai bertahap yang diberikan oleh **PENERIMA PESANAN** kepada **PEMESAN** berdasarkan **PPPU** menjadi (i) melanggar ketentuan yang berlaku dan/atau (ii) menurut diskresi **PENERIMA PESANAN** terdapat konsekuensi-konsekuensi lanjutan apapun yang memberatkan dan/atau merugikan kegiatan usaha utama **PENERIMA PESANAN** selaku **PENGEMBANG** Properti, maka kewajiban **PENERIMA PESANAN** untuk memberi/mempertahankan fasilitas tunai bertahap kepada **PEMESAN** dengan sendirinya berakhir dan **PENERIMA PESANAN** berhak dengan pemberitahuan tertulis kepada **PEMESAN** meminta **PEMESAN** untuk segera melunasi kewajiban seluruh pembayaran yang seketika menjadi jatuh tempo. **PENERIMA PESANAN** berdasarkan pertimbangan sendiri dapat mengalihkan piutang kepada pihak ketiga tanpa memerlukan persetujuan **PEMESAN**.

Pelunasan dan/atau pembiayaan kembali atas kewajiban-kewajiban **PEMESAN** tersebut wajib telah diselesaikan oleh **PEMESAN** selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak pemberitahuan tertulis yang terkait disampaikan oleh **PENERIMA PESANAN**. Apabila pelunasan dan/atau pembiayaan kembali tersebut tidak diselesaikan dalam batas waktu yang ditentukan, **PEMESAN** dengan ini mengakui dan menyetujui bahwa **PENERIMA PESANAN** berhak untuk membatalkan **PPPU** sesuai dengan ketentuan Pasal 10 dan melaksanakan hak-hak lain sebagaimana diatur dalam **Ketentuan dan Syarat**.

Pasal 23

PEMBERITAHUAN

Setiap pemberitahuan, surat-menyurat, tawaran permintaan, persetujuan dan bentuk **PPPU** lain sehubungan dengan **PPPU** ini akan dilakukan secara tertulis dengan menggunakan sarana media sebagaimana ditentukan pada halaman depan **PPPU** ini. Dalam hal terjadi perubahan alamat, maka wajib diberitahukan kepada pihak lainnya, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak saat perubahan dilakukan. Segala resiko yang timbul akibat perpindahan alamat yang tidak diberitahukan melalui media tersebut menjadi tanggung jawab pihak yang melakukan perubahan.

Setiap pemberitahuan, surat-menyurat, tawaran, permintaan, persetujuan dan bentuk **PPPU** lain sehubungan dengan **PPPU** ini dianggap telah di terima oleh pihak lainnya :

- (i) pada tanggal setelah 5 (lima) hari kerja sejak di poskannya apabila dikirim dengan surat tercatat atau sejak diserahkan kepada perusahaan ekspedisi (kurir) dan cukup bila di tanda tangani oleh pihak-pihak yang berhak mewakili **PENERIMA PESANAN** atau **PEMESAN**;



- (ii) pada hari dikirimkannya apabila dikirim melalui faksimili/email yang dikonfirmasi dengan tanda telah dikirim;
- (iii) tanda terima bukti pengiriman melalui jasa pengiriman merupakan bukti yang sah bahwa surat-surat maupun dokumen-dokumen telah diterima oleh **PEMESAN**.
- (iv) Dalam hal **PEMESAN** tidak memberikan tanggapan apapun terhadap hal yang diinformasikan oleh **PENERIMAPESANAN** (jika diperlukan) dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak tanggal pemberitahuan tersebut, maka **PEMESAN** dianggap telah menyetujui segala pemberitahuan/informasi yang disampaikan oleh **PENERIMAPESANAN** kepada **PEMESAN** tersebut.

Pasal 24

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

24.1. Jika terjadi perselisihan, perbedaan pendapat maupun sengketa yang timbul diantara **Para Pihak** sebagai akibat **PPPU** dan/atau setiap dan seluruh **PPPU** /dokumen yang merupakan bagian yang integral dan tidak terpisahkan dari **PPPU** dengan segala akibat dan pelaksanaannya, maka **Para Pihak** akan menyelesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat tanpa ada campur tangan dari Pihak Ketiga manapun (termasuk namun tidak terbatas kepada seluruh media komersil apapun juga) dalam perselisihan tersebut yang dapat memperkeruh perselisihan. Jika penyelesaian secara musyawarah tidak tercapai dalam waktu 60 (enam-puluh) hari setelah salah satu pihak memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis adanya perselisihan dan perbedaan pendapat tersebut, maka **Para Pihak** setuju dan sepakat untuk memilih penyelesaiannya melalui Kantor Panitera Pengadilan Negeri setempat dimana **PENERIMA PESANAN** berdomisili.

Para Pihak menyetujui sepenuhnya untuk tidak memberitakan dan/atau memberitahukan perselisihan antara **PENERIMA PESANAN** dan **PEMESAN** kepada siapapun, umum/khalayak ramai melalui seluruh media apapun termasuk tetapi tidak terbatas kepada media televisi, media surat kabar, koran, majalah, radio, dan/atau media cetak lain-nya termasuk namun tidak terbatas kepada bahan promosi seperti flyers, spanduk, umbul-umbul, baliho, *outdoor billboard* dan lain-lainnya.

Para Pihak saling menjamin kerahasiaan dari pada informasi dan data-data yang diberikan oleh **PENERIMA PESANAN** dan **PEMESAN** kepada pihak manapun pada setiap saat untuk selamanya.

24.2. Biaya-biaya yang dikeluarkan untuk kepentingan penyelenggaraan persidangan

Halaman 75 dari 82 Putusan Nomor 328/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst



akan ditanggung oleh pihak yang mengajukan tuntutan.

- 24.3. **PPPU** tunduk pada asas konsensualitas dan hukum Perdata yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
- 24.4. Sehubungan dengan ketentuan pasal 24.3 diatas maka, **PEMESAN** menyadari, mengetahui dan menyetujui bahwa hubungan Para Pihak dalam **PPPU** bukan merupakan hubungan antara kreditur dengan debitur sehingga dalam kondisi apapun tidak ada hutang – piutang yang timbul dari **PPPU**, sehingga tidak akan ada pengajuan gugatan pidana maupun permohonan pailit dan/atau PKPU atas sebab apapun berdasarkan pelaksanaan **PPPU**, sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Pasal 25

KUASA-KUASA

Ketentuan mengenai kuasa-kuasa yang diberikan oleh **PEMESAN** kepada **PENERIMA PESANAN** yang telah dinyatakan dalam **Ketentuan dan Syarat** ini, termasuk:

- (i) kuasa-kuasa untuk melaksanakan serah terima dan menandatangani seluruh dokumen sehubungan **BAST-A, BAST** sesuai ketentuan Pasal 6.7 **Ketentuan dan Syarat**;
- (ii) kuasa-kuasa untuk menentukan **Unit**, menandatangani seluruh dokumen sehubungan penyerahan **Unit**;
- (iii) kuasa untuk mengatur proses pembentukan, tata cara dan aturan lain yang berkaitan dengan pembentukan **P3SRS** termasuk pembentukan komite/perwakilan untuk membentuk **P3SRS** sesuai ketentuan Pasal 20.2 dan 20.4 **Ketentuan dan Syarat** ; serta
- (iv) kuasa untuk menandatangani **AJB** di hadapan **PPAT** atas nama **PEMESAN**, khususnya jika **PEMESAN** mengabaikan surat undangan dari **PENERIMA PESANAN** sesuai ketentuan Pasal 13.3 **Ketentuan dan Syarat**,
- (v) kuasa-kuasa untuk menetapkan **Iuran Pengelolaan dan Iuran Dana Cadangan** sesuai dengan ketentuan Pasal 19.4 **Ketentuan dan Syarat**, berlaku sebagai kuasa yang sah dari **PEMESAN** kepada **PENERIMA PESANAN**, sehingga dengan demikian mengikat **PEMESAN** dan **PENERIMA PESANAN** tanpa diperlukan suatu surat kuasa terpisah lagi.

Apabila disyaratkan surat kuasa secara terpisah, **PEMESAN** dan **PENERIMA PESANAN** secara tegas memberlakukan **Ketentuan dan Syarat** ini sebagai surat kuasa yang sah serta mengikat **PEMESAN** dan **PENERIMA PESANAN** untuk dilaksanakan sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan **Ketentuan dan Syarat** ini.

PASAL 26

KETENTUAN-KETENTUAN LAIN

- 26.1. Ketentuan tentang kewajiban **PEMESAN** yang diatur dalam Ketentuan-Ketentuan dan Syarat-Syarat Umum, akan tetapi tidak diatur dalam AJB yang akan ditandatangani oleh **Para Pihak** dihadapan **PPAT** akan tetap mengikat **PEMESAN** setelah penandatanganan AJB tersebut.
- 26.2. Dalam hal **PEMESAN** adalah warga negara atau badan hukum asing, maka **Para Pihak** setuju:
- a) **PENERIMA PESANAN** tidak menjamin bahwa **PEMESAN** dapat memiliki hak dengan Hak Guna Bangunan atas **Tanah Bersama** dan bahwa **PEMESAN** mengetahui bahwa berdasarkan peraturan yang berlaku saat ini **PEMESAN** tidak dapat memiliki dengan hak tersebut.
 - b) Bahwa **Para Pihak** membuat **PPPU** dengan pengertian bahwa Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 tahun 1960 dan Undang-Undang Rumah Susun No. 20/2011 akan berubah dengan memberikan peluang kepada warga negara atau badan hukum asing dan bahwa pengaturan ini bersifat sementara adanya dan dengan memperhatikan Pasal 15.1 **Ketentuan dan Syarat**, **PEMESAN** dapat mengalihkan hak-haknya dalam **PPPU** kepada pembeli warga negara Indonesia.
 - c) Jika **PEMESAN** memilih hanya menikmati **Unit** dari pada memiliki hak kepemilikan yang sah maka kepemilikan **Unit** akan tetap berada pada **PENERIMA PESANAN** dengan suatu **PPPU** tersendiri diantara **Para Pihak**.
 - d) Pajak-pajak dan biaya-biaya, serta ongkos-ongkos berkenaan dengan pengalihan hak atas **Unit** kepada **PEMESAN** atau wakil yang ditunjuk oleh **PEMESAN** atau kepada Pihak Ketiga yang membeli **Unit** tersebut menjadi tanggungan **PEMESAN** termasuk pajak yang timbul apabila hak kepemilikan tersebut tetap berada pada **PENERIMA PESANAN**, karena kelalaian **PEMESAN**.
- 26.3. **PPPU** tidak berakhir dengan meninggalnya atau bubaranya salah satu pihak, akan tetapi diteruskan dan beralih secara otomatis kepada ahli waris, penerus hak dan kewajiban atau pengganti hak dan kewajiban dari pihak yang meninggal atau bubar. Ahli waris, penerus hak dan kewajiban atau pengganti hak dan kewajiban dari pihak yang meninggal atau bubar menerima pengalihan atas hak dan kewajiban berdasarkan **Ketentuan dan Syarat** dan karenanya akan menjadi pihak dalam **PPPU** menggantikan pihak yang mengalihkan.

Halaman 77 dari 82 Putusan Nomor 328/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 26.4. **PPPU** secara otomatis menggantikan seluruh kesepakatan **Para Pihak** baik yang dibuat secara tertulis diantaranya yang terdapat pada brosur maupun lisan yang telah ada sebelumnya termasuk tetapi tidak terbatas keterangan-keterangan yang diberikan oleh **PENERIMA PESANAN** dan/atau karyawan **PENERIMA PESANAN** dan/atau pihak-pihak yang terkait dengan **PENERIMA PESANAN**, dan memuat seluruh kesepakatan **Para Pihak** tentang pemesanan **Unit** dan **PPPU** hanya dapat diubah dengan kesepakatan tertulis oleh dan di antara **Para Pihak**, kecuali yang secara jelas dinyatakan sebagai hak **PENGEMBANG**.
- 26.5. **Para Pihak** sepakat bahwa batalnya demi hukum atau pembatalan salah satu ketentuan dalam **PPPU** tidak akan mengakibatkan batalnya atau pembatalan ketentuan-ketentuan lain di dalam **PPPU** berikut lampiran-lampirannya, dan **Para Pihak** berkewajiban untuk mengganti ketentuan yang batal atau yang dibatalkan tersebut dengan suatu ketentuan lain yang sah menurut hukum dan sejauh dan sedapat mungkin mencerminkan dan tujuan komersil dari ketentuan yang batal atau dibatalkan tersebut.
- 26.6. Sekalipun **PENERIMA PESANAN** telah memberikan jaminan sepenuhnya kepada **PEMESAN**, akan tetapi mengingat kondisi secara umum usaha *Real Estate* yang beresiko terhadap tuntutan pihak ketiga dikemudian hari, dimana tuntutan pihak ketiga tersebut terhambat penyelesaiannya, maka **PENERIMA PESANAN** dengan itikad baik sampai dengan ditanda tangannya AJB menyatakan bertanggungjawab dan bersedia untuk mengembalikan seluruh pembayaran yang telah dilakukan oleh **PEMESAN** kepada **PENERIMA PESANAN** ditambah dengan ganti rugi maksimal sebesar 3% (tiga persen) dari **Harga**. Dalam hal demikian, maka **PEMESAN** dengan itikad baik wajib untuk mengembalikan/menyerahkan kembali **Unit** kepada **PENERIMA PESANAN** dengan membebaskan **PENERIMA PESANAN** dari tuntutan pidana, perdata, permohonan kepailitan atau PKPU dan /atau pembayaran denda atau ganti rugi materiil maupun imateriil berupa apapun dan jumlah berapapun juga dikemudian hari. Hak opsi untuk membatalkan **PPPU** ini sepenuhnya berada ditangan **PENERIMA PESANAN**.
- 26.7. **PENERIMA PESANAN** hanya mengakui **PEMESAN** sebagai pihak dalam **PPPU** dan tidak mengakui pihak lain yang mengaku sebagai yang turut berhak atas pemesanan **Unit** dalam **PPPU** ini meskipun hal tersebut diakui oleh **PEMESAN**.
- 26.8. Dalam hal melaksanakan isi **PPPU** ini, **PEMESAN** mengetahui dan menyetujui bahwa **PENERIMA PESANAN** tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada **PEMESAN** dapat melakukan hal-hal yang diperlukan dengan pihak ketiga yang terkait untuk mencapai maksud dan tujuan **PPPU** ini.
- 26.9. Semua lampiran pada **PPPU** dan segala perubahannya merupakan bagian yang

Halaman 78 dari 82 Putusan Nomor 328/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst



sah dan merupakan suatu kesatuan yang tak terpisahkan dari **PPPU**.

- 26.10. **PPPU** dibuat dalam Bahasa Indonesia dan setiap penafsiran dari **PPPU** hanya dapat didasarkan kepada teks **PPPU** Bahasa Indonesia. Adapun jika dibuat dalam bahasa lain hanya berfungsi sebagai referensi saja.
- 26.11. **PEMESAN** menjamin akan kebenaran dan keabsahan identitas **PEMESAN** sesuai dengan surat-surat dan/atau dokumen-dokumen yang diberikan serta keterangan-keterangan yang disampaikan kepada **PENERIMA PESANAN**.
- 26.12. **PEMESAN** juga berjanji dan terikat untuk menyampaikan, menjelaskan dan menyerahkan semua dokumen yang berisi ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat yang melekat pada **Unit** kepada siapapun yang menerima pengalihan hak, kapanpun dilakukan, sekalipun sudah AJB, sudah Sertipikat atas nama **Pembeli** dan sudah berdiri **P3SRS** sehingga Ketentuan-ketentuan dan Syarat-Syarat Umum ini beserta seluruh lampiran dari **PPPU** tetap mengikat dan berlaku bagi **PEMESAN** dan pihak penerima pengalihan.
- 26.13. **PEMESAN** dan **PENERIMA PESANAN** setuju dan sepakat untuk mengesampingkan seluruh ketentuan-ketentuan/peraturan-peraturan hukum yang berlaku sepanjang hal tersebut diperbolehkan demi tercapainya maksud dan tujuan **PPPU**.
- 26.14. **PEMESAN** dan **PENERIMA PESANAN** setuju dan sepakat bahwa **PPPU** sudah menjelaskan secara detail dan lengkap mengenai produk dan tata cara pembayaran. Apabila ada perbedaan antara dokumen-dokumen pemasaran termasuk brosur-brosur marketing yang dibuat sebelumnya oleh **PENERIMA PESANAN** dengan **PPPU** (termasuk lampiran-lampirannya), Para Pihak dengan ini setuju bahwa yang akan berlaku dan mengikat terhadap Para Pihak adalah **PPPU** ini (termasuk lampiran-lampirannya). Dengan demikian **PEMESAN** untuk saat ini dan dikemudian hari melepaskan **PENERIMA PESANAN** dari segala tuntutan dan/atau gugatan terkait dengan keberlakuan dokumen-dokumen pemasaran termasuk brosur-brosur marketing tersebut.

Pasal 27

PENUTUP

PEMESAN telah membaca, mengerti, mengetahui dan dengan ini bersedia menaati dan melaksanakan seluruh isi dalam **Konfirmasi Pesanan**, **PPPU**, **Penegasan Pemesanan** berikut pasal-pasal dalam **Ketentuan dan Syarat** ini serta seluruh lampiran-lampirannya sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mencermati Laporan Pengurus, Rekomendasi Hakim Pengawas, dan hasil pemungutan suara terhadap Rencana

Halaman 79 dari 82 Putusan Nomor 328/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perdamaian di atas, maka Pengadilan tidak menemukan alasan untuk menolak mengesahkan rencana perdamaian sebagaimana ketentuan Pasal 285 ayat (2) Undang-undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 285 ayat (1) dan Pasal 286 Undang-undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Rencana perdamaian haruslah disahkan dan demi hukum akan menjadi Perjanjian Perdamaian yang mengikat antara PT Mahkota Sentosa Utama dengan para Kreditornya;

Menimbang bahwa dengan adanya putusan pengesahan perdamaian ini, maka Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) PT Mahkota Sentosa Utama demi hukum berakhir;

Menimbang bahwa dengan disahkannya perdamaian ini dan sesuai dengan asas hukum acara perdata yang berlaku, maka putusan pengesahan perdamaian ini baru dapat dilaksanakan setelah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa mengenai Imbalan Jasa Pengurus dan Biaya Kepengurusan PKPU dibebankan kepada Debitor dan akan ditetapkan dalam Penetapan tersendiri sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 2 tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 11 tahun 2016 tentang Pedoman Imbalan Jasa Bagi Kurator dan Pengurus;

Menimbang bahwa oleh karena proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) PT Mahkota Sentosa Utama berakhir, maka PT Mahkota Sentosa Utama dihukum untuk membayar biaya dalam perkara ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 222 ayat (3), Pasal 281 ayat (1) huruf a dan b, Pasal 284 ayat (1), Pasal 285 ayat (2) serta pasal-pasal lain dari Undang-undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang serta ketentuan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan sah dan mengikat secara hukum Proposal Perdamaian PT. Mahkota Sentosa Utama (dalam PKPU) tertanggal 15 Desember 2020 beserta lampirannya yang telah ditandatangani Presiden Direktur dan Direktur PT Mahkota Sentosa Utama;
2. Menyatakan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Termohon PKPU (PT Mahkota Sentosa Utama) demi hukum berakhir;

Halaman 80 dari 82 Putusan Nomor 328/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Termohon PKPU (PT. Mahkota Sentosa Utama) dan seluruh kreditor-kreditornya untuk tunduk dan mematuhi serta melaksanakan isi proposal perdamaian tertanggal 15 Desember 2020 beserta lampirannya tersebut ;
4. Menghukum Termohon PKPU (PT. Mahkota Sentosa Utama) untuk membayar biaya kepengurusan dan imbalan jasa pengurus yang besarnya akan ditetapkan dalam Penetapan tersendiri;
5. Menghukum Termohon PKPU (PT Mahkota Sentosa Utama) untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.297.000.- (Lima juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari: Jum'at, tanggal 18 Desember 2020 oleh kami: Mochammad Djoenaidie, S.H.,M.H., selaku Hakim Ketua Majelis, Duta Baskara, S.H.,M.H., dan Kadarisman Al Riskandar, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang dibacakan dalam Sidang yang terbuka untuk umum pada hari Jum'at, tanggal 18 Desember 2020 oleh Majelis Hakim tersebut di atas, dengan dibantu Wijatmoko, S.H sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dihadiri oleh Debitor, Pemohon PKPU, Pengurus, dan Kreditor lain.

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Duta Baskara, S.H, M.H

Mochammad Djoenaidie, S.H, M.H

Kadarisman Al Riskandar, S.H, M.H

Panitera Pengganti

Wijatmoko, S.H

Halaman 81 dari 82 Putusan Nomor 328/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara

PNBP.....	Rp. 2.000.000
Biaya Proses	Rp. 75.000
Panggilan	Rp. 300.000
PNBP Panggilan	Rp. 20.000
Pemberitahuan	Rp. 2.800.000
PNBP Pemberitahuan ...	Rp. 70.000
Materai	Rp. 12.000
<u>Redaksi</u>	<u>Rp. 20.000+</u>
Jumlah	Rp. 5.297.000

(Lima juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu

rupiah);